



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0462129/2016 - CONC.1375

VISTO el Expediente N° S01:0462129/2016 Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada el día 11 de octubre de 2016, llevada a cabo en el exterior, consiste en la transacción por medio de la cual la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA adquiere el control de la firma SABMILLER PLC.

Que, dicha operación implica que la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A., controlada por la firma ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, controlada por la firma SABMILLER PLC, quedarían bajo el control de la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA.

Que, a nivel global la operación notificada se instrumentó mediante la adquisición de la firma SABMILLER PLC por parte de una nueva compañía denominada NEWBELCO S.A./N.V, por medio de un proceso que se llevó a cabo en tres etapas, las cuales fueron descriptas en el Acuerdo de Cooperación suscripto entre las partes el día 11 de noviembre de 2015.

Que, las etapas de la citada operación consisten en: un esquema de transacción ratificado por un Tribunal de REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, según el cual cada accionista de la firma SABMILLER PLC recibió CIEN (100) acciones iniciales en la firma NEWBELCO S.A./N.V, por cada una de sus acciones en la firma SABMILLER PLC; una oferta voluntaria según las leyes del REINO DE BÉLGICA para la adquisición al contado por parte de la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA de todas las acciones iniciales, según los cuales los accionistas de la firma SABMILLER PLC que optaron por esa alternativa, recibieron una remuneración al contado por sus acciones iniciales, las cuales se transformaron en acciones con restricciones sobre su transferencia; una fusión inversa, según las leyes de Bélgica entre las firmas ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA y NEWBELCO S.A/N.V, según el cual los

accionistas de la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA se convirtieron en accionistas de la firma NEWBELCO S.A./N.V, siendo esta última la entidad superviviente.

Que, dicha fusión inversa ocurrió el día 10 de octubre de 2016, conforme al documento titulado: “Ratificación de la finalización de la fusión por absorción y operaciones de capital relacionadas-Escritura Pública definitiva”.

Que, como resultado de la transacción, las firmas ALTRIA GROUP INC. y BEVCO LLC, accionistas de la firma SABMILLER PLC previo a la operación notificada, se convirtieron en accionistas minoritarios de la firma NEWBELCO S.A./N.V, con participaciones del DIEZ COMA OCHENTA Y UNO POR CIENTO (10,81 %) y del CINCO COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (5,66 %) respectivamente, cada uno con el derecho a designar un miembro del directorio de la firma NEWBELCO S.A/NV.

Que, como consecuencia de la operación de concentración económica notificada, la firma ANHEUSERBUSCH INBEV N.V/S.A. resultaría la controlante final de la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK y de la marca “Isenbeck” y por consiguiente de sus marcas propias: Isenbeck y Diosa, como así también de las marcas que le fueran licenciadas (Warsteiner, Grolsch), estas últimas sujeto a los términos y plazos establecidos en los respectivos acuerdos de licencia.

Que, estando en trámite el análisis de la presente operación, el día 15 de septiembre de 2017, las firmas ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA y SABMILLER PLC ofrecieron un compromiso, que implica la desinversión de ciertos activos de CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, a los efectos de remediar los potenciales efectos anticompetitivos en relación a la adquisición de la firma SABMILLER PLC por parte de la firma ANHEUSER BUSCH INBEV NV/S.A.

Que, a tal fin, presentaron una Propuesta de Desinversión y Canje de Marcas, celebrada entre ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA y aceptada por COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., el día 5 de septiembre de 2017, la cual fuera modificada el día 13 de diciembre de 2017 y aceptada el día 19 de diciembre de 2017.

Que, los días 6 y 8 de noviembre de 2017, las firmas COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. efectuaron una presentación en relación a la Propuesta de Desinversión y Canje de Marcas, solicitando que se las tenga por parte en el expediente.

Que, por medio de la Resolución N° 939 de fecha 19 de diciembre de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se resolvió rechazar el carácter de parte de las firmas COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. en el expediente de la referencia.

Que, dicha resolución consideró al Dictamen N° 255 de fecha 22 de noviembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como parte integrante de dicha medida.

Que, el día 22 de diciembre de 2017, se formó el Expediente EX-2017-34483726--APN-DDYME#MP.

Que, con fecha 31 de enero de 2018, se ordenó acumular dicho expediente, al expediente citado en el Visto.

Que, el objeto del Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas consiste en que la firma ANHEUSERBUSCH INBEV NV/SA desinvierta a favor de la firma COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A. todas y cada una de las marcas que comercializa la firma SABMILLER PLC, a través de la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK (Isenbeck, Diosa, Warsteiner y Grolsch) más algunas marcas propias de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (Norte, Iguana y Báltica), a cambio de la terminación anticipada del contrato de licencia que afecta la marca Budweiser para el mercado argentino y una suma de dinero.

Que, el mencionado preacuerdo involucra tanto a la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A. y sus sociedades controladas en la REPÚBLICA ARGENTINA, las firmas CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. y CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, como a las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., controlantes de la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., e implica una serie de acuerdos específicos entre dichas empresas, algunos definitivos y otros de transición accesorios al Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas.

Que los acuerdos definitivos contemplan la terminación del acuerdo de licencia de la marca Budweiser entre las firmas ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/S.A. y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., que implica la transferencia de la marca, y sus activos asociados; la transferencia por parte de la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK a la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. de las marcas Isenbeck y Diosa, con sus respectivas fórmulas de fabricación y sus activos asociados; la transferencia de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. a la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. de las marcas Norte, Iguana y Báltica, con sus respectivas fórmulas de fabricación y sus activos asociados; el compromiso de la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A. de realizar sus mejores esfuerzos para que los terceros licenciantes de las marcas Warsteiner y Grolsch extiendan dichas licencias a la firma COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. en forma exclusiva.

Que, los acuerdos en relación a la marca Budweiser consisten en que la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. producirá y empaquetará la cerveza Budweiser a fasón de las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA/ y CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A., por un período de hasta UN (1) año.

Que, los acuerdos en relación a las marcas Norte, Báltica e Iguana, consisten en que, por el plazo máximo de TRES (3) años, la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. a través de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. producirá, distribuirá y venderá por cuenta y orden de la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. dichas marcas.

Que, los acuerdos respecto de las marcas Isenbeck y Diosa, prevén que la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A. produzca y empaque las cervezas Isenbeck y Diosa a fasón de la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. por un período de hasta UN (1) año.

Que, los acuerdos en relación a las marcas Warsteiner y Grolsch, prevén que, en caso de obtener las correspondientes licencias, la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A. a través de la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, produzcan las cervezas Warsteiner y Grolsch a fasón de la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. por un período de hasta TRES (3) años.

Que, adicionalmente, el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas también incluye un contrato referido a la interllenabilidad de botellas, por el cual la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/SA, a través de su controlada, la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A., y la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. asumirán el compromiso de autorizarse recíprocamente el uso de sus botellas propietarias de ciertas características por un período de TRES (3) años.

Que, el período mencionado podrá ser extendido por un plazo adicional de TRES (3) años en la medida en que tanto la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. como la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. cumplan con determinadas obligaciones previstas.

Que, en su presentación de fecha 31 de enero de 2017, la firma ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA solicitó la confidencialidad de la información aportada en el marco de la audiencia a la consultora MILLWARD BROWN (base de datos de MILLWARD BROWN), ordenándose con fecha 30 de marzo de 2017 la formación provisoria del anexo respectivo.

Que, en la presentación del día 31 de marzo de 2017, la firma OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. solicitó la confidencialidad de su Anexo III “Información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”, conforme a lo requerido en el marco de la audiencia testimonial oportunamente celebrada, ordenándose con fecha 5 de abril de 2017 reservar provisoriamente la información aportada.

Que, el día 12 de mayo de 2017, la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. acompañó cierta información y/o documentación a la que se había comprometido a presentar, en el marco de la audiencia oportunamente celebrada y en la que se aportó en sobre cerrado el Anexo Confidencial del informe preparado por Compass Lexecon titulado: “Análisis económico de los incentivos de CCU respecto a su licencia de explotación de la marca Budweiser en Argentina”, el que fuera reservado provisoriamente como: “Anexo confidencial Compass Lexecon conc.1375”.

Que, a su vez, y como consecuencia de un requerimiento de información efectuado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, mediante presentación de fecha 2 de diciembre de 2016 la firma ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A. acompañó: el contrato entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y MOLSON COORS BREWING COMPANY; el contrato de licencia de la marca Miller, delimitado a la REPÚBLICA ARGENTINA; el contrato entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. para adquirir ciertos activos entre los que se encuentra la marca Grolsch; “Transitional Service Agreement”, de alcance global entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS; “Grolsch manufacturing and distribution agreement”, delimitado a la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, mediante providencia de fecha 1 de junio de 2017, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó la traducción pública de los documentos mencionados en el considerando inmediato anterior.

Que, por presentación del día 19 de junio de 2017, las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y SABMILLER PLC explicaron que los mencionados contratos son complementarios de la operación notificada, y fundamentaron su pedido, por lo cual solicitaron la eximición de su traducción y que se tuvieran por presentados los resúmenes ejecutivos acompañados.

Que, la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA solicitó nuevamente en la presentación de fecha 7 de julio de 2017 la eximición de la traducción de la siguiente documentación: Acuerdo de Confidencialidad de fecha 14 de octubre de 2015; documento de Esquema del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE; Convocatoria a Junta General de la nueva compañía; documentos que reflejan la fusión inversa.

Que, mediante la presentación del día 11 de octubre de 2017, la firma ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA acompañó los acuerdos de licencias de las marcas Warsteiner y Grolsch, y solicitó la eximición de traducción de dichos documentos.

Que, con fecha 22 de noviembre de 2017, la citada Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran: la traducción pública efectuada por traductor público matriculado en la REPÚBLICA ARGENTINA del Acuerdo de Cooperación suscripto el día 11 de noviembre de 2015 entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y SABMILLER; traducción pública del Acuerdo de Confidencialidad de fecha 14 de octubre de 2015, acompañado como Anexo 2 en la presentación del día 7 de julio de 2017; traducción pública y de corresponder la legalización del Anexo N° 3 (“election form”),

Anexo N° 5 (convocatoria a la junta general de la nueva compañía) y Anexo N° 6 (“documento que refleje la fusión inversa”); traducción pública y legalización, en caso de corresponder del Acuerdo de Producción y Distribución de la marca Grolsch para la REPÚBLICA ARGENTINA, suscripto el día 11 de octubre de 2016.

Que, mediante presentación de fecha 10 de enero de 2018, la firma ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, solicitó se la exima de presentar una nueva traducción del citado Acuerdo de Cooperación.

Que, a tal fin, prestó declaración jurada en el sentido de que la traducción pública al español del citado Acuerdo de Cooperación, mediante el cual se instrumentó la operación de concentración económica notificada, es una traducción fiel del documento original suscripto en idioma inglés.

Que, mediante presentación de fecha 24 de enero de 2018, las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA y SABMILLER PLC acompañaron la traducción pública de: Acuerdo de Confidencialidad del 14 de octubre de 2017; Formulario de Canje de Acciones (“Election form”); Convocatoria de la Junta General de la Nueva Compañía; Documento que refleja la fusión inversa; Comunicado de Prensa; Acuerdo de Producción y Distribución de la marca Grolsch para la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, el día 25 de enero de 2018, la firma ANHEUSER BUSCH INBEV/NV/SA solicitó la eximición de traducción de la decisión de la Autoridad de Competencia de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016.

Que, en la presentación de fecha 10 de noviembre de 2017, solicitaron ser parte de las presentes actuaciones los distribuidores de la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK: los señores Don Miguel Ángel SPADAVECCHIA (M.I. N° 13.362.733) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L., Don Carlos Alberto CARBONI (M.I. N° 4.748.573), Don Juan Carlos KUNZI (M.I. N° 10.744.255) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.A., Doña María Angélica CAMPAGNO (M.I. N° 13.445.603), por su propio derecho, Doña Patricia Marcela GÓMEZ PITA (M.I. N° 22.472.103) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA DLC S.A., Don Marcos Ariel LOPRETE (M.I. N° 29.093.161) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma FHERSEL S.R.L., Don Miguel Ángel LEONI (M.I. N° 12.822.140) por su propio derecho y en nombre y representación de la firma DISTRIBUCIONES ARIO S.R.L., Don Sergio Fabián KINDERKNETCH (M.I. N° 21.073.354) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., Don Claudio José ANTONELLI (M.I. N° 14.844.757) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L., Don Fernando Javier TOBIO (M.I. N° 20.426.202) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Don Jorge Omar VALGUARNERA (M.I. N° 28.526.890) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH, Don Santiago AGUIRRE (M.I. N° 34.098.434) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., Don José Manuel RODRÍGUEZ (M.I. N° 7.655.362), Don Fabio Oscar URBANI (M.I. N° 20.443.744), Don Luis Alberto GOMOLLÓN (M.I. N° 20.032.539) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma GOMOLLON MAYORISTA S.A., Don Luciano Augusto DALLA BENETTA (M.I. N° 32.889.765) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Facundo LLAMES (M.I. N° 34.115.290) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TRANSFLET S.R.L., Don Patricio DROHOBYCKI (M.I. N° 29.394.325) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma REFRESCOS OESTE S.R.L., Don Matías Adrián ROMERO (M.I. N° 29.283.739) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L., Don Néstor Raúl BALDOMAR (M.I. N° 12.824.639) por su propio derecho, en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, Don Walter Ricardo LÓPEZ (M.I. N° 22.333.293),

Don Carlos Samuel KISSNER (M.I. N° 10.329.050), Don Pedro Carlos NASER (M.I. N° 17.354.716) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Eloy MANERA (M.I. N° 27.597.179) por su propio derecho y en nombre y representación de la firma MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Don Oscar Enrique AMIGO (M.I. N° 16.261.625), Don Gustavo Gabriel GARCÍA (M.I. N° 16.863.050), Don Marcelo Ricardo GARCÍA (M.I. N° 23.130.383), por su propio derecho y en nombre representación de la firma DIHNAL S.R.L., Don German LUCI (M.I. N° 28.329.587), Don Lucas Adrián MAHER (M.I. N° 34.110.239) y Don Agustín IRIGOYEN (M.I. N° 25.032.657) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma AVANCE S.R.L.

Que, asimismo, adhirieron a dicha presentación los señores Doña Liliana Graciela CECCHI (M.I. N° 14.653.545), Don Miguel José GIRAUDO (M.I. N° 11.917.182), como Presidente de la firma M.J GIRAUDO S.A., Doña Camila KINEN (M.I. N° 37.329.980), Doña Claudia Marcela LIPPOLIS (M.I. N° 22.179.221).

Que, el día 3 de enero de 2018, los señores Don Miguel Ángel MARTÍNEZ (M.I. N° 20.122.934) en su carácter de Presidente de la firma DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., Don Daniel Alberto CASANOVA (M.I. N° 17.557.725) y Don Carlos Fernando SAN JUAN (M.I. N° 28.521.033) en su carácter de Gerente de la firma DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L., adhirieron a la presentación efectuada el 10 de noviembre de 2017.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1375”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio aprobar la propuesta instrumentada mediante el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas celebrado entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A., COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., de fecha 5 de septiembre de 2015, modificado con la oferta formulada el día 13 de diciembre de 2017 por la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. y aceptada el día 19 de diciembre de 2017 por las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A., por el cual la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. y/o alguna de sus empresas controladas transfieren las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica a COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A., y/o a alguna de sus empresas controladas y los terceros licenciantes de las marcas Warsteiner y Grolsch le otorgan la licencia a COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y/o a algunas de sus empresas controladas para producir y distribuir esas marcas en la REPÚBLICA ARGENTINA, y se rescinde de forma anticipada el contrato de licencia sobre la marca Budweiser; subordinar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control de la firma SAB MILLER PLC por parte de la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A., al cumplimiento íntegro de las obligaciones contenidas en el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas, y las dispuestas en el punto IV.5 del citado dictamen, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; conceder de forma definitiva a la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A la confidencialidad solicitada de: la base de datos de la consultora Millward Brown, solicitada con fecha 31 de enero de 2017, teniendo por presentado el resumen no confidencial del día 9 de enero de 2018; el Anexo Confidencial del informe preparado por Compass Lexecon titulado: Análisis económico de los incentivos de CCU respecto a su licencia de explotación de la marca Budweiser en Argentina; tener por desistida a la firma OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. de la confidencialidad solicitada el día 31 de marzo de 2017 del Anexo III “Información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”; eximir a las partes en virtud de lo establecido en el apartado b), punto c) del Anexo I de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, de acompañar la traducción de los siguientes documentos: traducción pública efectuada por traductor público matriculado en la REPÚBLICA ARGENTINA del Acuerdo de Cooperación suscripto el día 11 de noviembre de 2015 entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y SABMILLER PLC; el acuerdo celebrado entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y MOLSON COORS, a fin de vender la participación que la firma SABMILLER PLC poseía en la firma MOLSON COORS; acuerdo de producción exclusiva para la marca Miller en la REPÚBLICA ARGENTINA; acuerdo entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS para que esta última empresa adquiera ciertos activos y marcas que pertenecen a la firma SABMILLER PLC, entre las que se encuentra la marca Grolsch; acuerdo entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD; acuerdo de licencia de las marcas Warsteiner y Grolsch; documento de Esquema del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE; decisión de la Autoridad de Competencia de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016; rechazar la solicitud de los señores Don Miguel Ángel SPADAVECCHIA por su propio derecho, en nombre y representación de la firma EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L., Don Carlos Alberto CARBONI, Don Juan Carlos KUNZI por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA GUADALUPE

S.A., Doña María Angélica CAMPAGNO, por su propio derecho, Doña Patricia Marcela GÓMEZ PITA por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA DLC S.A., Don Marcos Ariel LOPRETE por su propio derecho, en nombre y representación de la firma FHERSEL S.R.L., Don Miguel Ángel LEONI por su propio derecho y en nombre y representación de la firma DISTRIBUCIONES ARIO S.R.L., Don Sergio Fabián KINDERKNETCH por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., Don Claudio José ANTONELLI por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L., Don Fernando Javier TOBIO por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Don Jorge Omar VALGUARNERA por su propio derecho, en nombre y representación de la firma JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH, Don Santiago AGUIRRE por su propio derecho, en nombre y representación de la firma ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., Don José Manuel RODRÍGUEZ, Don Fabio Oscar URBANI, Don Luis Alberto GOMOLLÓN por su propio derecho, en nombre y representación de la firma GOMOLLON MAYORISTA S.A., Don Luciano Augusto DALLA BENETTA por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Facundo LLAMES por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TRANSFLET S.R.L., Don Patricio DROHOBYCKI por su propio derecho, en nombre y representación de la firma REFRESCOS OESTE S.R.L., Don Matías Adrián ROMERO por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L., Don Néstor Raúl BALDOMAR por su propio derecho, en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, Don Walter Ricardo LÓPEZ, Don Carlos Samuel KISSNER, Don Pedro Carlos NASER por su propio derecho, en nombre y representación de la firma SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Eloy MANERA por su propio derecho y en nombre y representación de la firma MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Don Oscar Enrique AMIGO, Don Gustavo Gabriel GARCÍA, Don Marcelo Ricardo GARCÍA, por su propio derecho y en nombre y representación de la firma DIHNAL S.R.L., Don German LUCI, Don Lucas Adrián MAHER y Don Agustín IRIGOYEN por su propio derecho, en nombre y representación de la firma AVANCE S.R.L., y las adhesiones efectuadas a esa presentación por: los señores Doña Liliana Graciela CECCHI, Don Miguel José GIRAUDO (M.I. N° 11.917), como Presidente de la firma M.J GIRAUDO S.A., Doña Camila KINEN, Claudia Marcela LIPPOLIS, Don Miguel Ángel MARTÍNEZ, en su carácter de Presidente de la firma DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., Don Daniel CASANOVA y Don Carlos Fernando SAN JUAN en su carácter de Gerente de la firma DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L., de ser tenidos por parte en las presentes actuaciones y/o en sus actuaciones vinculadas.

Que, en el caso concreto se advierte que, en caso de realizarse la presente operación tal como ha sido notificada, la participación de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (ANHEUSERBUSCH INBEV N.V/SA) (la adquiriente) pasaría a ser del SETENTA Y OCHO COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (78,43 %), según valor, y SETENTA Y OCHO COMA CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (78,59 %), según volumen, a la vez que desaparecería un competidor, aunque menor, y se agrandaría la distancia entre la líder y el único competidor que permanecería en el mercado. Todo ello agravado por el hecho de que ese único competidor obtiene un tercio de su participación de mercado gracias a la marca Budweiser cuya propiedad es de la líder, ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA, y debe ser devuelta como máximo en el año 2025, alcanzando en este escenario una participación del OCHENTA Y CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (84,05 %), en valor, y del OCHENTA Y CUATRO COMA SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (84,79 %) en volumen.

Que, la situación irregular de la marca Budweiser conlleva en la actualidad a que la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A.) carezca de los incentivos suficientes para realizar inversiones dirigidas a fortalecer la marca y las ventas de la marca Budweiser, como así también, utilizarla para competir vigorosamente con las firmas CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. y ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA. Ello así, con la estructura de mercado resultante, es alta la probabilidad de que la operación notificada genere efectos unilaterales significativos, es decir refuerce en términos significativos la posición dominante de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA) y la operación infrinja el Artículo 7° de la Ley N° 26.156.

Que, sin embargo, como se describió anteriormente, las notificantes han presentado un Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas para ceder o desinvertir a favor de la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. todas y cada una de las marcas que comercializa la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK y SABMILLER PLC (Isenbeck, Diosa, Warsteiner y Grolsch), más algunas marcas de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (Norte, Iguana y Báltica), más una suma de dinero.

Que, en contrapartida, la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA recibe de la firma COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. la terminación anticipada de la licencia de la marca Budweiser.

Que, en ese sentido, es necesario tener presente que la marca Miller ya ha sido transferida a la firma MOLSON COORS BREWING COMPANY y en la REPÚBLICA ARGENTINA, se le ha otorgado la licencia para producir y distribuir dicha marca a las firmas COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERCERA S.A. y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. como resultado de los remedios requeridos por las autoridades de defensa de la competencia en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para aprobar la operación.

Que, esta operación ha sido resuelta favorablemente, por cuanto mejora la estructura de la oferta en el mercado argentino, aunque – cabe adelantar - no en la cuantía suficiente para mitigar de manera sustantiva los efectos de la operación entre las firmas ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA y SABMILLER PLC, en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que del análisis efectuado en el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1375”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se desprende que el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas ofrecido por las partes, puede ser un remedio adecuado para mitigar los efectos de la operación de concentración económica notificada. Específicamente se concluye que con el mismo la estructura de la oferta se mantiene razonablemente igual que previo a la citada operación, con la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA como líder consolidado con participaciones del orden del SETENTA Y CINCO (75 %), en virtud de dicho canje por un lado esa posición no se ve aún más fortalecida y todo lo contrario, se fortalece su principal competidor en términos de una cartera de marcas mucho más variada y una total independencia, respecto de ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA, en cuanto a su manejo.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la propuesta instrumentada mediante el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas celebrado entre las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A., COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., de fecha 5 de septiembre de 2015, modificado con la oferta formulada el día 13 de diciembre de 2017 por la firma

ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y aceptada el día 19 de diciembre de 2017 por las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDASS.A., por el cual la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A., y/o alguna de sus empresas controladas transfieren las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica a la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A., y/o a alguna de sus empresas controladas y los terceros licenciantes de las marcas Warsteiner y Grolsch le otorgan la licencia a la firma COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A., y/o a algunas de sus empresas controladas para producir y distribuir esas marcas en la REPÚBLICA ARGENTINA y se rescinde de forma anticipada el contrato de licencia sobre la marca Budweiser, en el marco de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Subordínase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control de la firma SAB MILLER PLC por parte de la firma ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A., al cumplimiento íntegro de las obligaciones contenidas en el Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas citado en el artículo precedente, y las dispuestas en el punto VI del Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1375”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3º.- Concédase de forma definitiva a la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. la confidencialidad solicitada de: la base de datos de la consultora Millward Brown, solicitada con fecha 31 de enero de 2017, teniendo por presentado el resumen no confidencial del día 9 de enero de 2018; el Anexo Confidencial del informe preparado por Compass Lexecon titulado: “Análisis económico de los incentivos de CCU respecto a su licencia de explotación de la marca Budweiser en Argentina”.

ARTÍCULO 4º.- Tiénese por desistida a la firma OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. de la confidencialidad solicitada el día 31 de marzo de 2017 del Anexo III “Información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”.

ARTÍCULO 5º.- Exímase a las partes en virtud de lo establecido en el apartado b), punto c) del Anexo I de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, de acompañar la traducción de los siguientes documentos: traducción pública efectuada por traductor público matriculado en la REPÚBLICA ARGENTINA del Acuerdo de Cooperación suscripto el día 11 de noviembre de 2015 entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y SABMILLER PLC; el acuerdo celebrado entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y MOLSON COORS, a fin de vender la participación que la firma SABMILLER PLC poseía en la firma MOLSON COORS; acuerdo de producción exclusiva para la marca Miller en la REPÚBLICA ARGENTINA; acuerdo entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS para que esta última empresa adquiera ciertos activos y marcas que pertenecen a la firma SABMILLER PLC, entre las que se encuentra la marca Grolsch; acuerdo entre las firmas ANHEUSER-BUSH INBEV N.V/SA y ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD; acuerdo de licencia de las marcas Warsteiner y Grolsch; documento de Esquema del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE; decisión de la Autoridad de Competencia de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO 6º.- Recházase la solicitud de los señores Don Miguel Ángel SPADAVECCHIA (M.I. N° 13.362.733) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L, Don Carlos Alberto CARBONI (M.I. N° 4.748.573), Don Juan Carlos KUNZI (M.I. N° 10.744.255) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.A., Doña María Angélica CAMPAGNO (M.I. N° 13.445.603) por su propio derecho, Doña Patricia Marcela GÓMEZ PITA (M.I. N° 22.472.103) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA DLC S.A., Don Marcos Ariel LOPRETE (M.I. N° 29.093.161) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma FHERSEL S.R.L., Don Miguel Ángel LEONI (M.I. N° 12.822.140)

por su propio derecho y en nombre y representación de la firma DISTRIBUCIONES ARIO S.R.L., Don Sergio Fabián KINDERKNETCH (M.I. N° 21.073.354) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., Don Claudio José ANTONELLI (M.I. N° 14.844.757) por su propio derecho y en representación de la firma DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L., Don Fernando Javier TOBIO (M.I. N° 20.426.202) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Don Jorge Omar VALGUARNERA (M.I. N° 28.526.890) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH, Don Santiago AGUIRRE (M.I. N° 34.098.434) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., Don José Manuel RODRÍGUEZ (M.I. N° 7.655.362), Don Fabio Oscar URBANI (M.I. N° 20.443.744), Don Luis Alberto GOMOLLÓN (M.I. N° 20.032.539) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma GOMOLLON MAYORISTA S.A., Don Luciano Augusto DALLA BENETTA (M.I. N° 32.889.765) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Facundo LLAMES (M.I. N° 34.115.290) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma TRANSFLET S.R.L., Don Patricio DROHOBYCKI (M.I. N° 29.394.325) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma REFRESCOS OESTE S.R.L., Don Matías Adrián ROMERO (M.I. N° 29.283.739) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L., Don Néstor Raúl BALDOMAR (M.I. N° 12.824.639) por su propio derecho, en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, Don Walter Ricardo LÓPEZ (M.I. N° 22.333.293), Don Carlos Samuel KISSNER (M.I. N° 10.329.050), Don Pedro Carlos NASER (M.I. N° 17.354.716) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Don Eloy MANERA (M.I. N° 27.597.179) por su propio derecho y en nombre y representación de la firma MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Don Oscar Enrique AMIGO (M.I. N° 16.261.625), Don Gustavo Gabriel GARCÍA (M.I. N° 16.863.050), Don Marcelo Ricardo GARCÍA (M.I. N° 23.130.383), por su propio derecho, en nombre y representación de la firma DIHNAL S.R.L., Don German LUCI (M.I. N° 28.329.587), Don Lucas Adrián MAHER (M.I. N° 34.110.239) y Don Agustín IRIGOYEN (M.I. N° 25.032.657) por su propio derecho, en nombre y representación de la firma AVANCE S.R.L. y las adhesiones efectuadas a esa presentación por: los señores Doña Liliana Graciela CECCHI (M.I. N° 14.653.545), Don Miguel José GIRAUDO (M.I. N° 11.917), como Presidente de la firma M.J. GIRAUDO S.A., Doña Camila KINEN (M.I. N° 37.329.980), Doña Claudia Marcela LIPPOLIS (M.I. N° 22.179.221), Don Miguel Ángel MARTÍNEZ (M.I. N° 20.122.934) en su carácter de Presidente de la firma DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., Don Daniel Alberto CASANOVA (M.I. N° 17.557.725) y Don Carlos Fernando SAN JUAN (M.I. N° 28.521.033) en su carácter de Gerente de la firma DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L. de ser tenidos por parte en las presentes actuaciones y/o en sus actuaciones vinculadas.

ARTÍCULO 7°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “CONC.1375”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.03.14 12:28:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.14 12:28:59 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 8 de Febrero de 2018

Referencia: CONC. 1375 Dictamen Art. 13 inciso b)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0462129/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: “ANHEUSER -BUSCH INVEB N.V /SA Y SABMILLER PLC S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1375)” y en su acumulado el EX201734483723-APN-DDYME#MP, del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS SA Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación objeto de las presentes actuaciones, se produce en el extranjero, pero tiene efectos en Argentina y consiste en la transacción por medio de la cual ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V. (en adelante “AB INBEV”)

adquiere el control de SABMILLER PLC (en adelante “SABMILLER”, en adelante y conjuntamente con AB INBEV, “las partes”), lo cual fue anunciado por los Consejos de Administración de ambas compañías el día 11 de noviembre de 2015.

2. En Argentina, la operación, tal como fue notificada, implica que CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (en adelante “CMQ”), controlada por AB INBEV y CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK (en adelante “CASAI”), controlada por SABMILLER PLC, quedarían bajo el control de AB INBEV.
3. A nivel global, la operación, se instrumentó mediante la adquisición de SABMILLER por parte de una nueva compañía denominada “Newco” y luego NEWBELCO S.A./N.V.¹ (en adelante “NEWBELCO”) por medio de un proceso que se llevó a cabo en tres etapas, las cuales fueron descritas en el Acuerdo de Cooperación suscripto entre las partes el día 11 de noviembre de 2015: i) un esquema de transacción ratificado por un Tribunal de Reino Unido, según el cual cada accionista de SABMILLER recibió 100 acciones iniciales en “Newco”, por cada una de sus acciones en SABMILLER; ii) una oferta voluntaria según las leyes de Bélgica para la adquisición al contado por parte de AB INBEV de todas las acciones iniciales, según los cuales los accionistas de SABMILLER que optaron por esa alternativa, recibieron una remuneración al contado por sus acciones iniciales, las cuales se transformaron en acciones con restricciones sobre su transferencia; iii) una fusión inversa, según las leyes de Bélgica entre AB INBEV y NEWBELCO, según el cual los accionistas de AB INBEV se convirtieron en accionistas de NEWBELCO, siendo esta última la entidad superviviente.
4. Según se ha informado en las actuaciones, y el documento titulado: “Ratificación de la finalización de la fusión por absorción y operaciones de

¹ Conforme documentación acompañada en la presentación del 24 de enero de 2018.

capital relacionadas-Escritura Pública Definitiva²-, dicha fusión inversa ocurrió el 10 de octubre de 2016.

5. Como resultado de la transacción ALTRIA GROUP INC. y BEVCO LLC, accionistas de SABMILLER previo a la operación notificada, se convirtieron en accionistas minoritarios de NEWBELCO, con participaciones de como máximo del 10,81% y del 5,66% respectivamente, cada uno con el derecho a designar un miembro del directorio de NEWBELCO, lo cual le otorga los derechos necesarios para proteger su inversión.
6. Paralelamente a lo expuesto, y como resultado de un acuerdo de desinversión dirigido a facilitar la aprobación de la operación celebrada con el Departamento de Justicia de los EE.UU³, AB INBEV acordó la venta a MOLSON COORS BREWING COMPANY (en adelante “MOLSON COORS”) de la participación que SABMILLER posee en MILLER COORS LLC, un joint venture en Estados Unidos y Puerto Rico entre MOLSON COORS y SABMILLER, así como también el negocio de la marca Miller y Miller Lite. Como consecuencia de esta venta, AB INBEV y/o la nueva compañía resultante de la fusión, no resultará controlante de la marca Miller en la República Argentina. En la Argentina, la licencia de la marca Miller que era explotada por CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, ha sido transferida por MOLSON COORS a COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (CICSA), una empresa controlada por COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (CCU Argentina).
7. Adicionalmente y como consecuencia de compromisos de desinversión ofrecidos en la Comisión Europea, también dirigidos a facilitar la aprobación de la operación⁴, AB INBEV ha aceptado, de forma condicionada al cierre de la operación, la oferta vinculante de ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (en

² Documentación acompañada en la presentación de fecha 24 de enero de 2018

³ Disponible en: <https://www.justice.gov/atr/case/us-v-anheuser-busch-inbev-sanv-and-sabmiller-plc>

⁴Case M.7881-AB INBEV/SABMILLER, decisión disponible en http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7881

adelante “ASAHI”), para adquirir ciertos activos y marcas que pertenecían a SABMILLER, por lo cual el control sobre estas marcas y activos por parte de AB INBEV, no será permanente. Dichas marcas y activos, incluyen: i) la totalidad del negocio de la marca Peroni en Italia, propiedad de BIRRA PERONI S.R.L., incluyendo la venta de la marca Peroni a nivel mundial (excluyendo Estados Unidos), las tres cervecerías Peroni ubicadas en Italia, junto con todas las marcas italianas locales actualmente producidas en dichas cervecerías Peroni; ii) la totalidad del negocio Grolsch en los Países Bajos, actualmente propiedad de KONINKLIJKE GROLSCH N.V, incluyendo la marca Grolsch a nivel mundial (excluyendo Estados Unidos), la cervecería Grolsch, junto con las marcas locales fabricadas allí; iii) la participación del 51% en GROLSCH UK LTD, un joint venture entre SABMILLER y KONINKLIJKE GROLSCH N.V y MOLSON COORS); iv) la marca Meantime y los negocios relacionados en el Reino Unido, junto con todas las compañías relacionadas.

8. En cuanto a la marca Grolsch, la cual AB INBEV vendió a ASAHI, AB INBEV y dicha sociedad suscribieron un Acuerdo de Producción y Distribución Exclusiva para Argentina el 11 de octubre de 2016, con una vigencia de 18 meses desde su suscripción⁵. En virtud de ese acuerdo, ASAHI mantiene contrato de licencia con CASAI para la producción distribución, distribución de cerveza marca “Grolsch”⁶, a pesar de las desinversiones acordadas en jurisdicción europea, la precitada marca seguiría bajo el control de AB INBEV en la Argentina, a través del contrato con ISENBECK y por el tiempo en que se extienda dicho acuerdo de producción y distribución
9. Por último y como consecuencia de la operación notificada, en Argentina, AB INBEV resultaría la controlante final de CASAI y de la marca

⁵ Ver al respecto presentación de fecha 19 de junio de 2017 y la documentación allí acompañada.

⁶ Dicho acuerdo ha sido acompañado en la presentación de fecha 24 de enero de 2018.

ISENBECK y por consiguiente de sus marcas propias: Isenbeck y Diosa y de las marcas que le fueran licenciadas (Warsteiner, Grolsch y Miller), estas últimas sujeto a los términos y plazos establecidos en los respectivos acuerdos de licencia.

10. Finalmente, en cuanto al cierre, las partes informaron que la denominada “fusión inversa”, según la cual los accionistas de AB INBEV se convirtieron en accionistas de “NEWBELCO, tuvo lugar el 10 de octubre de 2016⁷.
11. Las partes notificaron la operación el primer día hábil con posterioridad a la fecha antes enunciada.

I.2. La Actividad De Las Partes

I.2.1. Por La Parte Compradora

12. AB INBEV, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Bélgica, y es una compañía cervecera resultante de la unión entre ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, INC. y la compañía belga INBEV N.V / S.A⁸. Sus accionistas son: i) STICHTING ANHEUSER BUSCH INVEB que tiene el 41,27%, y que es una fundación organizada bajo las leyes de Holanda que representa los intereses de las familias belgas fundadoras de INTERBREW (principalmente representadas por EUGENIE PATRI SEBASTIEN S.A.) y los intereses a las familias brasileiras que anteriormente eran los accionistas controlantes de AMBEV (representados por BRC S.A.RL); ii) EPS S.A. (8,28%); iii) EPS PARTICIPATIONS, una sociedad incorporada en Luxemburgo; iv) RBC, una sociedad incorporada en Luxemburgo; v) RAYVAX, una sociedad incorporada en Bélgica; vi)

⁷ Cfe. lo informado en presentación de fecha 2 de diciembre de 2016. Se destaca que el comunicado de prensa acompañado, refleja la concreción de la segunda etapa de la operación, referida a la oferta voluntaria para la adquisición al contado de AB INBEV de todas las acciones iniciales de SABMILLER y que las partes han manifestado en la presentación del 24 de enero de 2018 que no existió ningún acto formal de cierre de la operación, fuera del cumplimiento de los contratos mediante los que se instrumentó la misma.

⁸ Dicha operación tramitó ante esta Comisión Nacional mediante Expediente N° S01:0493418/2008 (Conc.733), caratulada: “INVEB N.V S.A. Y ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC.S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156” y fue autorizada mediante Resolución SCI N° 120 de fecha 6 de noviembre de 2012, Dictamen CNDC N° 954 de fecha 10 de octubre de 2012.

SEBASTIEN HOLDING NV/SA, una sociedad incorporada en Bélgica; vii) FONDS VOORZITTER VERHELST SPRL, una sociedad incorporada en Bélgica⁹.

13. AB INBEV, a través de las sociedades inversoras AB INVEB NEDERLAND HOLDING B.V, INTERBREW INTERNATIONAL B.V, ambas registradas de conformidad con las leyes de los Países Bajos y AMBREW S.A., una sociedad registrada en Luxemburgo, controla a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV (en adelante “AMBEV”), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil.
14. En Argentina, AMBEV, controla directa o indirectamente a:
15. CERVECERIA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (CMQ), una empresa constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la fabricación y comercialización de cervezas, gaseosas y bebidas isotónicas, así como también a la fabricación de malta-que en su mayoría es utilizada por la misma compañía para fabricar sus cervezas. La composición social de CMQ es la siguiente: i) LATIN AMERICA SOUTH INVESTMENT S.L. una sociedad española que posee el 94,74%, mientras que la restante participación del 5% y del 0,26% está en poder la sociedad uruguaya LINTHAL S.A y de accionistas minoritarios no pertenecientes al grupo económico¹⁰.
16. Por su parte CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (CMQ) tiene participación en las siguientes sociedades constituidas en Argentina:
17. PATAGONIA BREWING COMPANY S.A. (en adelante “PATAGONIA”)¹¹, una compañía dedicada a la fabricación y producción de

⁹ Las partes informaron en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016 que se incorporaron como socios, con acciones limitadas, ALTRIA GROUP INC. y BEVCO LLC que eran los principales accionistas de SABMILLER.

¹⁰ De acuerdo al balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

¹¹ Las partes informaron en la presentación de fecha 11 de noviembre de 2016 que por un error involuntario consignaron en el Formulario F1 el nombre de esa compañía como CERVECERÍA PATAGONIA S.A. y a su vez en la presentación de fecha

cerveza de tipo artesanal, en la que CMQ posee el 95%, estando el 5% restante en poder de PUBLICIDAD RELATOR S.A.C DE MANDATOS Y SERVICIOS (en adelante “RELATOR”), siendo esta última una empresa dedicada a prestar servicio de agencia de publicidad, en la que CMQ posee una participación del 95%.

18. MALTERÍA PAMPA S.A., una sociedad dedicada a la producción y comercialización de malta y cebada cervecera, con una participación del 60%. La restante participación del 40% está en poder de MONTHIERS S.A. una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Oriental del Uruguay.
19. AB INBEV también controla indirectamente en Argentina a ANHEUSER BUSCH LATIN AMERICA DEV (en adelante “ABLAD”), que es una subsidiaria/sucursal de ANHEUSER BUSCH, INC (actualmente denominada ANHEUSER BUSCH LLC). La actividad principal de ABLAD es administrar el contrato de licencia celebrado entre AB-LLC y COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (en adelante “CCU ARGENTINA”), en relación a la marca “Budweiser”.
20. Dos compañías holding: HOHNECK S.A., con una participación del 50,69%. y LAMBIC HOLDINGS S.A. (87,1%).
21. Asimismo, AMBEV participa en Argentina en forma indirecta en ECO DE LOS ANDES S.A., una compañía constituida en la República Argentina cuyo objeto social es la investigación, exploración, producción, tratamiento, venta, distribución, importación y exportación de agua envasada y de otras bebidas sin alcohol, donde participa con el 48,94%, mientras que la restante participación accionaria que asciende a 50,95% está en poder de NESTLÉ WATERS S.A.S¹², una sociedad constituida de conformidad con las leyes de

2 de diciembre de 2017 informaron que ZÁRATE ENDULZANTES NATURALES S.A., era la anterior denominación de PATAGONIA BREWING COMPANY S.A. conforme da cuenta el cambio de denominación social obrante a fs.530/539.

¹² Conforme balance de ECO DE LOS ANDES S.A. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

Francia, que, según lo informado por las partes en el Formulario F1 no tiene vinculación societaria con AB INBEV, ni con sus afiliadas.

22. Tal como lo exponen las partes, a modo de síntesis, cable concluir que, en Argentina, AB INBEV indirectamente es: i) el controlante final de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (CMQ) y de CERVECERÍA PATAGONIA; ii) controlante de ABLAD, sociedad administradora de la licencia de la marca Budweiser para la Argentina y iii) uno de los co-controlantes de ECO DE LOS ANDES S.A.

I.2.2. Por la Empresa Adquirida

23. SABMILLER, es una compañía incorporada de conformidad con las leyes de Reino Unido, que cotiza en las bolsas de Johannesburgo y Londres dedicada a la producción, marketing, y distribución de cerveza y bebidas no alcohólicas a través de sus subsidiarias y en forma conjunta con sus compañías asociadas. Sus socios, previo a la operación notificada eran: i) ALTRIA GROUP INC., una sociedad constituida en Estados Unidos (26,60%); ii) BEVCO LLC (13,92%); iii) BLACKROCK, INC. (3,11%); iv) PÚBLICO INVERSOR (3,43%); v) otros accionistas que tienen menos del 3% (52,94%).
24. Esta compañía fue constituida originalmente como SOUTH AFRICAN BREWERIES (SAB), luego, en 1999 constituyó una nueva compañía holding denominada SAB PLC. Finalmente en el año 2002 adquirió MILLER BREWER COMPANY de ALTRIA GROUP, cambiando su denominación a SABMILLER PLC¹³.
25. SABMILLER opera en cinco regiones geográficas: América Latina, África, Asia Pacífico, Europa y Norteamérica, en donde se basan principalmente sus

2015.

¹³ Las partes informaron en el Formulario F1 que SABMILLER adquirió una participación mayoritaria en BAVARIA S.A, en el año 2005 y luego adquirió la marca FOSTERS en el año 2011 excepto en Reino Unido y Europa donde la marca FOSTERS es propiedad de HEINEKEN.

operaciones de fabricación, distribución, así como también sus clientes. Sus ventas al resto del mundo son realizadas a través de sus socios locales para la distribución.

26. SABMILLER cuenta con una cartera de más de 200 cervezas que incluye marcas globales y regionales, tales como Grolsch (salvo en Reino Unido), Peroni Nastro Azzuro, Miller Genuine Draft y Pilsner Urquell; también cuenta con marcas regionales, tanto en forma individual, como con socios bajo la forma del “joint venture”.
27. En Argentina, SABMILLER, controla a través de SABMILLER SOUTHERN INVESTMENT LIMITED, una sociedad inversora constituida de conformidad con las leyes de Reino Unido a CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK (en adelante “CASAI”), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Argentina, dedicada a la producción y comercialización de cerveza, malta y sus derivados.
28. CASAI controla a BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENTINA S.A. (99,99%), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Argentina dedicada a la comercialización, marketing, distribución, representación, suministro, transporte, exportación e importación de todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas minerales, gaseosas, jugos concentrados y todo tipo de productos alimenticios en su carácter de compañía de servicios.
29. Asimismo, en forma indirecta, SABMILLER controla a través de RACETRACK PERÚ S.R.L. a UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA (en adelante “BACKUS”), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Perú, que, de acuerdo a lo informado por las partes en el Formulario F1, realiza un número muy pequeño de exportaciones hacia Argentina de la cerveza marca “Cusqueña

Dorada”, en su presentación de 330 ml, a través del importador GOODIES S.A., con quien, según lo informado, no mantiene contrato formal.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

30. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
31. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° incisos a) y c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
32. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

III. 1. Procedimiento en el Expediente N° S01:0462129/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: “ANHEUSER -BUSCH INVEB N.V /SA Y SABMILLER PLC S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1375)”

33. El día 11 de octubre de 2016, las partes, notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia. Entre la documentación acompañada se encuentra un estudio económico titulado: “Análisis econométrico de las relaciones entre la cerveza y otras bebidas alcohólicas” y un estudio sobre “Tracking de consumo de bebidas alcohólicas”.

34. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SCDyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, esta Comisión Nacional formuló observaciones al Formulario F1 con fecha 14 de noviembre de 2016, haciéndole saber a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de noviembre de 2016 y que quedaría suspendido con la notificación de dicho proveído y así continuaría hasta tanto las partes dieran respuesta a las observaciones efectuadas. Dicha providencia se notificó con fecha 14 de noviembre de 2016.
35. El día 25 de noviembre de 2016 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación en la que solicitó la citación a audiencia de quienes elaboraron los informes económicos acompañados por las partes junto al Formulario F1.
36. Con fecha 19 de diciembre de 2016 compareció a prestar declaración testimonial la Lic. Manuela Urrutia en su carácter de responsable de elaboración del estudio presentado por la consultora Millward Brown. En dicha audiencia se comprometió a aportar la base de datos a partir de la cual realizaron el informe obrante en las actuaciones.
37. El día 16 de diciembre de 2016 el Dr. Gabriel Bouzat en su carácter de apoderado de AB INBEV solicitó la unificación de personería de SAB MILLER, disuelta como consecuencia de la operación, en cabeza suyo. Tras varios requerimientos efectuados sobre el punto, finalmente el día 26 de abril de 2017 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación, tras lo cual, y habida cuenta ello, y surgiendo de la documental acompañada el carácter de continuadora de SAB MILLER LIMITED de SAB MILLER PLC, el día 9 de mayo de 2017, esta Comisión Nacional hizo lugar al pedido de unificación de personería de SAB MILLER LIMITED en cabeza del Dr. Gabriel Bouzat.
38. El día 20 de diciembre de 2016 compareció a prestar declaración testimonial el Dr. Diego Petrecolla. En el marco de dicha audiencia se comprometió a

aportar la base de datos a partir de la cual realizó el informe presentado y un trabajo de tesis que utiliza ciertas técnicas en relación a la sustitución entre bebidas alcohólicas.

39. El día 30 de enero de 2017 compareció a prestar declaración testimonial el Vicepresidente de la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES UNIDOS DE ARGENTINA S.A. (en adelante “ACUDA”). En el marco de dicha audiencia el testigo se comprometió a aportar cierta documentación.
40. El día 1º de febrero de 2017 compareció a prestar declaración testimonial el señor Ezequiel Gussoni, Gerente de Ventas de COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (en adelante “CICSA”), sociedad controlada por COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. (CCU). En el marco de dicha audiencia se comprometió a aportar cierta información y documentación.
41. El día 2 de febrero de 2017 compareció a prestar declaración testimonial el Presidente de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. En el marco de dicha audiencia se comprometió a aportar cierta información y documentación.
42. El día 31 de enero de 2017 el apoderado de AB INBEV acompañó la base de datos del informe de la consultora “Millward Brown” y solicitó la confidencialidad de la misma, tras lo cual el día 13 de febrero de 2017, esta Comisión Nacional le hizo saber que el soporte magnético acompañado era ilegible.
43. El día 7 de febrero de 2017 el Vicepresidente de ACUDA acompañó la documentación a la cual se había comprometido a aportar en la audiencia.
44. El día 17 de febrero de 2017 el Presidente de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A., acompañó parcialmente la documentación a la que se había comprometido aportar en la audiencia.

45. El día 23 de febrero de 2017 el señor Ezequiel Gussoni, en su carácter de Gerente de Ventas de CICSA (CCU) efectuó una presentación en la que acompañó cierta información a la que se había comprometido en la audiencia.
46. El día 24 de febrero de 2017 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación en la que acompañó parte de la información requerida en la audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2016.
47. El día 9 de marzo de 2017, y sin perjuicio de encontrarse pendiente de respuesta las observaciones efectuadas a las partes respecto del Formulario F1, como así también de posibles futuros requerimientos sobre el mismo, se le hizo saber a las partes que debían acompañar el Formulario F2 para lo cual debería considerarse como “producto involucrado” exclusivamente a las cervezas. Asimismo, se les hizo saber que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 continuaría suspendido hasta tanto las partes dieran cumplimiento a lo requerido en el Formulario F1 y que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes presentaran el Formulario F2 solicitado.
48. El día 20 de marzo de 2017 el apoderado de AB INBEV acompañó la base de datos utilizada por la consultora “Millward Brown”, conforme a lo solicitado en la audiencia de fecha 19 de diciembre de 2017, tras lo cual el día 30 de marzo de 2017 y conforme fuera solicitado por el apoderado de AB INBEV en la presentación de fecha 31 de enero de 2017 en la que solicitó la reserva y confidencialidad de dicha base de datos, esta Comisión Nacional ordenó reservar por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional dicha información y formar “Anexo Confidencial Reservado I- base de datos de MILLWARD BROWN en formato pendrive (Conc.1375).
49. El día 28 de marzo de 2017 el señor Ezequiel Gussoni, Gerente de Ventas de CICSA (CCU) efectuó una presentación en la que acompañó cierta

información y documentación, conforme a lo solicitado en la audiencia oportunamente celebrada.

50. El día 31 de marzo de 2017 el Presidente de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. efectuó una presentación a fin de completar lo solicitado en el marco de la audiencia testimonial oportunamente celebrada y solicitó la confidencialidad del Anexo III: “información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”, tras lo cual el día 5 de abril de 2017, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional dicha documentación y formar “Anexo II-confidencial provisorio-Conc.1375-información de OTRO MUNDO BREWING COMPANY”.
51. El día 31 de marzo de 2017 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación en la que completó la información requerida en el marco de la audiencia celebrada el día 20 de diciembre de 2016.
52. Atento a lo ordenado en el Expediente N° S01:0067885/2016 (C.1589) y en virtud de lo planteado por COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A., se ordenó agregar copia a las presentes actuaciones de cierta documentación e información obrante en aquel expediente¹⁴.
53. El día 12 de mayo de 2017 el señor Ezequiel Gussoni, Gerente de Ventas de CICSA (CCU), efectuó una presentación, en relación a la situación sobre la licencia de la marca “Budweiser”, y acompañó estudios económicos vinculados a la misma, tras lo cual el día 29 de mayo de 2017, esta Comisión nacional ordenó agregar la documentación acompañada, a excepción del Anexo Confidencial acompañado en sobre cerrado del informe preparado por

¹⁴ Se destaca que por el mencionado expediente tramita una denuncia formulada por COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. Y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. contra AB INBEV y CMQ por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

Compass Lexecon, titulado: análisis económico de los incentivos de CCU ARGENTINA respecto a su licencia de explotación de la marca “Budweiser en Argentina”.

54. En la misma fecha los apoderados de CICSA y CCU ARGENTINA efectuaron una presentación en relación a la situación de la marca “Budweiser”.
55. A fs. 1934/1960 se agregaron ciertas copias del Expediente N° S01:0409434/2016 (C.1615), en virtud de lo dispuesto por la Resolución CNDC N° 47 de fecha 8 de agosto de 2017¹⁵.
56. El día 18 de agosto de 2017 las partes presentaron de forma parcial el Formulario F2.
57. El día 15 de septiembre de 2017 las partes presentaron un Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas, celebrado entre AB INBEV, COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. (CCU) Y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (en adelante “el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN”), celebrado el 5 de septiembre de 2017 y dirigido a despejar cualquier potencial preocupación de defensa de la competencia que la CNDC pudiera tener respecto de la adquisición de SABMILLER cuya traducción pública fue acompañada el día 4 de octubre de 2017.
58. El día 27 de octubre de 2017 las partes acompañaron un informe económico en relación al PREACUERDO DE DESINVERSIÓN.
59. El día 1 de noviembre de 2017 las partes efectuaron una presentación en relación al Formulario F2.
60. Los días 6 y 8 de noviembre de 2017, los apoderados de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. (CCU) y de CCU ARGENTINA efectuaron

¹⁵ En dicho expediente tramita una denuncia formulada por OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. contra CMQ por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

una presentación en relación al PREACUERDO DE DESINVERSIÓN y solicitaron ser parte en las presentes actuaciones.

61. El día 22 de noviembre de 2017 esta Comisión Nacional efectuó observaciones al Formulario F1, haciéndole saber a las partes que hasta tanto dieran respuesta a las observaciones efectuadas mediante proveído de fecha 1 de junio de 2017 y en dicho proveído continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156. El 27 de noviembre de 2017 el apoderado de las partes presentó un recurso de reposición con jerárquico en subsidio contra la providencia de fecha 22 de noviembre de 2017, habiendo desistido del mismo con fecha 29 de diciembre de 2017.
62. El día 19 de diciembre de 2017, el señor Secretario de Comercio dictó la Resolución número: RESOL-2017-939-APN-SECC#MP que recepitó el Dictamen CNDC N° 255 de fecha 22 de noviembre de 2017, en la cual resolvió: i) rechazar el carácter de parte de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A.; ii) formar con ciertas copias de las presentes actuaciones un expediente caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/S.A., SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”.
63. El día 22 de diciembre de 2017 se formó el expediente N° EX-2017-34483726- -APN-DDYME#MP (CONC. 1375), caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS SA Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS.”, cuyo procedimiento expondremos en el punto siguiente.
64. El día 27 de diciembre de 2017 se ordenó agregar copias del Expediente N° S01: 0464588/2016, caratulado: “SOUTH AFRICAN BREWERIES-

MILLER (SAB MILLER) Y ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. (AB INBEV) S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1620)¹⁶.

65. En la misma fecha se ordenaron agregar copias de la presentación efectuada el día 14 de noviembre de 2017 en el marco del Expediente N° S01:0067885/2016 (C.1589) y su acumulada Expediente N° S01:0409434/2016 (C.1615), por el apoderado de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A.
66. El día 10 de noviembre de 2017 los distribuidores de ISENBECK efectuaron una presentación efectuando consideraciones sobre la operación, solicitando ser parte y audiencia en las actuaciones, tras lo cual esta Comisión Nacional, ordenó agregar la presentación efectuada y pasar las actuaciones a despacho.
67. El día 21 de diciembre de 2017 las partes acompañaron una modificación al PREACUERDO DE DESINVERSIÓN, tras lo cual esta Comisión Nacional solicitó que acompañen el mencionado documento firmado por los intervinientes y en el que consten las fechas de ambos instrumentos. Asimismo, se les hizo saber a las partes que hasta tanto dieran respuesta a ello, a las observaciones del 1 de junio de 2017 y a lo solicitado en la providencia de fecha 22 de noviembre de 2017 continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.
68. El día 22 de diciembre de 2017 se formó el expediente EX2017-34483726 DDYME-CNDC#MP caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS SA Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS.”, cuyas partes son AB INBEV, SABMILLER, CCU y CCU ARGENTINA, a efectos

¹⁶ Se destaca que por el mencionado expediente tramitó una denuncia efectuada por la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA (ACUDA) contra SABMILLER y AB INBEV, y cuyo objeto fue la oposición la fusión objeto de las presentes actuaciones. Por ello mediante resolución número: RESOL-2017-386-APN-SECC#MP, se resolvió el archivo de las actuaciones y la extracción de copias del mismo y su agregación al presente expediente.

de tramitar las informaciones relativas a la propuesta de desinversión sin exponer a la vista del comprador propuesto la información de las partes notificantes obrantes en el Expediente N° S01:0462129/2016, todo ello en línea con las mejores prácticas internacionales que recomiendan respetar los principios de transparencia y confidencialidad.¹⁷

69. El día 3 de enero de 2018 se presentaron tres distribuidores de ISENBECK a fin de realizar manifestaciones sobre la operación.
70. El día 8 de enero de 2018 prestó declaración testimonial uno de los distribuidores de ISENBECK.
71. El día 8 de enero de 2018 el apoderado de las partes acompañó la modificación efectuada al Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas, debidamente suscripta por los intervinientes.
72. En la misma fecha el apoderado de las partes y el de CICSA y CCU ARGENTINA efectuaron presentaciones mediante las cuales acompañaron los resúmenes no confidenciales que fueran oportunamente solicitados.
73. El día 16 de enero de 2018, esta Comisión Nacional ordenó agregar copia de la presentación efectuada el 10 de enero de 2018 por el apoderado de AB INBEV y de SABMILLER en el Expediente EX 2017-34483726-APN-DDYME#MP.
74. El día 24 de enero de 2018 la apoderada de AB INBEV y de SABMILLER efectuó una presentación en relación a las observaciones formuladas el 22 de noviembre de 2017.
75. El día 25 de enero de 2018 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación, reanudándose a partir del día hábil posterior al indicado, el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

¹⁷ International Competition Network (2017). ICN Recommended Practices For Merger Notification And Review Procedures (Revised 2017); International Competition Network (2016). Merger Remedies Guide, 2016.

III.2. Procedimiento en el EX2017-34483726 DDYME-CNDC#MP caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS SA Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINAS.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS.”

76. El día 22 de diciembre de 2017 se formó el expediente antes referido, cuyas partes son AB INBEV, SABMILLER, CCU y CCU ARGENTINA.
77. Tal como resulta de la Resolución número: RESOL-2017-939-APN-SECC#MP dicho expediente se formó con las copias de ciertas presentaciones obrantes en el Expediente N° S01:0462129/2016 (Conc.1375).
78. Precisamente y de la presentación efectuada el 6 de noviembre de 2017 por CCU y CCU ARGENTINA, resulta lo siguiente en relación a la conformación del grupo económico al que pertenecen:
79. CCU es una sociedad pública constituida conforme las leyes de la República de Chile, cuyas acciones son comercializadas en los mercados bursátiles de Chile y de Nueva York. Sus principales accionistas son: QUIÑENCO S.A., holding de la familia chilena Luksic, y Heineken, quienes a través de INVERSIONES Y RENTAS S.A. poseen el 53,16% de la propiedad de la compañía. El resto de las acciones están divididas entre distintos accionistas minoritarios¹⁸.
80. CCU participa en los negocios de cervezas, pisco, ron, vino, sidra, gaseosas, néctares, aguas envasadas y bebidas funcionales.
81. CCU ARGENTINA, es una sociedad holding controlada indirectamente por CCU, empresa constituida de conformidad con las leyes de la República

¹⁸ Dichos accionistas son: i) INVERSIONES Y RENTAS S.A. (53,16%); ii) BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES (16,99%); iii) JP MORGAN CHASE BANK (10,51%); iv) INVERSIONES IRSA LTDA. (6,84%); v) BANCO ITAÚ CORPBANCA POR CTA.DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (4,36%).

Argentina, controlada por INVEX CCU LTDA. (80,65%) e INVERSIONES INVEX CCU 2 LTDA. (19,35%), ambas constituidas conforme a las leyes de la República de Chile.

82. CICSA es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la producción y comercialización de cervezas, sidras, aperitivos, licores, gaseosas, pisco, vinos y energizantes. Produce y comercializa las siguientes marcas correspondientes a distintos segmentos de cervezas: Heineken, Imperial, Schneider, Budweiser, Salta, Santa Fé, Kunstmann, Palermo, Córdoba, Bieckert, Sol y Amstel. A partir del año 2017, ha obtenido la licencia para la comercialización de la marca “Miller”.
83. CICSA está directamente controlada por CCU ARGENTINA (67,73%) y por INVERSIONES INVEX CCU 2 LTDA. (33,27%).
84. A su vez CICSA controla a otras dos sociedades con actividad en Argentina:
- i) SAENZ BRIONES Y COMPAÑÍA S.A.I.C., dedicada a la elaboración de sidras y licores y a LOS HUEMULES S.R.L.
85. A fin de completar el procedimiento, se destaca que con fecha 5 de enero de 2018 esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento con observaciones sobre el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN, a las partes de dicho expediente.
86. El día 10 de enero de 2018, el apoderado de AB INBEV y de SABMILLER efectuó una presentación en relación al requerimiento efectuado, tras lo cual esta Comisión Nacional ordenó agregar la presentación efectuada y pasar las actuaciones a despacho.
87. Los días 15 y 16 de enero de 2018 el apoderado de CCU efectuó sendas presentaciones, en relación al requerimiento efectuado, tras lo cual esta Comisión nacional ordenó agregar la presentación efectuada y pasar las

actuaciones a despacho.

88. Atento el estado del expediente, con fecha 31 de enero de 2018 se dispuso la acumulación de las actuaciones que tramitan por el EX2017-34483726 DDYME-CNDC#MP caratulado: “ANHEUSER BUSCH INBEV NV/SA, SABMILLER, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS SA Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. S/ ANÁLISIS PROPUESTA DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” al expediente principal N° S01:0462129/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: “ANHEUSER -BUSCH INVEB N.V /SA Y SABMILLER PLC S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1375)” a fin de resolverlos de manera conjunta.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

89. La presente operación se ha producido en el exterior, específicamente en la ciudad de Londres, Inglaterra, y ha consistido en la adquisición por parte de AB INBEV del control de SABMILLER.
90. AB INBEV y SABMILLER son, respectivamente, la primera y la segunda empresa fabricante de cerveza a escala global, con una cuota conjunta, estimada según volumen, del 30% de las ventas a nivel mundial. La operación, por tanto, es una concentración horizontal a escala global, a partir de la cual AB INBEV adquiere a su mayor competidor. La incorporación de la cartera de SABMILLER aporta a AB INVEB un mayor alcance global, pasando la compradora a estar presente en todos los continentes de manera directa. Asimismo, a partir de la presente operación, SABMILLER pasa a ser una unidad de negocios de AB INBEV, al mismo tiempo que deja de operar en las bolsas de comercio internacionales. A su vez, AB INBEV ha

comenzado a operar en la bolsa de comercio de Bruselas como ABI, en la de Nueva York como BUD y en la de Johannesburgo como ANH.

91. AB INBEV es una empresa que opera a nivel internacional en la producción y comercialización de cerveza, con fuerte presencia en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, y cierta presencia en el continente asiático. A la vez, se encuentra presente en muchos países del mundo en la comercialización de otras bebidas con alcohol y bebidas sin alcohol. AB INBEV posee una cartera de más de 200 marcas de cervezas, entre las cuales se encuentran las marcas que se comercializan a nivel mundial, como Budweiser, Corona y Stella Artois, marcas que se comercializan en varios países del mundo, como Beck's, Leffe y Hoegaarden, y un número amplio de marcas locales, entre las que se encuentran Antarctica, Brahma, Negra Modelo, Quilmes y Skol, por mencionar algunas de las marcas principales en Latinoamérica. AB INBEV posee sede en Bélgica y sus acciones cotizan en las principales bolsas de comercio del mundo, como la de Bruselas, Nueva York, México y Johannesburgo. La firma es el resultado de la fusión realizada en el año 2008 entre las empresas Inbev y Anheuser-Busch. Inbev era una empresa cervecera creada a partir de la fusión entre la empresa belga, Interbrew, y la firma brasilera, AmBev, mientras que Anheuser-Busch era una empresa cervecera de Estados Unidos, cuyos inicios se remontan al año 1852, heredera, a su vez, de la cervecera Den Hoorn, originalmente fundada en Leuven, Bélgica en 1366. En 2013, AB INBEV adquirió la firma mexicana Grupo Modelo, incorporando las marcas de esta empresa a su cartera, como Corona y Negra Modelo.

92. SABMILLER es una compañía británico-sudafricana que surgió por la fusión de South African Breweries y Miller Brewing en el año 2002, a la cual se le ha adicionado la firma BAVARIA S.A., a partir de una nueva fusión realizada en el año 2005. La firma opera a nivel internacional en la

producción y comercialización de cerveza, con presencia en África, Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Australia en Oceanía. A la vez, se encuentra presente, en muchos países, en la comercialización de bebidas sin alcohol. La cartera de cervezas de SABMILLER se compone de más de 200 marcas, entre las cuales se encuentran las marcas globales Grolsch, Peroni, Miller y Pilsner y una variedad de marcas locales que son comercializadas por SABMILLER de manera individual o en sociedad con otras empresas de operatoria nacional o regional. SABMILLER fue fundada en 1895 en Sudáfrica y, a fuerza de adquisiciones y Joint Ventures, se ha expandido internacionalmente. La empresa posee sede en el Reino Unido, y sus acciones cotizan en las bolsas de comercio de Londres y Johannesburgo.

93. A razón del impacto de la operación a escala mundial, la concentración ha sido analizada por distintas autoridades de defensa de la competencia, entre las cuales se encuentran el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea. En ambas jurisdicciones la operación suscitó objeciones, las cuales fueron subsanadas a través de distintas cesiones de activos (o desinversiones). A consecuencia de ello, se observa que la operación AB INVEB/SABMILLER no ha reposicionado a AB INVEB en esas jurisdicciones, aunque sí lo ha hecho en el resto del mundo, particularmente en el continente africano, India y Australia. En Argentina, las cesiones de activos requeridas en dichas jurisdicciones han tenido un impacto marginal, según se describe a continuación.
94. En jurisdicción estadounidense, previo a la operación, las firmas eran la primera y la segunda empresa en volumen de ventas, con una participación conjunta a nivel nacional de más de 70%, alcanzando cuotas aún superiores en algunos mercados locales del país. El Departamento de Justicia arribó a la conclusión de que los efectos unilaterales de la operación podían ser muy significativos, particularmente en lo que refiere al aumento de precios. Con

las cesiones de activos acordadas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la autoridad ha impedido la fusión entre los activos de ambas empresas en el mercado estadounidense, siendo que el principal activo de SABMILLER en ese país – la cartera de la marca Miller, segunda en ventas en Estados Unidos - fue cedido en su totalidad a MOLSON COORS BREWING COMPANY (Denver, EE.UU.). Con esta operación, MOLSON COORS BREWING COMPANY se constituyó en la mayor empresa cervecera de Estados Unidos.

95. Como se anticipó, la desinversión requerida por las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia tuvo un correlato en jurisdicción argentina por cuanto MOLSON COORS BREWING COMPANY procedió a transferir la licencia de la marca Miller a COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (CICSA, controlada por CCU ARGENTINA), siendo que antes dicha marca era comercializada por CASAI. Por tanto, la marca Miller en Argentina no pasaría a integrar el portafolio de AB INVEB, sino el de su principal competidora.
96. En jurisdicción europea, la operación implicaba la fusión entre las empresas número dos y tres del mercado, con una participación conjunta superior al 40% en varios países del continente. La Comisión Europea arribó a la conclusión de que la operación tenía riesgos de afectar la competencia tanto por sus efectos unilaterales (probables subas de precios allí donde la participación conjunta era especialmente alta – como los mercados de Holanda, Italia, Hungría, Rumania, República Checa, Polonia y Eslovaquia) como por generar una estructura de incentivos proclives a facilitar un comportamiento oligopólico a escala continental (efectos coordinados). Similar a lo acaecido en jurisdicción estadounidense, en jurisdicción europea se acordaron cesiones de activos en una magnitud tal que han impedido la fusión entre los activos de las empresas en Europa. En efecto, se acordó

vender todos los activos que poseía SABMILLER en Europa Oriental, la totalidad del negocio de la marca Peroni en Italia, la totalidad del negocio de la marca Grolsch en los Países Bajos y la totalidad del negocio de la marca Meantime en el Reino Unido, a la firma Asahi Group Holdings, LTD (Tokio, Japón), primer fabricante de cervezas en Japón. Adicionalmente, se vendió el 49% de las acciones que SABMILLER poseía en China Resources Snow Breweries Ltd (Beijing, China) a la firma China Resources Beer Co, una de las principales empresas dedicadas al consumo masivo en China.

97. A diferencia de lo acaecido con las desinversiones requeridas en EE. UU., las desinversiones requeridas en Europa no han tenido un correlato efectivo en jurisdicción argentina. Ello se debe a que, según se anticipó, ASAHI ha firmado con CASA ISENBECK un contrato de producción y distribución de la marca Grolsch, por el cual dicha marca, a pesar de haber sido desinvertida en Europa, seguiría bajo el control de AB INBEV en Argentina.
98. En línea con lo que sucede a escala global, en Argentina la operación es de naturaleza horizontal ya que implica la combinación de dos competidores directos. En nuestro país, AB INBEV controla CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (CMQ) que, con una participación de mercado de 75,09% (2017¹⁹, en hectolitros) es la mayor empresa cervecera del país.
99. Las ventas de AB INVEB en Argentina no exceden el 7% de su volumen global de operaciones (457,32 millones de hectolitros) (cf pág. 39/40 informe anual 2016), porque el grueso de su actividad se focaliza en Norteamérica, Centroamérica y Brasil. SABMILLER opera en el país a través de CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK (CASAI), una empresa que cuenta con 4,55% del mercado (2017).
100. Por tanto, si bien con la operación notificada, la participación post

¹⁹ Cabe aclarar que todos los datos consignados para el año 2017 en el presente dictamen se refieren a los datos al acumulado “Year-to-date” a noviembre de 2017 (YTD nov. 2017), última información disponible. Esta expresión YTD, se refiere al acumulado anual entre diciembre 2016-noviembre 2017.

operación de AB INVEB en Argentina podría pasar al 79,64%, la relevancia de la Argentina en la operación global de la firma se mantiene prácticamente inalterada, dado la reducida escala de operaciones de SABMILLER en Argentina (alrededor de 4,5 millones de hectolitros).

101. Por esto último, no puede atribuirse a la operación notificada la motivación principal de medrar la competencia en el mercado argentino. Aun así, la operación puede tener entidad suficiente en la Argentina para distorsionar la competencia y afectar el interés económico general y que, por tanto, proceda ordenar cesiones de activos o desinversiones, en línea con lo acaecido en las jurisdicciones estadounidense o europea, en este caso.

IV.1.1. Detalle de la actividad de las empresas en Argentina

102. A continuación, se presentan las actividades económicas que realizan las empresas involucradas en Argentina.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica principal	Localización
Objeto: SAB MILLER (R.U. de Gran Bretaña)	CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK	Fabricación, importación distribución y comercialización de cerveza.	Elaboración en la planta ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires Distribución y comercialización en todo el país
	BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENTINA S.A. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	Marcas: Isenbeck, Warsteiner, Grosch y La Diosa Tropical. La empresa Unión de Cervecería Peruana Backus y Johnston, realiza exportaciones a Argentina de pequeñas cantidades de la cerveza peruana “Cusqueña Dorada”.	
Compradora: AB INVEB (Bélgica)	CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.	Fabricación, importación, distribución y comercialización de cerveza y otras bebidas. Marcas de cerveza: Báltica, Andes, Brahma, Norte, Quilmes,	La fabricación de cerveza se realiza en cinco plantas ubicadas en las siguientes ciudades:

Empresas afectadas		Actividad económica principal	Localización
	ECO DE LOS ANDES S.A.	Stella Artois, Beck's, Iguana, Corona, Negra Modelo y Patagonia (a través de Cervecería Patagonia S.A.).	1) Zárate (Buenos Aires) 2) Quilmes (Buenos Aires) 3) Corrientes
	CERVECERÍA PATAGONIA S.A.	Para la fabricación de cervezas cuenta con producción propia de malta (a través de Maltería Pampa S.A.). La firma abastece de malta a las plantas de la compañía en Argentina, Brasil y Chile y no vende a terceros.	4) Mendoza. 5) Tucumán
	MALTERÍA PAMPA S.A.	Marcas de otras bebidas: Gaseosas (7Up, 7Up Free, Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, Paso de los Toros y Mirinda). Agua saborizada (H2Oh! y Awafut). Bebida isotónica (Gatorade). Jugo (Tropicana). Aguas (Nestlé Pureza Vital, Glaciar y Eco de los Andes, esta última a través de Eco de los Andes S.A.). Cocktails (Mixxtail).	Las marcas emblemáticas: Quilmes y Brahma se fabrican en todas las plantas, mientras que el resto del portafolio de marcas nacionales se fabrica en algunas de ellas. Las marcas internacionales Corona, Negra Modelo y Beck's se importan. Distribución y comercialización en todo el país.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

IV.2. Definición del Mercado Relevante

103. La cerveza es una bebida alcohólica producida por la fermentación en agua de la malta (granos germinados de cebada), y aromatizada con lúpulo. Existen distintos tipos de cervezas con diferentes sabores, básicamente ellos son: lager (cerveza blanca), stout (cerveza negra) y ale (cerveza roja).

104. A la hora de analizar esta operación notificada, el mercado relevante de producto ha sido, en jurisdicción estadounidense²⁰, circunscripto a la cerveza, considerando que dicha bebida se diferencia de manera sustancial en sabor, graduación alcohólica, imagen y precio, entre otros factores, de otras bebidas alcohólicas. En efecto, se ha encontrado que otras bebidas con alcohol como vino y bebidas espirituosas no son sustitutos suficientes de la cerveza como para disciplinar un aumento pequeño pero significativo y no transitorio del precio de la cerveza y relativamente escasos consumidores

²⁰ En EE.UU. la operación ha sido investigada en el expediente caratulado "U.S.V. ANHEUSER – BUSCH INBEV SA/NV AND SAB MILLER PLC".

reducirían de manera sustancial su demanda de cerveza en caso de que ocurriera dicho aumento de precios.²¹ Asimismo, se ha observado que las empresas cerveceras en EE.UU. clasifican la cerveza en tres principales segmentos según sus precios: sub-premium, premium y high end y que dichos segmentos no conforman un mercado relevante en sí mismo por cuanto las cervezas de los distintos segmentos – particularmente aquellas en segmentos adyacentes- compiten entre ellas en determinadas circunstancias.²² Desde el punto de vista geográfico, la operación ha sido analizada a escala nacional y a escala de ciertas ciudades.

105. En la Unión Europea, también el mercado relevante de producto para esta operación fue circunscripto a la cerveza, considerando las distinciones entre los canales de venta “on premise” (circuito gastronómico) y “off premise” (supermercados, tiendas) y segmentaciones por precio o tipo de cerveza. Desde el punto de vista geográfico, la operación fue analizada a escala europea y a nivel de cada país de la Unión.²³

106. Esta CNDC ha resuelto, en línea con los precitados precedentes y con operaciones antecedentes analizadas en Argentina que han involucrado a empresas cerveceras²⁴, limitar el mercado de producto relevante a la cerveza y desde el punto de vista geográfico realizar el análisis a escala nacional, aunque se realizarán algunas observaciones para algunas regiones en particular. También, según corresponda, se considerarán las segmentaciones por canal de venta o por calidad/precio que puedan afectar el análisis.

107. Cabe destacar que el enfoque precedente respecto del alcance del mercado de producto relevante no es el que ha sido propuesto por las notificantes en

²¹ Ver <https://www.justice.gov/atr/file/877581/download>, pp. 8-9.

²² Ver <https://www.justice.gov/atr/file/877621/download>, p. 6.

²³ Ver Case M.7881 - AB INBEV / SAB MILLER, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7881_3286_3.pdf, p. 6.

²⁴ Ver Dictamen CNDC N° 332 Exp. N°S01:8000099/02 caratulado “CCBA S.A. Y CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A. (C.0376) S/ NOTIFICACION ART. 8° DE LA LEY N° 25.156” y Dictamen N° 45 Exp. S01:0190208/2013 caratulado “ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. Y GRUPO MODELO S.A.B. DE C.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1090)”.

Argentina. Las partes han propuesto extender el mercado relevante de producto para incorporar otras bebidas alcohólicas, particularmente: el Fernet, el americano, el vermut rojo y el vino de mesa. Dicha propuesta se basa entre otras cuestiones en estimaciones econométricas realizadas por cuenta y orden de las partes a los efectos de notificar la operación en Argentina, cuya conclusión es la siguiente: “La definición del mercado relevante del producto debería considerar la existencia de sustitución entre la cerveza y algunos productos, y la existencia de relaciones de largo plazo y causales. En particular debería considerarse la posibilidad de incorporar al mercado relevante de la operación en cuestión a otras bebidas alcohólicas como el fernet, el americano, el vermut rojo (o los aperitivos en conjunto), y al vino genérico, e incluso debería estudiarse el caso de algunos productos, como los espumantes y los vermut blancos y secos, en los que si bien la cerveza no depende de forma directa de estos productos, en estos últimos la demanda si depende y se ve afectada por el precio y/o la demanda de cerveza.”²⁵

108. Esta Comisión ha realizado otras estimaciones econométricas utilizando una serie de datos (referidos al período 2003-2015) cuya fuente es la consultora A. C. Nielsen que, si bien indican la existencia de cierta sustitución entre las distintas bebidas alcohólicas mencionadas, dicha sustitución no tiene la magnitud suficiente como para ampliar el mercado de producto relevante más allá de la cerveza. Dicho estudio consistió, en primer lugar, en la comparación entre la evolución de los precios reales de la cerveza y aquellos de las bebidas alcohólicas propuestas como sustitutas por las partes, así como también, en el cálculo de coeficientes de correlación simple entre las series de precios reales de la cerveza y las demás bebidas consideradas. En segundo lugar, se estimaron funciones de demanda

²⁵ Diego Petrecola, “Análisis econométrico de las relaciones entre la cerveza y otras bebidas alcohólicas” a fs. 340/371 del presente Expediente. El estudio realizado consistió en la determinación de relaciones de largo plazo mediante testeos de cointegración, análisis de elasticidades para determinar sustitución, y testeos de causalidad entre las variables.

explícitas para la cerveza y para el conjunto de todos los aperitivos (fernet, americano, vermut rojo y vermut seco) en pos de analizar si el precio real de cada uno de ellos se comportaba como una variable explicativa de la cantidad consumida del otro.

109. A su vez, la Comisión ha encontrado que, aunque se trata de un mercado que se caracteriza por la diferenciación de sus productos, en tanto existen segmentos reconocibles por precio y calidad, los productos se distribuyen a lo largo de un espacio donde algunos productos son competidores más cercanos que otros en términos de marca, calidad, características y otros atributos, habiendo competencia entre las cervezas de las diferentes categorías, particularmente cuando están en segmentos adyacentes. En este sentido, la cerveza compone un único mercado relevante.²⁶

IV.3. Evaluación de los efectos de la operación sobre la competencia

110. Como se anticipó, esta operación en la Argentina es de naturaleza horizontal e involucra la combinación de dos competidores, aunque de un tamaño totalmente desigual, a saber, CMQ que es la firma líder del mercado con una participación del orden del 75% (2017) y CASAI que es la tercera firma con una participación del orden del 5% (2017). El resto del mercado se encuentra abastecido por CICSA que pertenece a CCU, con una participación promedio en Argentina del orden del 20% (2017) y por un variado cúmulo de cervecerías de escala pequeña y con tecnologías más artesanales²⁷.
111. Lo precedente indica que previo a la operación notificada la estructura del mercado argentino exhibía un alto nivel de concentración, con CMQ/AB INVEB como líder, con una muy elevada participación de mercado, por lo cual la operación en Argentina puede generar efectos horizontales

²⁶ Ver Dictamen N° 45 Exp. S01:0190208/2013 caratulado “ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. Y GRUPO MODELO S.A.B. DE C.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1090)”.

²⁷ Tal como han informado las partes, la cerveza de tipo industrial representa en Argentina más del 99% del total de cerveza, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones donde la cerveza de tipo artesanal tiene una importancia mucho mayor.

unilaterales. En consecuencia, el análisis que se exhibe a continuación ha estado dirigido a determinar si, como resultado de la operación, CMQ/AB INVEB obtendría una mayor capacidad e incentivos para restringir la competencia, con un consecuente impacto en el bienestar de los consumidores y el interés económico general.

IV.3.1. Principales actores del mercado de cerveza en Argentina

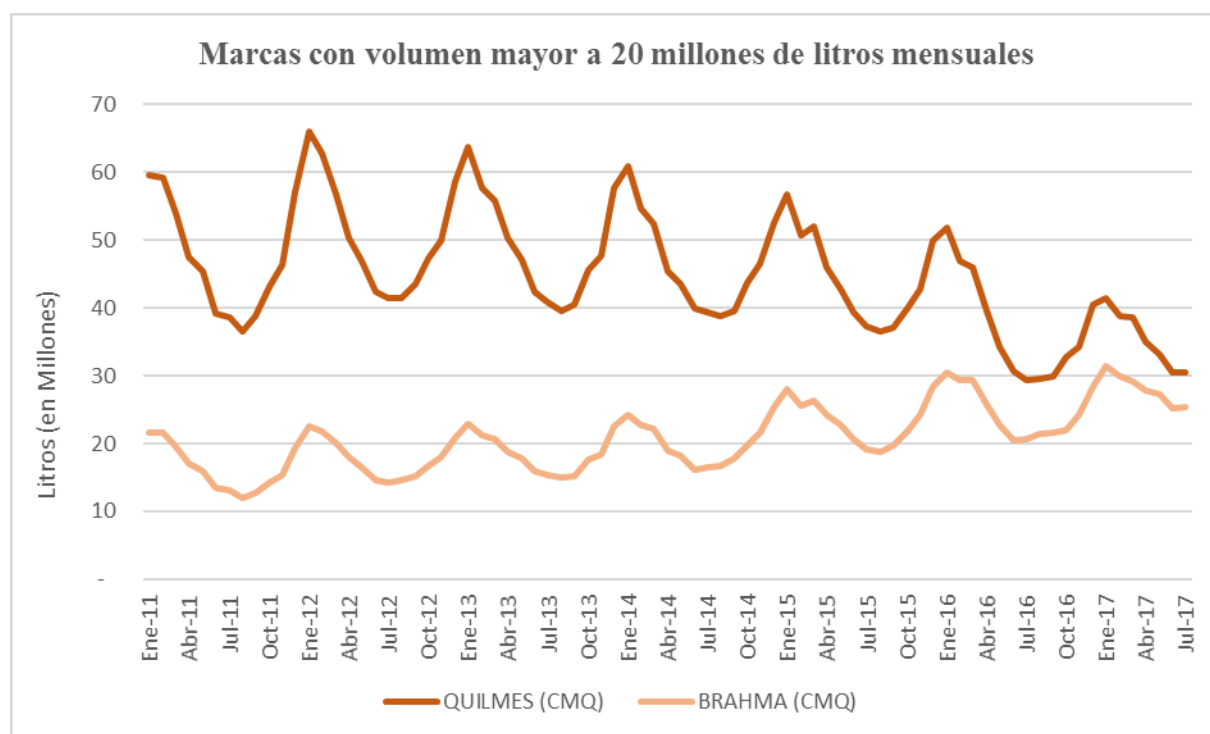
112. Como se anticipó, el mercado de cerveza en Argentina se encuentra altamente concentrado y conformado por tres empresas principales: CMQ controlada por AB INBEV (la compradora), CICSA, y CASAI, controlada por SABMILLER (la empresa objeto de la operación notificada). Todas ellas fabrican, importan y distribuyen tanto marcas propias como de terceros, reconocidas a nivel mundial.
113. CMQ (de AB INBEV), es una de las compañías de bebidas más importantes del cono sur y la mayor, en ventas de cerveza, de la Argentina. Produce, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos. Cuenta con más de 5.000 empleados, 11 establecimientos industriales, una maltería, nueve centros de distribución y 192 distribuidores independientes. En Argentina posee 5 plantas productivas dedicadas a la elaboración de cerveza. La firma fue fundada en 1888 por el inmigrante alemán Otto Bemberg bajo el nombre “Cervecería Argentina”. Como ya fue mencionado, la empresa pertenece a AB INBEV, la mayor compañía cervecera a escala global y una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes del mundo, que cuenta con un portfolio de más de 200 marcas y con operaciones en 24 países. Las principales marcas de cerveza comercializadas por CMQ en Argentina son: Quilmes, Brahma, Stella Artois, Iguana, Norte, Báltica, Andes, Patagonia, Beck’s, Corona y Negra Modelo.

114. CICSA –controlada directamente por CCU ARGENTINA - pertenece a COMPAÑÍAS CERVECERAS UNIDAS S.A. DE CHILE (en adelante “CCU Chile”). La firma emplea de modo directo a más de 1.430 personas en Argentina y Uruguay; posee 8 plantas industriales, oficinas en Buenos Aires y Montevideo, 3 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores. Es propietaria y productora de las marcas argentinas Schneider, Imperial, Córdoba, Santa Fe, Salta, Palermo y Bieckert. A su vez, elabora y comercializa cervezas líderes a escala mundial, como Heineken, Budweiser, Sol y Amstel y es distribuidora exclusiva en Argentina de Kunstmann.²⁸ La empresa es distribuidora exclusiva de la bebida energizante Red Bull y también comercializa las sidras de la empresa SAENZ BRIONES (bajo las marcas Sidra Real, La Victoria y Sáenz Briones 1888), licores, aperitivos y generosos bajo la marca El Abuelo, vinos de la firma Finca La Celia y piscos producidos por la filial CPCh, Control C, Mistral y Mistral Nobel.
115. CASAI (de SABMILLER) ha sido la filial en Argentina de la cervecera alemana Warsteiner hasta el año 2010 cuando fue vendida a SABMILLER. La firma cuenta con una planta industrial en Zárate. Fabrica y comercializa las marcas Isenbeck y Warsteiner, la primera como marca propia y la segunda mediante una licencia de largo plazo con su anterior casa matriz. Adicionalmente ha desarrollado la marca Diosa Tropical, para el circuito específico ligado a los locales de música tropical. Con anterioridad a la operación notificada, CASAI elaboraba y comercializaba la cerveza Grolsch, en tanto poseía la licencia para su comercialización en Argentina. Sin embargo, como resultado de las desinversiones convenidas en jurisdicción europea la marca Grolsch ha sido cedida a escala global, a la firma japonesa ASAHI, según se anticipó en la sección precedente.

²⁸ Sitio oficial de CCU Argentina en internet, consultado el 22 de febrero de 2017 (www.ccu.com.ar)

116. Las principales marcas de cerveza en la Argentina, en orden de volumen de ventas, son Quilmes (CMQ), Brahma (CMQ), Stella Artois (CMQ), Budweiser (CICSA-CCU²⁹), Schneider (CICSA-CCU), Heineken (CICSA-CCU), e Isenbeck (CASAI).
117. El mercado argentino registra un volumen anual de ventas que supera los 18 millones de hectolitros y presenta una fuerte estacionalidad, en línea con el clima. El menor consumo – del orden de los 87 millones de litros mensuales - se produce hacia el fin del invierno (agosto) y el mayor consumo al inicio del verano (enero), alrededor de 130 millones de litros.
118. Sólo dos marcas superan las ventas mensuales de 18 millones de litros (180 mil hl) en invierno y 28 millones de litros (280 mil hl) en verano, a saber, Brahma y Quilmes, ambas de CMQ/AB INVEB. El resto de las marcas presentan ventas menores a los 10 millones de litros (100 mil hl).

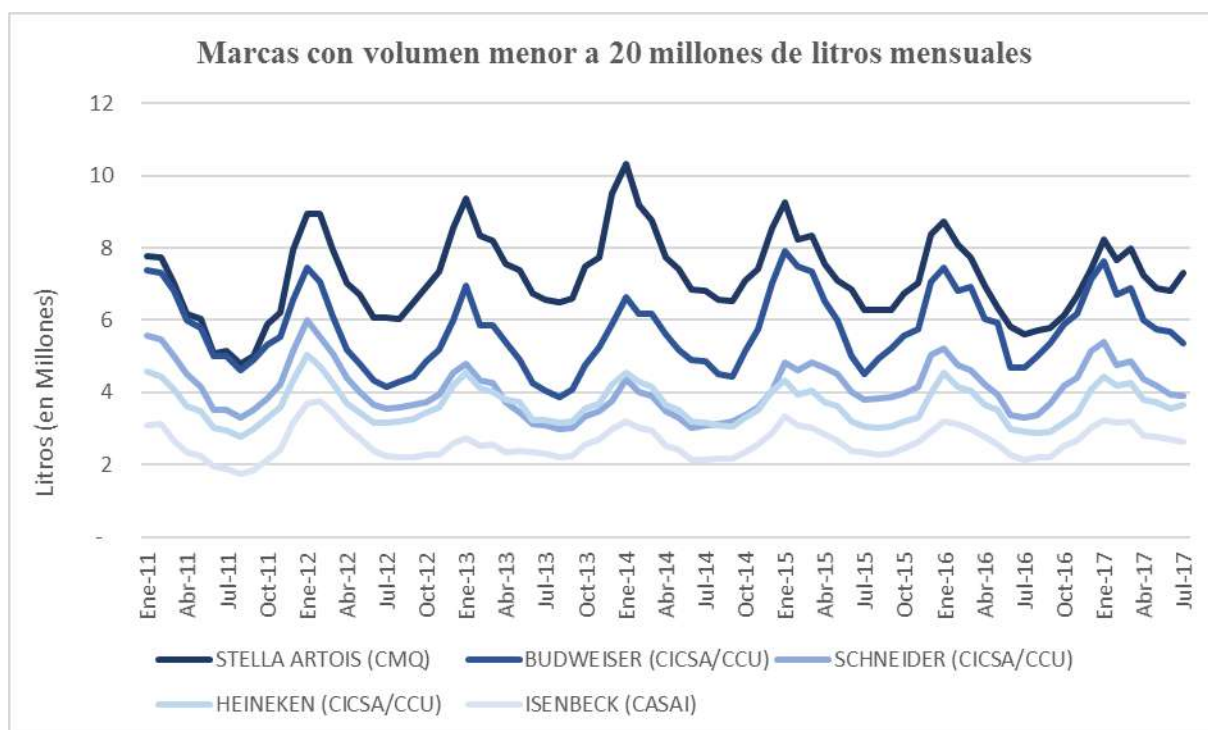
Gráfico N° 1: Ventas de cerveza, en millones de litros - 2011 –2017



Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes (AC NIELSEN, Argentina)

²⁹ A escala global, Budweiser es una marca de AB INBEV, pero en Argentina dicha empresa ha otorgado la licencia para su producción y comercialización a la firma CCU ARGENTINA, controlante de CICSA, siendo prácticamente el único país en el cual dicha marca es comercializada por un tercero.

Gráfico N° 2: Ventas de cerveza, en millones de litros - 2011 –2017



Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes (AC NIELSEN, Argentina)

119. Las ventas de cerveza se realizan a través de dos canales, el canal *on premise*, que incluye las ventas en locales donde el producto se consume *in situ*, como restaurantes, bares, discotecas y hoteles, y el canal *off premise*, que involucra las ventas en supermercados, mini-mercados, comercios minoristas tradicionales y kioscos. El canal *off premise* es el más importante, en tanto el 75% de las ventas de cerveza, en facturación, se realizan a través de este canal, mientras que el restante 25% se comercializa en el canal *on premise*.³⁰

120. A lo largo de este dictamen se utilizarán, según sea conveniente, ambas mediciones, identificando la medición que únicamente incluye al canal *off premise* con la precitada denominación y la medición que contiene ambos

³⁰ La principal fuente independiente de datos del mercado es la consultora internacional A.C. Nielsen. La medición del canal *off premise* comprende supermercados y autoservicios, comercios tradicionales, minimercados ubicados en estaciones de servicio y kioscos, por cuanto dicho canal constituye el medio de comercialización con mayor cobertura de la muestra que conforma la consultora para relevar el consumo masivo. La estimación del canal *on premise* tiene una cobertura más reducida y comprende comercios de comidas y bebidas que se consumen en el lugar, exceptuando locales de comidas rápidas.

canales (*off premise* y *on premise*), con la leyenda “AC Nielsen INB”³¹. Cabe anticipar que los resultados de los análisis no difieren sustancialmente según se tome una u otra métrica.

121. A continuación, se describe en detalle el portafolio de marcas de cada empresa, indicando el tipo de cerveza, segmento de precios, su alcance geográfico en la distribución y su lugar de producción.

Tabla N° 2: Detalle de marcas de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES (CMQ/ AB INBEV)

Marca	Tipo de cerveza	Segmento de precios ³²	Lugar de producción / distribución
Báltica	Lager (rubia), tipo Pilsener	Low	Planta Zárate Distribución nacional.
Andes	Andes Blanca: Lager (rubia), tipo Pilsener Andes Porter: Negra	Main + Core Plus	Plantas Zárate, Mendoza y Tucumán Distribución principalmente orientada a la Región de Cuyo.
Brahma	Cerveza lager (rubia), tipo Pilsener		Plantas Zárate, Quilmes, Corrientes, Mendoza y Tucumán. Distribución nacional.
Iguana	Cerveza lager (rubia), tipo Pilsener		Plantas Zárate, Quilmes, Mendoza y Tucumán Distribución nacional.
Norte	Norte: Rubia tipo Pilsener Norte Negra y Norte Porter: Negra		Planta Tucumán Distribución NOA (Tucumán, Salta y Jujuy).
Quilmes	Quilmes Cristal (la más tradicional, es una cerveza tipo american lager) Quilmes Bajo Cero Quilmes Lieber Quilmes Night 6.9 Quilmes 1890 Quilmes Bock Quilmes Stout.		Plantas Zárate, Quilmes, Corrientes, Mendoza y Tucumán. Distribución nacional.
Stella Artois	Stella Artois: Lager (rubia), tipo Pilsener belga. Stella Artois Noire:	Premium	Plantas Zárate y Quilmes. Distribución nacional.

³¹ AC Nielsen ofrece una medición del mercado total, que denomina “AC Nielsen INB” que, en la medida en que predomina el *offpremise*, puede considerarse de una precisión razonable a los fines de evaluar el impacto de la operación en el mercado argentino.

³² Los segmentos Low, Value, Main, Core plus y Premium son aquellos utilizados por la consultora AC Nielsen para clasificar el mercado de cerveza por precio.

Marca	Tipo de cerveza	Segmento de precios ³²	Lugar de producción / distribución
	Negra		
Beck's	Lager (rubia), tipo Pilsener alemana		Importada Distribución nacional.
Corona	Lager (rubia), tipo Pilsener		Importada Distribución nacional.
Negra Modelo	Negra tipo Munich		Importada Distribución nacional.
Patagonia	Tipo artesanal Patagonia Amber Lager Patagonia Bohemia Pilsener Patagonia Weisse Patagonia Küné.		Planta Quilmes Distribución nacional.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

Tabla N° 3: Detalle de marcas de CICSA (CCU)

Marca	Tipo de cerveza	Segmento de precios	Lugar de producción / distribución
Palermo	Lager (rubia)	Low	Planta Luján. Distribución Buenos Aires (Pcia), Patagonia y el Litoral.
Córdoba	Lager (rubia)	Main + Core Plus	Planta Salta. Distribución Córdoba (Pcia), Cuyo y NOA.
Schneider	Lager (rubia), tipo Pilsener		Plantas Luján y Santa Fe. Distribución nacional.
Budweiser	Estilo American lager		Plantas Luján y Santa Fe. Distribución nacional.
Salta	Lager (rubia)		Planta Salta. Distribución NOA (Tucumán, Salta y Jujuy).
Santa Fe	Lager (rubia)		Planta Santa Fe. Distribución en el Litoral (Santa Fe, Chaco, Formosa, E. Ríos, Corrientes, Misiones) y Córdoba (Pcia).
Imperial	Imperial Lager (la más tradicional) Imperial Amber Lager Imperial Cream Stout Imperial Scotch Ale		Plantas Luján, Santa Fe y Salta. Distribución nacional.

Marca	Tipo de cerveza	Segmento de precios	Lugar de producción / distribución
	Imperial Weissbier.		
Heineken	Lager (rubia), tipo Pilsener	Premium	Plantas Luján y Santa Fe. Distribución nacional.
Amstel	Lager (rubia), tipo Pilsener		Planta Santa Fe. Distribución Buenos Aires (Pcia), Litoral (Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
Sol	Lager (rubia)		Planta Santa Fe. Distribución nacional.
Kuntsmann	Tipo artesanal Kuntsmann Bock Kuntsmann Anwandter Kuntsmann Torobayo Kuntsmann Gran Torobayo.		Importada Distribución nacional.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

122. Tal como se desprende del cuadro precedente, tanto CMQ/AB INBEV, como su principal competidor, CICSA (CCU), poseen una cartera de marcas que comprenden distintos tipos de cerveza y contienen productos que se insertan en diferentes segmentos de precio. Entre las las marcas ofrecidas, varias se distribuyen a nivel nacional, aunque también hay algunas marcas regionales, como es el caso de Andes y Norte (CMQ) y de Palermo, Córdoba, Salta, Santa Fe y Amstel (CICSA/CCU).

123. Las marcas más significativas en ventas de CMQ son Quilmes y Brahma, la cuales apuntan al segmento de precio medio. En el caso de CICSA (CCU), las marcas más vendidas son Budweiser y Schneider que pertenecen al segmento medio, y Heineken, que se vende en un segmento de precio más alto.

124. Por su parte, la firma CASAI (SABMILLER) posee una cartera más acotada cuyas ventas están concentradas en el segmento medio, con la marca

Isenbeck y, en el segmento Premium, con las marcas Warsteiner, Miller y Grolsch, según se observa en la siguiente tabla.

Tabla N° 4: Detalle de marcas de CASAI (SABMILLER)

Marca	Tipo de cerveza	Segmento de precios	Lugar de producción / distribución
Diosa	Lager (rubia), para circuito de locales de música tropical	Low	Planta Zárate Distribución nacional.
Isenbeck	Lager (rubia)	Value	Planta Zárate Distribución nacional.
Grolsch	Lager (rubia), tipo Pilsener	Premium	Planta Zárate Distribución nacional.
Miller	Lager (rubia) tipo americana		Planta Zárate. Distribución nacional.
Warsteiner	Lager (rubia), tipo Pilsener		Planta Zárate Distribución nacional.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

125. La cartera de marcas acotada de CASAI (SAB MILLER) se corresponde con la reducida participación de mercado que posee en la venta de cervezas, la cual se encuentra en el orden del 5%, para el año 2017. Según SABMILLER – su controlante - desde el año 2010 en adelante, los resultados netos del ejercicio, así como también los resultados operativos de la empresa han sido negativos. También, desde el año 2015 inclusive, el patrimonio neto de la empresa ha sido negativo. Asimismo, ha informado que, la situación recurrente de pérdidas ha generado la necesidad de obtener financiamiento para poder sostener las actividades de la empresa, por lo que durante el período 2012-2016, el aporte de accionistas siempre ha sido la fuente de financiación dominante.

IV.3.2. La situación particular de Budweiser en el mercado argentino

126. Un caso particular del mercado argentino lo constituye la cerveza Budweiser, que en Argentina es producida y comercializada por CICSA/CCU, mientras que, a nivel global la propietaria y comercializadora de la marca es ANHEUSER BUSCH N.V./S.A. (AB INVEB).

127. Esta singular situación se origina en el año 1996, cuando la empresa CCU ARGENTINA S.A. pasó a controlar la empresa CICSA y obtuvo de ANHEUSER BUSCH N.V./S.A. – que en ese entonces no se encontraba presente en el mercado argentino - la licencia exclusiva de Budweiser en Argentina hasta el año 2025. Cuando en 2008, se produjo la fusión entre ANHEUSER BUSCH N.V./S.A. e INBEV N.B. S.A.³³. que dio origen a AB INBEV, INBEV N.B. S.A. se encontraba presente en el mercado argentino a través de CMQ y se produce la situación actual por la cual siendo AB INBEV propietaria de Budweiser a nivel mundial, en la Argentina la marca es producida y operada por su mayor y principal competidor CCU.
128. Al respecto, se observa que la licencia de Budweiser fue concedida mediante un contrato que finaliza en 2025, por lo que en la actualidad CICSA (CCU) carece de los incentivos suficientes para realizar inversiones dirigidas a fortalecer la marca y las ventas de Budweiser y utilizarla para competir vigorosamente con CMQ/AB INBEV. Ello afecta en términos generales la efectividad de la competencia entre las dos mayores firmas en el mercado argentino.

IV.3.3. Concentración del mercado y participaciones de los principales actores

129. Las ventas totales del mercado de cervezas, para el último trienio, figuran a continuación.

³³ Esta operación fue aprobada por esta CNDC Resolución SC N° 180 de fecha 27 de mayo de 2010, caratulada “INBEV N.B. S.A. Y ANHEUSER BUSCH COMPANIES INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 733)”, Dictamen N° 800 de fecha 27 de mayo de 2010

Tabla N° 5: Tamaño del mercado nacional de cerveza

Tamaño del mercado de cerveza según volumen y facturación					
Canal de comercialización	Métrica	2014	2015	2016	2017 YTD Nov.
Off premise	Miles de litros	1.027.674	1.094.220	837.585	874.187
	Millones AR\$)	\$ 17.224.590	\$ 24.857.329	\$ 25.622.460	\$ 34.960.577
Mercado total (off / on premise)	Miles de litros	1.202.900	1.264.296	972.606	1.025.314
	Millones AR\$)	\$ 23.889.170	\$ 33.239.651	\$ 34.716.997	\$ 47.684.289

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

130. A continuación, se presentan las participaciones de las tres principales empresas que operan en el mercado de cerveza nacional, considerando las mediciones realizadas en los canales *off premise*, tanto a nivel agregado (Tabla N° 6) como por marca (Tabla N° 7), en base a los datos producidos por AC NIELSEN (reporte denominado “Argentina ING”).

Tabla N° 6: Mercado nacional de cerveza (canal off premise), participaciones de las principales firmas en facturación y volumen

Empresas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov	
	AR\$	Litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/AB INVEB	77,11%	77,87%	76,21%	76,05%	74,85%	75,13%	73,86%	74,25%
CICSA/CCU	18,72%	18,71%	19,86%	20,21%	20,54%	20,69%	20,95%	21,12%
CASAI/SAB MILLER	3,29%	3,27%	3,73%	3,61%	4,24%	4,00%	4,57%	4,34%
OTROS	0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

Tabla N° 7: Mercado nacional de cerveza (canal off premise), participaciones de las principales firmas, por marcas en facturación y volumen

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov	
		AR\$	Litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/AB INBEV	Quilmes	42,96%	44,55%	39,78%	41,56%	35,17%	36,51%	30,56%	32,22%
	Brahma	19,18%	21,15%	21,46%	23,58%	23,69%	26,55%	25,20%	28,35%
	Stella Artois	8,47%	5,86%	8,02%	5,49%	7,61%	5,23%	8,13%	5,67%
	Iguana	1,43%	1,17%	1,07%	0,86%	1,56%	2,11%	2,41%	3,20%
	Andes	2,55%	2,64%	2,40%	2,36%	2,22%	2,22%	1,77%	1,78%
	Corona	0,31%	0,34%	1,66%	0,55%	2,66%	1,04%	3,22%	1,36%
	Norte	1,73%	1,89%	1,28%	1,38%	0,95%	1,04%	0,80%	0,89%

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov	
		AR\$	Litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
	Patagonia	0,34%	0,12%	0,42%	0,14%	0,88%	0,33%	1,68%	0,71%
	Báltica	0,11%	0,14%	0,10%	0,13%	0,07%	0,09%	0,04%	0,05%
	Negra Modelo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%
	Beck's	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
Subtotal CMQ/AB INBEV		77,11%	77,87%	76,21%	76,05%	74,85%	75,13%	73,86%	74,25%
CASA/ SABMILLER	Isenbeck	2,08%	2,38%	2,21%	2,50%	2,35%	2,64%	2,35%	2,70%
	Miller	0,79%	0,56%	1,00%	0,73%	1,05%	0,77%	0,98%	0,74%
	Warsteiner	0,33%	0,25%	0,40%	0,30%	0,41%	0,32%	0,56%	0,45%
	Grolsch	0,04%	0,01%	0,09%	0,04%	0,41%	0,25%	0,68%	0,44%
	Diosa	0,05%	0,07%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%
Subtotal CASA/SABMILLER		3,29%	3,27%	3,73%	3,61%	4,24%	4,00%	4,57%	4,34%
CICSA/ CCU	Budweiser	5,26%	5,40%	5,66%	6,14%	5,82%	6,37%	5,62%	6,20%
	Schneider	3,44%	3,77%	3,90%	4,42%	4,10%	4,51%	4,21%	4,68%
	Heineken	4,34%	3,05%	4,40%	3,06%	4,52%	3,17%	4,69%	3,44%
	Imperial	0,98%	0,85%	1,11%	0,96%	1,60%	1,41%	2,24%	1,97%
	Palermo	1,91%	2,55%	1,87%	2,46%	1,63%	2,14%	1,29%	1,76%
	Santa Fe	0,95%	1,07%	1,07%	1,22%	1,08%	1,24%	1,11%	1,31%
	Salta	0,87%	0,95%	0,80%	0,86%	0,77%	0,84%	0,68%	0,75%
	Córdoba	0,47%	0,59%	0,44%	0,54%	0,54%	0,64%	0,51%	0,61%
	Amstel	0,21%	0,16%	0,22%	0,18%	0,19%	0,15%	0,27%	0,22%
	Bieckert	0,22%	0,31%	0,19%	0,31%	0,12%	0,16%	0,05%	0,06%
	Sol	0,02%	0,00%	0,16%	0,05%	0,14%	0,05%	0,24%	0,11%
	Kuntzmann	0,05%	0,01%	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,04%	0,01%
Subtotal CICSA/CCU		18,72%	18,71%	19,86%	20,21%	20,54%	20,69%	20,95%	21,12%
Otros		0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

131. Las tablas 8 y 9 que siguen presentan las participaciones de las tres principales empresas que operan a nivel nacional en el denominado “mercado total”, que comprende los canales off premise y on premise, y que son reportados en el informe AC NIELSEN Argentina INB.

Tabla N° 8: Mercado nacional de cerveza, canales off y on premise, participaciones de las principales firmas en facturación y volumen

Empresas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
	AR\$	Litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/AB INVEB	79,30 %	78,60 %	77,41 %	76,65 %	76,16 %	75,74 %	75,56 %	75,09 %
CICSA/CCU	16,95%	17,89%	18,23%	19,38%	19,03%	19,93%	19,05%	20,14%
CASAI/SAB MILLER	3,54 %	3,39 %	4,19 %	3,85 %	4,51 %	4,17 %	4,87 %	4,55 %
OTROS	0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

Tabla N° 9: Mercado nacional de cerveza, canales off y on premise, participaciones de las principales firmas, por marcas en facturación y volumen

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
		AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INBEV	Quilmes	43,92%	45,08%	40,55%	42,01%	36,12%	37,18%	32,09%	33,20%
	Brahma	16,20%	19,69%	18,59%	22,14%	20,76%	25,01%	22,47%	26,92%
	Stella Artois	12,42%	7,52%	11,58%	6,99%	11,27%	6,76%	11,77%	7,27%
	Iguana	1,32%	1,16%	1,04%	0,88%	1,39%	1,94%	1,98%	2,85%
	Andes	2,46%	2,72%	2,42%	2,48%	2,33%	2,37%	1,75%	1,85%
	Corona	0,99%	0,37%	1,49%	0,54%	2,42%	1,01%	3,03%	1,35%
	Norte	1,45%	1,77%	1,12%	1,32%	0,87%	1,02%	0,68%	0,83%
	Patagonia	0,43%	0,16%	0,53%	0,18%	0,93%	0,36%	1,72%	0,75%
	Báltica	0,08%	0,12%	0,07%	0,11%	0,05%	0,08%	0,03%	0,05%
	Negra Modelo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%
	Beck's	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Subtotal CMQ/AB INBEV		79,30 %	78,60 %	77,41 %	76,65 %	76,16 %	75,74 %	75,56 %	75,09 %
CASAI/ SABMILLER	Isenbeck	2,20%	2,42%	2,31%	2,55%	2,33%	2,64%	2,33%	2,71%
	Miller	0,75%	0,56%	1,10%	0,80%	1,14%	0,83%	1,08%	0,81%
	Warsteiner	0,53%	0,34%	0,68%	0,42%	0,66%	0,44%	0,81%	0,57%
	Grolsch	0,03%	0,01%	0,08%	0,04%	0,37%	0,24%	0,65%	0,45%
	Diosa	0,03%	0,06%	0,02%	0,04%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%
Subtotal CASAI/SABMILLER		3,54 %	3,39 %	4,19 %	3,85 %	4,51 %	4,17 %	4,87 %	4,55 %
CICSA/ CCU	Budweiser	4,63%	5,13%	4,98%	5,80%	5,12%	6,01%	4,70%	5,68%
	Schneider	2,92%	3,52%	3,39%	4,13%	3,47%	4,18%	3,43%	4,24%
	Heineken	4,82%	3,38%	4,84%	3,36%	5,11%	3,52%	5,16%	3,75%
	Imperial	0,93%	0,84%	1,14%	0,99%	1,62%	1,43%	2,28%	2,03%
	Palermo	1,41%	2,21%	1,44%	2,17%	1,26%	1,89%	1,00%	1,55%
	Santa Fe	0,72%	0,95%	0,87%	1,11%	0,90%	1,16%	0,92%	1,21%
	Salta	0,74%	0,89%	0,71%	0,82%	0,71%	0,82%	0,63%	0,74%
	Córdoba	0,40%	0,56%	0,38%	0,51%	0,44%	0,58%	0,42%	0,56%
	Amstel	0,16%	0,14%	0,18%	0,16%	0,16%	0,14%	0,23%	0,21%

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
		AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
	Bieckert	0,16%	0,26%	0,14%	0,27%	0,09%	0,14%	0,03%	0,05%
	Sol	0,02%	0,00%	0,13%	0,05%	0,12%	0,05%	0,22%	0,11%
	Kuntsmann	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
Subtotal CICS/CCU		16,95%	17,89%	18,23%	19,38%	19,03%	19,93%	19,05%	20,14%
Otros		0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

132. Como se anticipó y tal como surge de los cuadros precedentes, la participación de mercado (en valor y en volumen) de CMQ (AB INBEV) sin ocurrencia de la operación notificada, tomando cualquiera de las métricas (*off premise* y *on + off premise*) se encuentra entre el 73,86% y el 79,3% para el período observado (2014 - 2017), mientras que, en promedio, la participación de CASAI (SABMILLER) se mantiene cercana al 4%. Por su parte, la firma CICS/CCU ha tenido una participación promedio en el período señalado, considerando ambas métricas, que se encuentra entre el 17% y el 21% del mercado.
133. En consonancia, el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH)³⁴ indica que el mercado previo a la operación se encuentra altamente concentrado, siendo dicho valor del orden de los 6.000 puntos, significativamente superior a los 2.500 puntos lo cual, según los estándares internacionales³⁵, es indicativo de un mercado altamente concentrado.
134. Considerando los datos para el año 2017 para los canales *on* y *off premise*, CMQ (AB INBEV) lidera el mercado de cerveza, con una participación de

³⁴ El término IHH refiere al Índice Herfindahl – Hirschman, una herramienta utilizada para la medición de la concentración de un mercado. Se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los valores de IHH oscilan entre 0 (mercado perfectamente competitivo) y 10.000 (mercado monopolístico). Por su parte, la variación del IHH se calcula multiplicando por dos el producto de las participaciones de mercado de las empresas que se fusionan.

³⁵ De acuerdo a los lineamientos de 2010 de la FTC (Federal Trade Commission) y el DOJ (Departamento de Justicia) de los Estados Unidos, un IHH post concentración menor a 1500 sería indicador de un mercado “poco concentrado”, uno que se encuentre entre 1500 y 2500 señalaría una “concentración moderada”, mientras que un IHH mayor a 2500 indicaría la presencia de un mercado “altamente concentrado”. Según estos parámetros una fusión no podría generar preocupación en lo que refiere a la defensa de la competencia, si genera un aumento del IHH menor a 100 puntos en un mercado “moderadamente concentrado”, mientras que, en un mercado “altamente concentrado” un aumento del IHH entre 100 y 200 puntos podría ser motivo de preocupación.

75,56%, en valor, y de 75,09%, en volumen. El competidor más significativo de CMQ (AB INBEV) es CICSA (CCU) que con una participación de 19,05% en valor y 20,14% en volumen, tiene una envergadura considerablemente menor. Por último, CASAI (SABMILLER), la firma objeto, posee una participación reducida, 4,87% de la facturación y 4,55% del volumen del mercado.

135. En caso de realizarse la presente operación tal como ha sido notificada, la participación de CMQ (AB INBEV) (la adquiriente) pasaría a ser del 80,43% (según valor) y 79,64% (según volumen), a la vez que desaparecería un competidor, aunque menor, y se agrandaría la distancia entre la líder y el único competidor que permanecería en el mercado. Todo ello agravado por el hecho de que un tercio de la participación de mercado de ese único competidor se explica por la marca Budweiser, propiedad de la líder, AB INBEV, y cuya licencia finaliza en 2025.
136. Los antecedentes de análisis del mercado cervecero a nivel nacional e internacional, muestran que existen barreras a la entrada de competidores con la magnitud suficiente como para contrarrestar los efectos negativos sobre la competencia que se generarían por el incremento de la concentración producto de la operación bajo análisis³⁶.
137. La existencia de economías de escala, la necesidad de contar con una red de distribución, logística y comercialización y las inversiones en publicidad y desarrollo de marcas son elementos que generan obstáculos para el ingreso rápido, probable y significativo de competidores.
138. La propia situación de la empresa objeto en Argentina (CASAI), que no ha podido incrementar su escala de ventas y ha exhibido resultados negativos persistentes, así como el elevado nivel de concentración que el mercado

³⁶ U.S. Vs Anheuser-Busch Inbev SA/NV y SabMiller PLC, Case 1:16-cv-01483 disponible en <https://www.justice.gov/atr/file/877581/download>, pp. 12-13.
M.7881- AB INBEV / SABMILLER (2016), pag. 11.

cervecero exhibe en otros países de la región y del mundo³⁷, son evidencia de la baja desafiabilidad del mercado para contrarrestar los efectos anticompetitivos que una operación como la notificada podría generar en ausencia de medidas remediales.

139. En conclusión, el mercado exhibe a CMQ (AB INBEV) como el líder con posición dominante, la cual resultaría fortalecida como resultado de la operación notificada, con alta probabilidad de que se reduzca la competencia y se afecte a los consumidores y al interés económico general de modo que la operación infrinja el Artículo 7° de la Ley 26.156, según se desarrolla a continuación.

IV.3.4. Análisis de escenarios de competencia inmediatos y mediatos

140. Como surge de la sección precedente, el mercado argentino de cerveza se encuentra altamente concentrado en manos de CMQ/AB INVEB que es casi 4 veces mayor que la segunda empresa (CICSA/CCU) y más de 16 veces mayor que la empresa objeto (CASAI/SABMILER).
141. La operación notificada se produce en un mercado en extremo concentrado (IHH mayor a 6.000 puntos) y resulta en un aumento de la concentración del 10% medido en puntos del IHH, potenciando la capacidad de CMQ/AB INVEB de ejercer su poder de mercado en detrimento de los consumidores y del interés económico general, al fortalecerse su capacidad de actuar unilateralmente en el mercado con independencia de sus competidores, clientes y consumidores.
142. Como se describió anteriormente, las notificantes han presentado un PREACUERDO DE DESINVERSIÓN por el cual AB INVEB: propone a CCU la terminación anticipada de la licencia que afecta la marca Budweiser,

³⁷ En EE.UU. la operación notificada, sin medidas remediales, hubiera dado lugar a una participación conjunta del 72% del mercado nacional de cerveza (canal *off-premise*). En Bélgica, la operación hubiera dado lugar a una participación conjunta de las notificantes de entre el 50% y el 60%. Tanto en Colombia, como en Ecuador, la operación notificada implicaba una participación conjunta superior al 90%.

a cambio de: i) todas y cada una de las 4 (cuatro) marcas que comercializa CASAI/SABMILLER (Isenbeck Diosa, Warsteiner y Grolsch); ii) 3 (tres) marcas propias de CMQ (Norte, Iguana y Báltica); iii) un pago en efectivo y iv) un acuerdo sobre intercambiabilidad de botellas.

143. Por otra parte, la marca Miller ya ha sido transferida a CICSA/CCU por decisión de MOLSON COORS (su nueva controlante a escala global debido a las desinversiones exigidas en EE.UU. para aprobar la operación). Esta operación mejora la estructura de la oferta en el mercado argentino, aunque - cabe adelantar - no en la cuantía suficiente para mitigar de manera sustantiva los efectos de la operación AB INVEB / SAB MILLER en Argentina.³⁸

144. A continuación, se presentan los resultados del análisis que se ha realizado a los fines de considerar si el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN ofrecido por las partes específicamente para despejar las preocupaciones respecto de los efectos de la operación en el mercado argentino es suficiente y si, por tanto, procede subordinar la autorización de la operación notificada al cumplimiento de dicho PREACUERDO DE DESINVERSIÓN.

145. A tal fin, se han analizado los tres escenarios de cambios en la estructura de la oferta en comparación con el escenario base (la situación del mercado sin la operación), los cuales se desarrollan a continuación.

146. El “Escenario A” implica la aprobación sin condiciones de la operación tal como ha sido notificada, lo cual conlleva la combinación de las participaciones de mercado de CMQ/AB INBEV y CASAI/SABMILLER. Siendo la operación notificada previa a la desinversión de la marca Miller a favor de CCU, la marca Miller se encuentra incluida en la cartera de CASAI.

³⁸ Esta transferencia ha sido notificada ante esta CNDC, Expediente N° S01:0128958/2017, caratulado: “COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. Y MCI INVESTMENTS LLC S/ NOTIFICACIÓN ART.8 DE LA LEY N° 25. 156” (Conc.1448), habiéndose dictaminado recomendar su aprobación (DICTAMEN CNDC N° IF-2018-05497825-APN-CNDC#MP de fecha 1 de febrero de 2017)

147. El “Escenario A” comprende dos situaciones, una de corto plazo (Escenario A.1) y otra de mediano plazo (Escenario A.2).
148. El escenario de corto plazo (Escenario A.1) involucra la concentración de las marcas que comercializa CASAI/SABMILLER y las que comercializa CMQ/AB INBEV. Este escenario, genera un problema de incentivos relevante en la evaluación de los efectos sobre la competencia, en tanto implica la comercialización por parte de CICSA/CCU de la cerveza Budweiser, una de las marcas insignia de su competidor, AB INBEV, a nivel mundial. Esto se debe a la existencia del referido contrato de licencia cuyo vencimiento está acordado para el año 2025. El reducido plazo que resta de vigencia de la licencia desalienta la inversión y opera en desmedro de la competencia vigorosa y efectiva por parte de CICSA/CCU con la marca Budweiser. Asimismo, los intercambios de informaciones propios de los contratos de licencia, pueden en este caso facilitar la coordinación entre competidores en un mercado muy concentrado, por cuanto licenciante y licenciataria son competidoras directas y principales.
149. El “Escenario A.2”, es aquel que podría darse en el mediano plazo, con la aprobación sin condicionamientos de la presente operación y la finalización del acuerdo de licencia de Budweiser en 2025 (o antes de mediar las causales previstas de rescisión). Este escenario comprende la combinación de las participaciones de mercado de CMQ/AB INBEV (incluida la marca Budweiser) y CASAI/SABMILLER (incluida la marca Miller, de escasa envergadura).
150. El “Escenario B” es el que comprende no autorizar la operación tal cual como ha sido notificada, sino subordinarla al cumplimiento del PREACUERDO DE DESINVERSIÓN ofrecido por las partes, en los términos del Artículo 13, inciso b) de la Ley 25.156.

151. Este escenario implica la transferencia de todas y cada una de las 4 (cuatro) marcas comercializadas por CASAI/SABMILLER (propias y de terceros) más 3 (tres) marcas propias de CMQ/AB INBEV a CICSА/CCU, a cambio de la recuperación anticipada de la marca Budweiser por parte de AB INBEV.
152. En este escenario, la participación de mercado CMQ/AB INBEV incluye la marca Budweiser excluye las 3 (tres) marcas de CMQ incluidas en el PREACUERDO y también excluye la marca Miller (comprendida en las desinversiones convenidas en EE.UU.)
153. En contrapartida, la participación de CICSА/CCU incluye el total de 8 (ocho) nuevas marcas que la empresa pasaría a comercializar en este escenario: Isenbeck, Diosa, Iguana, Norte, Báltica, Grolsh, Warsteiner y Miller y obviamente excluye la marca Budweiser.
154. Las tablas que siguen muestran de modo resumido las principales métricas implicadas en cada uno de los escenarios de análisis definidos, así como también las correspondientes al escenario previo o sin operación, que es el que corresponde tener presente como punto de partida. Se han confeccionado dos tablas, para el caso *off premise* y mercado total.

Tabla N° 10: Estructura de la oferta en los escenarios de análisis de finidos – Canal *off premise*

Empresas	Escenario anterior a la operación							
	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INBEV	77,11%	77,87%	76,21%	76,05%	74,85%	75,13%	73,86%	74,25%
CASAI/ SAB MILLER	3,29%	3,27%	3,73%	3,61%	4,24%	4,00%	4,57%	4,34%
CICSА/CCU	18,72%	18,71%	19,86%	20,21%	20,54%	20,69%	20,95%	21,12%
Otros	0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	6308	6425	6216	6205	6043	6089	5915	5978

Escenario A.1								
CMQ/ AB INVEB	80,40%	81,14%	79,94%	79,66%	79,09%	79,13%	78,43%	78,59%
CICSA/CCU	18,72%	18,71%	19,86%	20,21%	20,54%	20,69%	20,95%	21,12%
Otros	0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	6815	6934	6785	6754	6677	6690	6591	6623
Δ IHH	507	509	569	549	635	601	675	644

Escenario A.2								
CMQ/ AB INVEB	85,66%	86,54%	85,60%	85,80%	84,91%	85,50%	84,05%	84,79%
CICSA/CCU	13,46%	13,31%	14,20%	14,07%	14,72%	14,32%	15,33%	14,92%
Otros	0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	7520	7666	7529	7560	7427	7515	7300	7412
Δ IHH	1212	1242	1313	1355	1384	1427	1384	1434

Escenario B								
CMQ/ AB INVEB	79,10%	80,07%	79,42%	79,82%	78,09%	78,26%	76,23%	76,31%
CICSA/CCU	20,02%	19,78%	20,38%	20,05%	21,54%	21,56%	23,15%	23,40%
Otros	0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	6658	6802	6723	6773	6562	6589	6347	6371
Δ IHH	350	378	507	568	520	501	432	393

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

155. En el canal *off premise* (hipermercados, supermercados y demás bocas de expendio minorista), donde los datos que alimentan los cálculos tienen un mayor grado de certeza, CMQ/AB INVEB alcanzaría una participación post-operación del orden del 78,4% al 78,6%, en valor y volumen respectivamente. Con el vencimiento de la licencia de Budweiser, en el mediano plazo (Escenario A2), la participación post-operación de CMQ/AB INVEB ascendería aún más, a valores de 84,1% a 84,8%, respectivamente en valor y volumen.

156. Respecto de lo anterior, el Escenario B, que incluye las desinversiones propuestas (tanto el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN como la transferencia de Miller según lo acordado en EE.UU.), representa una

situación más competitiva, por cuanto la participación post operación de AB INVEB se sitúa en 76,2% a 76,3%, en valor y volumen, por debajo de los escenarios de aprobación sin condiciones.

157. En el canal “Mercado Total”: expendio minorista (*off premise*) más locales gastronómicos y bailables (*on premise*), donde los datos que alimentan los cálculos tienen un grado de certeza menor, CMQ/AB INVEB alcanzaría una participación post-operación del orden del 80,4% al 79,6%, en valor y volumen, respectivamente. Con el vencimiento de la licencia de Budweiser, en el mediano plazo (Escenario A2), la participación post-operación de CMQ/AB INVEB ascendería aún más, a valores de 85,1% a 84,3%, respectivamente en valor y volumen.

Tabla N° 11: Estructura de la oferta en los escenarios de análisis de finidos, Mercado Total (canales *off premise* + *on premise*)

Escenario anterior a la operación								
Empresas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INVEB	79,30%	78,60%	77,41%	76,65%	76,16%	75,74%	75,56%	75,09%
CASAI/ SAB MILLER	3,54%	3,39%	4,19%	3,85%	4,51%	4,17%	4,87%	4,55%
CICSA/CCU	16,95%	17,89%	18,23%	19,38%	19,03%	19,93%	19,05%	20,14%
Otros	0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	6588	6510	6342	6266	6183	6151	6096	6065

Escenario A.1								
CMQ/ AB INVEB	82,84%	81,99%	81,60%	80,50%	80,67%	79,91%	80,43%	79,64%
CICSA/CCU	16,95%	17,89%	18,23%	19,38%	19,03%	19,93%	19,05%	20,14%
Otros	0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	7150	7042	6991	6856	6870	6783	6832	6748
Δ IHH	561	533	649	590	687	632	736	683

Escenario A.2								
CMQ/ AB INVEB	87,47%	87,12%	86,58%	86,30%	85,79%	85,92%	85,13%	85,32%
CICSA/CCU	12,32%	12,76%	13,25%	13,58%	13,91%	13,92%	14,35%	14,46%
Otros	0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	7803	7753	7672	7632	7554	7576	7453	7489
Δ IHH	1214	1243	1329	1366	1371	1425	1357	1424

Escenario B								
CMQ/ AB INVEB	81,08%	80,68%	80,16%	80,14%	78,97%	78,71%	77,57%	77,04%
CICSA/CCU	18,71%	19,20%	19,67%	19,74%	20,73%	21,13%	21,91%	22,74%
Otros	0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IHH	6924	6878	6813	6812	6666	6642	6497	6452
Δ IHH	336	368	470	546	483	491	401	387

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

158. También con esta medición el Escenario B representa una situación más competitiva, por cuanto la participación post operación de AB INVEB se sitúa en 77,6% a 77,0%, en valor y volumen, por debajo de los escenarios de aprobación sin condiciones.
159. Como se dijo, el Escenario B cuenta con un aspecto específico relacionado con la singularidad de la situación del mercado argentino: finiquita la relación contractual que vincula AB INVEB con su principal competidor en Argentina hasta 2025, por cuanto AB INVEB recupera en Argentina la comercialización de su marca insignia en el mundo y el principal competidor obtiene diversas marcas que le permiten complementar su cartera de productos. Desde el punto de vista de la competencia, el fin de la vinculación contractual entre los participantes más importantes del mercado potencia los incentivos para una competencia más vigorosa y elimina un elemento facilitador de la coordinación.
160. En suma, existe un significativamente elevado nivel de concentración del mercado de cerveza preexistente a la operación notificada, dada por la participación de CMQ/AB INVEB de entre 75% y 76%, dependiendo de la

métrica utilizada. Por ello el IHH previo a la operación es sensiblemente alto, del orden de 6.000 a 6.100 puntos. Por tanto, variaciones pequeñas en las participaciones de dicha empresa, provocan los aumentos significativos en el nivel de concentración (medido por el IHH), que se observan en las tablas precedentes.

161. De aprobarse la operación tal como ha sido notificada, los efectos negativos serían aún mayores en el mediano plazo, tal como lo muestra el Escenario A.2, cuando AB INVEB a más tardar en el año 2025, sume además de las marcas que comercializan CASAI y SABMILLER, la comercialización de Budweiser, su marca insignia global.
162. El análisis hasta aquí realizado permite concluir que, con la operación CMQ/AB INVEB lograría aumentar significativamente su poder de mercado y fortalecer su posición dominante, con efectos negativos para el interés económico general.
163. Por ello, siguiendo la metodología de análisis de operaciones de concentración económica de acuerdo con los lineamientos del marco legal vigente y según las mejores prácticas internacionales, esta Comisión Nacional entiende que la operación notificada, en ausencia de medidas remediales, tendría un efecto negativo en el mercado nacional de cerveza y puede constituir una infracción del Artículo 7º de la Ley N° 25.156.
164. También en línea con las mejores prácticas en materia de control de operaciones de concentración económica, las partes han propuesto lo que suele denominarse como un “paquete de desinversiones” a fines de remediar los potenciales efectos anticompetitivos de la operación.
165. En la sección que sigue se procede a evaluar en detalle dicha propuesta a la luz de los cuatro principios sustantivos que las buenas prácticas internacionales aconsejan para las medidas remediales de tipo estructural (desinversiones o ventas de activos): i) desinversiones fundadas en la

existencia de un daño asociado a la operación; ii) desinversiones ajustadas a la magnitud de dicho daño; iii) desinversiones efectivas para alcanzar los objetivos (que el comprador y los activos transferidos posean capacidad de competir) y iv) transparencia y consistencia³⁹. La aplicación de estos principios conduce a determinar tanto el paquete de desinversiones como los compradores apropiados.

V. ACEPTABILIDAD DEL PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS

166. El compromiso implica la cesión por parte de CMQ/AB INVEB a su principal rival en Argentina (CICSA/CCU) de todas y cada una de las marcas que SABMILLER a través de CASAI comercializa en Argentina (Isenbeck, Diosa, Warsteiner y Grolsch), siendo que la marca Miller ya ha sido desinvertida a favor de CCU como resultado de las desinversiones ofrecidas por AB INVEB en jurisdicción estadounidense.
167. A continuación se analiza si el compromiso ofrecido se enmarca en las buenas prácticas en materia de medidas remediales para la autorización de concentraciones económicas, seguidamente se profundiza sobre sus principales efectos económicos en la estructura el mercado y el comportamiento de los actores y se finaliza con un análisis cuantitativo complementario acerca de los efectos que la operación y la propuesta de desinversión y canje de marcas producirían sobre los precios de las marcas canjeadas y el resto de las marcas del mercado, mediante el cálculo del Índice de Presión Alcista de Precios (IPAP).

³⁹ Respecto al marco de referencia internacional que cabe tener en consideración a los efectos de decidir, requerir y aceptar medidas remediales, corresponde tener en cuenta las recientes recomendaciones en la materia de la International Competition Network que agrupa a todas las autoridades de competencia del mundo. International Competition Network (2017). ICN Recommended Practices For Merger Notification And Review Procedures (Revised 2017); International Competition Network (2016). Merger Remedies Guide, 2016.

V.1. El PREACUERDO se enmarca en las prácticas recomendadas en materia de medidas remediales de operaciones de concentración

168. En primer término, con la desinversión del total de las marcas de CASAI/SABMILLER, la operación notificada no produciría efectos sobre la estructura de la oferta, constituyendo un remedio similar a lo acordado entre AB INVEB y las autoridades estadounidense y europea.
169. Sin embargo, la propuesta para la Argentina presenta un aspecto adicional importante: propone la recuperación de su marca insignia Budweiser, en un mutuo acuerdo con CCU que es la empresa que en Argentina explota esa marca y compradora de los activos a desinvertir e involucra una ampliación del paquete a desinvertir sumando tres (3) marcas propias (Norte, Iguana y Báltica).
170. Específicamente, en compensación de la terminación anticipada del contrato de licencia sobre Budweiser, CCU recibe las cuatro marcas de CASAI/SABMILLER, más tres marcas de CMQ, una suma de dinero y un acuerdo de su conveniencia sobre intercambiabilidad de botellas. La suma de las participaciones de mercado de las siete marcas desinvertidas (7,47%) es levemente superior a la participación de Budweiser (5,68%), con lo cual el acuerdo tiende a ser neutral respecto a la estructura de la oferta en el mercado relevante. En la siguiente tabla se puede apreciar lo anteriormente dicho.

Tabla N° 12: Volúmenes en litros involucrados en la desinversión y canje, 2017

Marcas	% del canje (M. total)	% (off premise)	% (mercado total)
Budweiser	43,19%	6,20%	5,68%
Isenbeck	20,61%	2,70%	2,71%
Warsteiner	4,33%	0,45%	0,57%
Grolsch	3,42%	0,44%	0,45%
Diosa	0,08%	0,01%	0,01%
Iguana	21,67%	3,20%	2,85%
Norte	6,31%	0,89%	0,83%
Báltica	0,38%	0,05%	0,05%
Total Canje	100,00%	13,94%	13,15%

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

171. En esta sección se analiza específicamente si esta propuesta resulta apropiada para remediar los potenciales efectos anticompetitivos de la operación notificada de modo de evitar una afectación del interés económico general.
172. A tal fin y conforme a las mejores prácticas recomendadas en la materia⁴⁰ procede determinar dos cuestiones relacionadas: i) el debido ajuste del paquete de activos a desinvertir al perjuicio específico que cabe esperar de la operación notificada, ii) si la propuesta es viable y efectiva, en cuanto su facilidad de implementación y el logro del objetivo de preservar la competencia.
173. Respecto de la primera cuestión, se observa que la propuesta es positiva tanto desde el punto de vista de la estructura de la oferta como del comportamiento de los competidores, a saber: i) la participación de mercado de la empresa líder se mantiene prácticamente inalterada, ii) se fortalece CICSA/CCU como competidor: termina una relación contractual que condiciona su estrategia respecto de una parte relevante de sus ventas (Budweiser representa alrededor del 28% de las ventas de CCU en Argentina) y adquiere una total autonomía respecto de CMQ/AB INVEB en el manejo de toda su cartera de marcas. Con esto último, también se elimina un factor facilitador del intercambio de información y coordinación en el mercado.
174. Como se anticipó, en la situación pre operación, la participación de AB INVEB en el mercado de cervezas era de 75,09%, mientras que con el canje de marcas quedará en 77.04%, lo que implica un aumento de 1,95 puntos porcentuales. En contrapartida, la participación de CCU pasará de 20,14% a

⁴⁰ Respecto al marco de referencia internacional que cabe tener en consideración a los efectos de decidir, requerir y aceptar medidas remediales, corresponde tener en cuenta las recientes recomendaciones en la materia de la International Competition Network que agrupa a todas las autoridades de competencia del mundo. International Competition Network (2017). ICN Recommended Practices For Merger Notification And Review Procedures (Revised 2017), capítulo XI; International Competition Network (2016). Merger Remedies Guide, 2016

21,93 % con el canje, lo cual sumado a la obtención de Miller (a raíz de la desinversión que AB INVEB ofreció en EE.UU.) arroja un valor de 22,74%.

175. Así, con un mayor volumen de ventas, una cartera de marcas más diversificada y una total autonomía respecto de CMQ/AB INVEB, CICS/CCU tiene una mayor capacidad de disciplinar la posición dominante de CMQ/AB INVEB que es previa a la operación y hubiese resultado fortalecida de autorizarse la transacción tal como ha sido notificada.
176. En base a lo precedente, cabe concluir que *la composición del paquete a desinvertir se encuentra debidamente fundado en, y ajustado a, el daño asociado a la operación notificada.*
177. Con relación a la *efectividad y viabilidad*, un aspecto importante de la propuesta es que incluye a CCU como comprador comprometido – mediante la firma del documento de PREACUERDO DE DESINVERSIÓN presentado por las notificantes. Desde el punto de vista del interés público, las propuestas de desinversión que incluyen un comprador identificado presentan menores riesgos en cuanto a su efectividad y viabilidad, debido a que el comprador candidato ha debido realizar su propia valoración y evaluación del paquete de desinversión⁴¹.
178. La efectividad de la desinversión depende en buena medida de que los activos desinvertidos mantengan su capacidad de competir, por lo cual las medidas remediales más efectivas suelen ser la desinversión de una unidad de negocio permanente e independiente, con la infraestructura y recursos necesarios para que el negocio desinvertido compita efectivamente, todo lo cual conforma el “paquete de desinversión”.⁴²
179. A pesar de que hoy día las marcas de CASAI/SABMILLER se elaboran en su planta y se distribuyen con una logística propia, CCU ha manifestado su

⁴¹ International Competition Network (2016). Merger Remedies Guide, 2016. Página 15.

⁴² Op. cit. Página 11.

voluntad específica de no adquirir las plantas de manufactura de CASAI, ni las obligaciones relacionadas con la elaboración y distribución, lo cual estaría fundado en la existencia de ciertos pasivos relevantes que pesan sobre los activos y que eventualmente podrían perjudicarla.

180. El compromiso arribado entre AB INVEB y CCU subsana esta cuestión. El PREACUERDO DE DESINVERSIÓN prevé que la firma de varios “acuerdos de transición”, que incluyen acuerdos de comercialización y fasón “cruzados” para las marcas canjeadas, por un plazo de hasta tres años. Esta es una modalidad aceptada en todas las jurisdicciones para preservar la capacidad de competir de los activos desinvertidos, en la medida en que su plazo sea acotado y no genere una relación de largo plazo entre el comprador y la empresa que se concentra⁴³. Estos contratos presentan diferencias importantes desde nuestra perspectiva, a saber.

V.1.1. Budweiser, Isenbeck, Diosa (puntos 6 y 7 del Preacuerdo)

181. Sobre las marcas más importantes involucradas en el canje, *Budweiser e Isenbeck* – que respectivamente representan aproximadamente el 43,19% y 20,61% del volumen de ventas involucrado en el canje –, pesa un convenio restringido a la elaboración y envasado (fasón “cruzado”) de un plazo máximo de un año. Como es lo habitual en los convenios de fasón, AB INVEB y CCU se harán cargo, respectivamente, de los costos de producción de Budweiser e Isenbeck y de la provisión de la materia prima y materiales de empaquetado. Durante este periodo de un año, cada empresa acondicionará sus propias plantas para comenzar a elaborar los productos obtenidos en el canje. Bajo esta modalidad, también, se continuará elaborando y empaquetando Diosa.

⁴³ Cf. ICN Recommended Practices For Merger Notification And Review Procedures (Revised 2017), capítulo XI. “Si bien la asistencia a corto plazo de las partes fusionadas puede ser necesaria para la transición de los activos a un comprador independiente, los recursos deben evitar la creación de relaciones continuas entre la entidad fusionada y el comprador de activos enajenados...”

V.1.2. Norte, Iguana, Báltica, Warsteiner y Grolsh (punto 4 del Preacuerdo)

182. Sobre las restantes marcas, incluidas las de terceros, que conjuntamente representan el 36,20% del volumen de ventas involucrado en el canje, pesa un convenio “cruzado” de mayor cobertura y plazo, porque prevé un periodo de ejecución de hasta 3 años y además de la elaboración y el empaque, comprende la distribución y venta por parte de CMQ por cuenta y orden de CCU. CCU puede finalizar anticipadamente el acuerdo de manera parcial o total, con aviso previo de al menos 6 meses.
183. Específicamente, una de las condiciones fundamentales de la transición respecto de Norte, Iguana, Báltica, Warsteiner y Grolsch, es que las marcas continúen operando tal como lo hicieron durante los últimos 12 meses previos a la fecha del PREACUERDO (6 de septiembre de 2017), condición denominada “desarrollo habitual del negocio” (business as usual) (punto 4. (i) del PREACUERDO).
184. En particular, conforme a la enmienda al PREACUERDO presentada a la CNDC el día 21 de diciembre, CASAI y CMQ se comprometen a llevar adelante sus mejores esfuerzos para mantener la participación de mercado al final de la transición según lo siguiente. Dichas participaciones serán calculadas por la firma Ernst & Young, contratada a ese efecto por las partes.
- i) En las marcas Norte, Iguana y Báltica, en un nivel que no sea menor a la mitad de la participación de mercado a la fecha de suscripción del PREACUERDO (5.09.2017).
 - ii) En las marcas Grolsch y Warsteiner, en un nivel que no sea menor al 70% de la participación de mercado de cada marca a la fecha de suscripción del PREACUERDO (5.09.2017).
185. Adicionalmente, el posicionamiento de precios de estas marcas será el mismo que existía a la fecha de suscripción del PREACUERDO, salvo

indicación expresa de CCU y la inversión en marketing de CMQ se mantendrá en la misma tasa (más rapel), siempre que la combinación de gastos de marketing se acordada entre las partes anualmente (Punto 4 (i) a) y b). También se han previsto penalidades en caso de que el volumen de ventas real fuese menor a 500 mil hectolitros (Punto 4. (vi).

186. De este modo, esta Comisión entiende la propuesta cumple con los requisitos de ajuste al daño y efectividad según recomiendan las buenas prácticas internacionales⁴⁴, dado que el paquete de activos desinvertidos es cedido cumpliendo de modo razonable con la premisa de “negocio en marcha”.

187. Finalmente, según se indicó, AB INBEV (a través de su controlada CMQ) y CCU ARGENTINA celebrarán un Convenio sobre Interllenabilidad de Botellas⁴⁵, por el cual se autorizarán recíprocamente el uso de sus botellas propietarias de entre 0,7 litros y 1,25 litros de vidrio de color ámbar retornables (“RGB”) por un período de tres años, extensible por un plazo adicional de tres años, si se cumplen con las obligaciones de inversión. Una vez vencido el plazo de tres años (o de seis años) las partes aceptan que el llenado por error de botellas RGB de la otra parte sea de hasta un 10% del volumen de producción en dichas botellas.

188. Analizada la cuestión, se observa que el convenio sobre intercambiabilidad de botellas no tiene entidad para medrar la capacidad de las desinversiones propuestas para preservar la competencia en el mercado, de autorizarse la operación notificada.

⁴⁴ Cf. <https://www.ftc.gov/es/tips-advice/competition-guidance/merger-remedies>.

<https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq>

⁴⁵ Se encuentra en trámite en esta Comisión Nacional el Expediente N° S01:0492403/2011, caratulado “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICA Y G S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1412)” que versa sobre la cuestión de intercambiabilidad de botellas entre CMQ y CICSA, por lo cual no procede en estos autos abundar sobre el particular.

189. Finalmente, desde el 26 de septiembre de 2017 hasta 36 meses a partir del 1º de abril de 2018 (o desde el cierre de la transacción, lo que ocurra primero), se ha celebrado un protocolo de funcionamiento “Clean Room” con la empresa Ernst & Young, a fin de que la misma analice filtre y adecue la información confidencial que se intercambie.
190. Ernst & Young recopilará la información acordada, relacionada a las especificaciones técnicas y operativas dentro del marco de los acuerdos de la transición, incluyendo información sobre volúmenes, costos de co-packing, inventario de botellas, entre otros, relacionados con las marcas cuya comercialización CMQ mantiene durante la transición (Norte, Iguana, Báltica, Grolsch y Warsteiner). Analizado este Protocolo, se observa que el mismo contiene las disposiciones necesarias para facilitar la administración de los acuerdos de transición que afectan la comercialización de 5 (cinco) de las 8 (ocho) marcas desinvertidas, lo cual suma efectividad y viabilidad a la propuesta, y provee garantías para evitar que exista intercambio de información comercial sensible en forma directa entre las empresas que pudiera constituir un elemento facilitador de la coordinación.
191. *En suma y sobre la base del análisis precedente, procede concluir que el PREACUERDO DE DESINVERSION Y CANJE DE MARCAS propuesto por las notificantes razonablemente cumple con lo necesario para preservar la competencia en el mercado de cervezas de la República Argentina y por tanto puede subordinarse la aprobación de la operación notificada a su efectiva implementación.*

V.2. El PREACUERDO morigera los efectos unilaterales y mejora los incentivos a competir

192. A mayor abundamiento, se pasa a describir con una mayor precisión los dos cambios de mayor significatividad que el PREACUERDO DE

DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS producirá respecto al escenario pre-operación.

V.2.1. Morigera sustantivamente los efectos unilaterales de la operación

193. El PREACUERDO propone transferir a CICSA/CCU todas y cada una de las marcas que eran producidas, distribuidas y comercializadas por CASAI/SABMILLER en Argentina, tanto las propias (Isenbeck y Diosa), como las licenciadas (Warsteiner y Grolsch), a lo cual corresponde adicionar la marca Miller obtenida a partir de las desinversiones comprometidas por AB INVEB en EE.UU.
194. Esto evitaría los potenciales efectos unilaterales que produciría la acumulación de marcas en CMQ/AB INBEV si se autorizara la operación tal como fue notificada, ya que, no sólo la desinversión planteada impedirá que la cartera de CASAI/SABMILLER pase a formar parte de la empresa adquirente, sino que, además, esta pasará a conformar el portfolio de marcas de su mayor competidor, CICSA/CCU.
195. Los efectos unilaterales se morigeran porque se impide el crecimiento de AB INVEB sobre la base de la incorporación de las marcas de SAB MILLER (tal como ha sucedido en Europa y EE.UU.), a la vez que se fortalece un competidor vigoroso, (tal como ha sucedido en Europa y EE.UU. donde se han fortalecido Asahi y Molson Coors, respectivamente).

V.2.2. Mejora los incentivos para competir de CICSA/CCU, único actor con una cartera de productos con capacidad de competir con la firma líder a gran escala

196. La recompra por parte AB INBEV de Budweiser su marca insignia a escala global pondría fin a un problema de incentivos que afecta la competencia sólo en el mercado argentino. El problema se origina en que CICSA/CCU, goza de la licencia de dicha marca hasta 2025.

197. Esta situación es previa y corresponde evaluar cómo afecta este aspecto de la propuesta a la capacidad del paquete de desinversión comprometido para restablecer las condiciones de competencia. Según se ha anticipado y se detallará a continuación, la recuperación de Budweiser no implica un cambio significativo en la estructura de la oferta por cuanto ha sido compensado con la desinversión de 3 (tres) marcas adicionales, propias de CMQ y además presenta un aspecto intrínsecamente positivo, por la mejora de los incentivos de segundo principal competidor: CCU. A continuación, se describen los principales elementos que configuran esta hipótesis.
198. Budweiser es una de las marcas principales del portafolio de CICSА/CCU, representando más del 25% de su volumen de ventas de cerveza, además de ser la tercera marca, en término de ventas, del segmento “medio” (“main” según la nomenclatura de AC Nielsen), detrás de las principales marcas de CMQ/AB INBEV, Quilmes y Brahma.
199. CICSА/CCU ha mantenido, desde el 2008 en adelante (año de la fusión entre ANHEUSER BUSCH N.V./S.A. e INBEV N.B. S.A que dio origen a esta situación), la participación de mercado de Budweiser en un nivel estable, entre 5% y 6%. Esto responde a dos cuestiones, por un lado, una obligación legal por parte de CICSА/CCU de mantener la participación de mercado de Budweiser por encima del 5%, para evitar la rescisión temprana de dicha licencia y, por el otro, a una cuestión estratégica, ya que, no resulta conveniente para CCU ARGENTINA y CICSА invertir en el desarrollo de una marca que luego perderían con el fin del contrato de licencia (estipulado para 2025), con el perjuicio adicional que, dicha marca, migraría a su principal competidor.
200. Esta situación habría resultado en cierta falta de incentivos para desarrollar una estrategia más agresiva e independiente por parte de CICSА/CCU respecto del desarrollo de la marca Budweiser, que es una de las principales

marcas del mercado argentino, dificultando el desarrollo de una dinámica más competitiva entre las participantes del mercado.

201. Nótese que los incentivos para invertir en la marca y competir de manera vigorosa son decrecientes a medida que se aproxima la fecha de finalización de la licencia. En la actualidad faltan pocos años para que la licencia retorne a AB INVEB y los incentivos para invertir y desarrollar la marca son cada día menores. Por otra parte, como ya se dijo, por su mera existencia, el contrato de licencia implica una relación contractual con intercambios de información accesorios entre las mayores firmas del mercado que no solo debilitan la competencia entre ellas, sino que facilita la coordinación.
202. Por ello, y según se anticipó, en el mediano plazo, el canje de marcas propuesto impide el ulterior aumento de la concentración que se produciría al finalizar la licencia (Escenario A.2 antes descripto) con la incorporación de Budweiser a la cartera de CMQ/AB INBEV. Puede decirse que la futura recuperación de Budweiser por AB INVEB se encuentra anticipado y compensado con la cesión a CCU de las cuatro (4) de CASAI/SABMILLER (Isenbeck, Diosa, Grolsch y Warsteiner), la marca Miller (producto de la desinversión realizada en EE.UU.) y las 3 (tres) marcas propias de CMQ/AB INBEV (Iguana, Báltica y Norte).
203. Si bien la cartera de CICSA/CCU pierde Budweiser, crece en variedad y flexibilidad para participar en todos los segmentos de precio, tipos de cerveza, público objetivo y valor de marca regional, que le permitirá desarrollar una estrategia competitiva agresiva en los diferentes segmentos de precios y áreas geográficas del país, según se describe a continuación.
204. Isenbeck es una cerveza de origen alemán de tipo lager (rubia) que se comercializa a nivel nacional. Es una de las pocas cervezas de producción industrial que es elaborada en su totalidad con malta y que, pertenece al segmento de precios denominado por la consultora AC Nielsen, como

“Value”, en tanto, se trata de una cerveza de buena calidad, que se ofrece a un precio medio.

205. Iguana también es una cerveza tipo lager (rubia) pero con características singulares: de gusto suave, baja graduación alcohólica, con una comercialización que la posiciona como una bebida “de verano”- tiene similitudes con las cervezas Corona (de CMQ/AB INBEV) y Sol (de CICSA/CCU)- compitiendo en un segmento de precios “Medio”.
206. Grolsch y Warsteiner son también cervezas tipo lager (rubia), de una calidad alta, que se ubican en un segmento de precios “Premium”, siendo ambas identificadas con empresas internacionales de larga trayectoria (Warsteiner ha sido desarrollada por la empresa alemana WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG y Grolsch es de origen holandés y pertenece a la firma KONINKLIJKE GROLSCH N.V.)
207. Para el segmento de precios bajos, cerveza lager, con el canje se incorpora Diosa que se comercializa únicamente en el circuito de locales bailables vinculados a la música tropical y Báltica, no identificada con ningún público en especial
208. Finalmente, la marca Norte se comercializa en tres variedades, cerveza rubia tipo Pilsener (Norte) y dos tipos de cerveza negra (Norte Negra y Norte Porter), las cuales se ubican en los segmentos de precio “Medio” y “Core Plus”. La marca se destaca por su posicionamiento en la región Noroeste de Argentina, lo cual reforzaría la posición de CICSA/CCU en dicha región, con la marca Salta, tercera en ventas en la región NOA, detrás de Quilmes y Norte.
209. A continuación, se reflejan las participaciones de mercado por marca que resultarían en caso de aprobarse el canje de marcas presentado, en los canales off premise y mercado total.

Tabla N° 13: Escenario B - Mercado nacional de cerveza (canal off premise), participaciones de las principales firmas, por marcas

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
		AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INBEV	Quilmes	42,96%	44,55%	39,78%	41,56%	35,17%	36,51%	30,56%	32,22%
	Brahma	19,18%	21,15%	21,46%	23,58%	23,69%	26,55%	25,20%	28,35%
	Budweiser	5,26%	5,40%	5,66%	6,14%	5,82%	6,37%	5,62%	6,20%
	Stella								
	Artois	8,47%	5,86%	8,02%	5,49%	7,61%	5,23%	8,13%	5,67%
	Andes	2,55%	2,64%	2,40%	2,36%	2,22%	2,22%	1,77%	1,78%
	Corona	0,31%	0,34%	1,66%	0,55%	2,66%	1,04%	3,22%	1,36%
	Patagonia	0,34%	0,12%	0,42%	0,14%	0,88%	0,33%	1,68%	0,71%
	Negra Modelo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%
	Beck's	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
Subtotal CMQ/AB INBEV		79,10%	80,07%	79,42%	79,82%	78,09%	78,26%	76,23%	76,31%
CICSA/ CCU	Schneider	3,44%	3,77%	3,90%	4,42%	4,10%	4,51%	4,21%	4,68%
	Heineken	4,34%	3,05%	4,40%	3,06%	4,52%	3,17%	4,69%	3,44%
	Iguana	1,43%	1,17%	1,07%	0,86%	1,56%	2,11%	2,41%	3,20%
	Isenbeck	2,08%	2,38%	2,21%	2,50%	2,35%	2,64%	2,35%	2,70%
	Imperial	0,98%	0,85%	1,11%	0,96%	1,60%	1,41%	2,24%	1,97%
	Palermo	1,91%	2,55%	1,87%	2,46%	1,63%	2,14%	1,29%	1,76%
	Santa Fe	0,95%	1,07%	1,07%	1,22%	1,08%	1,24%	1,11%	1,31%
	Norte	1,73%	1,89%	1,28%	1,38%	0,95%	1,04%	0,80%	0,89%
	Salta	0,87%	0,95%	0,80%	0,86%	0,77%	0,84%	0,68%	0,75%
	Miller	0,79%	0,56%	1,00%	0,73%	1,05%	0,77%	0,98%	0,74%
	Córdoba	0,47%	0,59%	0,44%	0,54%	0,54%	0,64%	0,51%	0,61%
	Warsteiner	0,33%	0,25%	0,40%	0,30%	0,41%	0,32%	0,56%	0,45%
	Grolsch	0,04%	0,01%	0,09%	0,04%	0,41%	0,25%	0,68%	0,44%
	Amstel	0,21%	0,16%	0,22%	0,18%	0,19%	0,15%	0,27%	0,22%
	Báltica	0,11%	0,14%	0,10%	0,13%	0,07%	0,09%	0,04%	0,05%
	Bieckert	0,22%	0,31%	0,19%	0,31%	0,12%	0,16%	0,05%	0,06%
	Sol	0,02%	0,00%	0,16%	0,05%	0,14%	0,05%	0,24%	0,11%
	Diosa	0,05%	0,07%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%
	Kuntsmann	0,05%	0,01%	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,04%	0,01%
Subtotal CICSA/CCU		20,02%	19,78%	20,38%	20,05%	21,54%	21,56%	23,15%	23,40%
Otros		0,88%	0,15%	0,20%	0,13%	0,37%	0,18%	0,62%	0,29%
Total		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

210. Se observa que la participación de 6,2% de Budweiser, considerando el canal off premise, en litros, para el año 2017 (último dato disponible), se encuentra más que compensada con la suma de las participaciones del total

de 7 marcas que CICSA/CCU consigue con el canje (7,74%), que asciende a 8,48% cuando se suma Miller.

Tabla N° 14: Escenario B - Mercado nacional de cerveza, (canales *off* y *on premise*), participaciones de las principales firmas, por marcas

Empresas	Marcas	2014		2015		2016		2017 YTD Nov.	
		AR\$	litros	AR\$	Litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INBEV	Quilmes	43,92%	45,08%	40,55%	42,01%	36,12%	37,18%	32,09%	33,20%
	Brahma	16,20%	19,69%	18,59%	22,14%	20,76%	25,01%	22,47%	26,92%
	Stella Artois	12,42%	7,52%	11,58%	6,99%	11,27%	6,76%	11,77%	7,27%
	Budweiser	4,63%	5,13%	4,98%	5,80%	5,12%	6,01%	4,70%	5,68%
	Andes	2,46%	2,72%	2,42%	2,48%	2,33%	2,37%	1,75%	1,85%
	Corona	0,99%	0,37%	1,49%	0,54%	2,42%	1,01%	3,03%	1,35%
	Patagonia	0,43%	0,16%	0,53%	0,18%	0,93%	0,36%	1,72%	0,75%
	Negra Modelo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%
	Beck's	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Subtotal CMQ/AB INBEV		81,08%	80,68%	80,16%	80,14%	78,97%	78,71%	77,57%	77,04%
CICSA/ CCU	Schneider	2,92%	3,52%	3,39%	4,13%	3,47%	4,18%	3,43%	4,24%
	Heineken	4,82%	3,38%	4,84%	3,36%	5,11%	3,52%	5,16%	3,75%
	Iguana	1,32%	1,16%	1,04%	0,88%	1,39%	1,94%	1,98%	2,85%
	Isenbeck	2,20%	2,42%	2,31%	2,55%	2,33%	2,64%	2,33%	2,71%
	Imperial	0,93%	0,84%	1,14%	0,99%	1,62%	1,43%	2,28%	2,03%
	Palermo	1,41%	2,21%	1,44%	2,17%	1,26%	1,89%	1,00%	1,55%
	Santa Fe	0,72%	0,95%	0,87%	1,11%	0,90%	1,16%	0,92%	1,21%
	Norte	1,45%	1,77%	1,12%	1,32%	0,87%	1,02%	0,68%	0,83%
	Miller	0,75%	0,56%	1,10%	0,80%	1,14%	0,83%	1,08%	0,81%
	Salta	0,74%	0,89%	0,71%	0,82%	0,71%	0,82%	0,63%	0,74%
	Warsteiner	0,53%	0,34%	0,68%	0,42%	0,66%	0,44%	0,81%	0,57%
	Córdoba	0,40%	0,56%	0,38%	0,51%	0,44%	0,58%	0,42%	0,56%
	Grolsch	0,03%	0,01%	0,08%	0,04%	0,37%	0,24%	0,65%	0,45%
	Amstel	0,16%	0,14%	0,18%	0,16%	0,16%	0,14%	0,23%	0,21%
	Báltica	0,08%	0,12%	0,07%	0,11%	0,05%	0,08%	0,03%	0,05%
	Bieckert	0,16%	0,26%	0,14%	0,27%	0,09%	0,14%	0,03%	0,05%
	Sol	0,02%	0,00%	0,13%	0,05%	0,12%	0,05%	0,22%	0,11%
	Diosa	0,03%	0,06%	0,02%	0,04%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%
	Kuntsmann	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
Subtotal CICSA/CCU		18,71%	19,20%	19,67%	19,74%	20,73%	21,13%	21,91%	22,74%
Otros		0,21%	0,12%	0,17%	0,12%	0,30%	0,16%	0,52%	0,22%
Total		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

211. Se observa que la participación de 5,68% de Budweiser, considerando el mercado total, en litros, para el acumulado anual 2017 (último dato disponible), se encuentra más que compensada con la suma de las participaciones del total de 7 marcas que CICSA/CCU consigue con el canje (7,47%), que asciende a 8,28% cuando se suma Miller.
212. Puede decirse que el canje de marcas involucra porciones del mercado similares, con un saldo positivo para CICSA/CCU, en términos de participación, que se incrementa si se tiene en cuenta la incorporación de la marca Miller.
213. En suma, como corolario de la desinversión requerida en EE.UU. y el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN convenido entre AB INVEB y CCU, esta última pasaría a competir en el mercado argentino de cerveza con un portafolio de marcas enteramente propias o licenciadas de terceros, sin ningún tipo de vinculación societaria con AB INVEB y se evita el escenario que se daría en un mediano plazo cuando CMQ/AB INBEV recuperara, sin compensación, la marca Budweiser.
214. La tabla que sigue presenta a modo de resumen, las participaciones de mercado por empresa, para cada escenario de análisis definido y para dos años, canal mercado total (*off premise* + *on premise*).

Tabla N° 15: Evaluación de escenarios, canal *off premise* + *on premise*

OFF Premise + ON Premise - Año 2016								
Empresas	Escenario anterior a la operación		Escenario A.1		Escenario A.2		Escenario B	
	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INVEB	76,16%	75,74%	80,67%	79,91%	85,79%	85,92%	78,97%	78,71%
CICSA/ CCU	19,03%	19,93%	19,03%	19,93%	13,91%	13,92%	20,73%	21,13%
CASAI/ SAB MILLER	4,51%	4,17%	-	-	-	-	-	-
Otros	0,30%	0,16%	0,30%	0,16%	0,30%	0,16%	0,30%	0,16%
IHH	6183	6151	6870	6783	7554	7576	6666	6642

OFF Premise + ON Premise - 2017 YTD Nov.								
Empresas	Escenario anterior a la operación		Escenario A.1		Escenario A.2		Escenario B	
	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros	AR\$	litros
CMQ/ AB INVEB	75,56%	75,09%	80,43%	79,64%	85,13%	85,32%	77,57%	77,04%
CICSA/ CCU	19,05%	20,14%	19,05%	20,14%	14,35%	14,46%	21,91%	22,74%
CASAI/ SAB MILLER	4,87%	4,55%	-	-	-	-	-	-
Otros	0,52%	0,22%	0,52%	0,22%	0,52%	0,22%	0,52%	0,22%
IHH	6096	6065	6832	6748	7453	7489	6497	6452

Fuente: CNDC en base a información originada por AC NIELSEN, Argentina ING

215. Los datos indican que, en el mediano plazo, con la autorización de la operación tal como ha sido notificada, la participación de mercado de CMQ podría llegar al 85% (Escenario A.2).
216. Con la subordinación de la operación al PREACUERDO DE DESINVERSIÓN propuesto (Escenario B), la participación podría rondar 77% a 78%, alrededor de 2 puntos porcentuales mayor que la situación sin operación. CICSA/CCU aumenta su participación en el orden de 2,86 puntos porcentuales medidos en facturación y 2,60 puntos porcentuales, medidos en volumen.
217. En síntesis, con la efectiva implementación de todos los acuerdos que prevé el PREACUERDO DE DESINVERSION (canje de marcas) CMQ/AB INVEB continúa como líder del mercado, pero se evita que su posición se vea fortalecida como resultado de la adquisición de las marcas comercializadas por CASAI/SABMILLER. Además, se fortalece la competencia, tanto en términos del aumento de la participación de mercado de su principal competidor (CICSA/CCU), como de la mayor variedad en su cartera de marcas y una total independencia (respecto de AB INVEB) en cuanto a la comercialización de su cartera.

V.3. Índice de Presión Alcista de Precios (IPAP) aplicado al PREACUERDO⁴⁶

218. Si bien lo precedente es conclusivo en cuanto a los motivos que fundan la aprobación del PREACUERDO DE DESINVERSIÓN, se ha considerado conveniente en este caso complementar el análisis con estimaciones de los efectos sobre los precios que se producirían como resultado de la operación, sin medidas remediales, y con las medidas de desinversión y canje de marcas propuestas.
219. Para ello se recurrió al cálculo del Índice de Presión Alcista de Precios (IPAP), que permite, estimar si una operación de concentración puede generar incrementos de los precios de los productos implicados.^{47 48}
220. La metodología se basa en el grado de sustitución que percibe el consumidor entre los productos competidores que se concentran, cuestión que tradicionalmente ha sido tratada a través de los conceptos de “elasticidad cruzada” (% en que varían las unidades vendidas de un producto en relación al % en que varía el precio de un producto competidor) y “cocientes de desvío” o “*diversion ratios*” (% de las ventas de un producto que debido a un aumento de su precio se desvían a un producto competidor). Ambos conceptos están estrechamente vinculados y se comportan de manera similar: a mayor grado de sustitución, mayor valor de la elasticidad cruzada y mayor valor del cociente de desvío. A su vez, a mayor grado de sustitución entre los productos que se concentran, mayores posibilidades de que la operación

⁴⁶ Un análisis metodológico formal y detallado del IPAP se desarrolla en el Anexo Único al presente dictamen.

⁴⁷ Esta metodología se encuentra explicada en “Herramientas cuantitativas para el análisis de concentraciones económicas”, CNDC, Serie Documentos de Trabajo Número 1 – Mayo 2017. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/herramientas_cuantitativas_para_el_analisis_de_concentrac_2.pdf

⁴⁸ La primera versión del IPAP fue propuesta en 2010 (Farrell J, Shapiro C (2010a) Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition. B.E. J. of Theoretical Econ. 10:9. Farrell J, Shapiro C (2010b) Upward Pricing Pressure and Critical Loss Analysis: Response. CPI Antitrust J, February. Moresi S (2010) The Use of Upward Price Pressure Indices in Merger Analysis. Antitrust Source, February) y fue recogida en la última revisión de los lineamientos metodológicos que se aplican en jurisdicción estadounidense. Actualmente esta metodología también se aplica en otras jurisdicciones como la británica y la europea.

despierte preocupación desde el punto de vista de la competencia, *ceteris paribus*.

221. Actualmente el IPAP es utilizado de modo complementario al análisis tradicional para dilucidar el nuevo patrón de incentivos de fijación de precios que regirá el comportamiento de la firma resultante de una operación de concentración horizontal en mercados de productos diferenciados⁴⁹ (como es el caso de la cerveza). El signo (positivo o negativo) que asume el IPAP indica si la operación genera una presión al alza/baja de los precios.
222. Esa propiedad del IPAP se debe a que el índice calcula el efecto neto de dos fuerzas contrapuestas, a saber, i) una fuerza al alza de precios, debido a que la operación reduce las alternativas hacia donde pueden derivarse las compras si suben los precios y ii) una fuerza a la baja, debido a los aumentos de productividad (pueden ser ahorros de costos o mejoras de producción, generalmente denominados “ganancias de eficiencia”) producidos por la operación, que permiten reducir precios sin resignar rentabilidad.
223. Así, el IPAP calcula la factibilidad de que se produzcan aumentos de precios por encima de un cierto nivel de ganancias de eficiencia. Si ese valor es positivo significa que los incentivos de la empresa a subir los precios post operación superan los incentivos a bajarlos y, por tanto, puede esperarse que los precios post fusión de los productos involucrados aumenten. Dicho cálculo se basa en dos parámetros principales: los cocientes de desvío (que miden la proporción de la demanda de un producto que se desvía hacia otro cuando el primero aumenta de precio) y el margen operativo de los productos involucrados.

⁴⁹ A diferencia de los productos homogéneos, como los commodities, que las distintas unidades vendidas son idénticas o muy similares, los productos diferenciados poseen características de calidad, y de marca que hacen que algunos de ellos (generalmente los que se encuentran en el mismo segmento de precio) muestren un grado de sustitución mayor que con otros productos del mismo mercado (por ejemplo productos de otros segmentos de precios).

224. De este modo, IPAP para un producto A cuando la empresa comienza a ofrecer también el producto B que antes era de otra empresa depende del cociente de desvío (la demanda de A que se deriva hacia B cuando el precio de A aumenta) que expresa el grado de sustitución entre los productos involucrados, y del margen operativo del producto B. Cuanto mayor sea el cociente de desvío, mayor es el efecto en precios porque ventas que antes de la operación se hubieran perdido a manos de B, ya no se pierden luego de la operación porque B es parte de la cartera de productos de la empresa. También el efecto en precios es mayor cuanto mayor sea el margen operativo del producto B, porque reduce el costo de oportunidad del aumento de precios de A. En sentido contrario, cuando hay altas ganancias de eficiencia, las mismas pueden contrarrestar los incentivos al alza de precios y generar reducciones.
225. Es importante notar que lo relevante del IPAP es su signo, antes que su valor. El valor sólo es una medida de la fuerza de los incentivos a la suba. El IPAP no tiene capacidad para indicar de qué cuantía puede ser el aumento de precios post fusión, en caso de haberlo.
226. Otro elemento muy importante es que el indicador no contempla otras fuerzas que afectarán los incentivos post fusión de la empresa involucrada, particularmente la reacción de los competidores que permanezcan en el mercado o el ingreso de nuevas empresas al mercado, ante los cambios de precios que implemente la empresa resultante de la operación. Por ejemplo, si los competidores acompañan los aumentos de precios, los incentivos al alza de precio se fortalecen. En sentido inverso, si los competidores reposicionan sus productos y marcas para tornarlos más sustitutos a los ojos del consumidor, o aparecen nuevos productos competidores, dichos incentivos se debilitan. Tampoco el IPAP considera el reposicionamiento de productos y marcas que por motivos estratégicos usualmente realiza la

empresa post fusión. Por todos estos motivos, el IPAP constituye una herramienta analítica complementaria de los demás elementos de juicio a considerar al evaluar los efectos de una operación de concentración.

227. Debido a que el PREACUERDO de desinversión incluye varios aspectos, a los efectos del cálculo del IPAP se ha considerado conveniente analizar por separado las marcas, de acuerdo a cómo cambia su situación con el canje.
228. Por un lado, están las marcas de CASAI/SAB MILLER que pasan a CCU. Luego están las marcas de CMQ que pasan a CCU. Finalmente, está la marca Budweiser que pasa de CCU a AB INVEB.
229. Adicionalmente como el canje cambia la composición de la cartera tanto de CMQ/AB INVEB como de CICSА/CCU, cambian los incentivos sobre la porción no canjeada de sus respectivas carteras, por lo cual también ello se ha considerado.
230. Conforme surge del Anexo Único al presente dictamen se han calculado 5 (cinco) IPAPs para cada una de las siguientes categorías⁵⁰, a saber:
- a) ABI (1): Las marcas no desinvertidas de CMQ/ABINVEB: la cartera de esas empresas (donde están las marcas insignia en Argentina como Quilmes y Brahma, marcas nuevas como Patagonia, etc.)
 - b) ABI (2): Las 3 (tres) marcas desinvertidas por CMQ: Norte, Iguana y Báltica.
 - c) CASAI/SABMILLER: Las 5 (cinco) marcas desinvertidas por dicha empresa (Isenbeck, Diosa, Grolsch, Warsteiner y Miller). La última marca no fue desinvertida como efecto del canje sino como resultado de las desinversiones propuestas por AB INVEB en EE.UU.

⁵⁰ Los IPAP por categoría se han obtenido, simplemente, generando para cada categoría las elasticidades cruzadas y directas necesarias para calcular los cocientes de desvío y los márgenes óptimos de cada categoría de marcas. Dichas elasticidades se han calculado con los coeficientes que surgen de la regresión que estima las demandas por marca, la suma de las participaciones de mercado de las marcas de cada categoría definida y el promedio de los precios de las marcas de cada categoría. Ver detalle en Anexo Único.

d) CCU: Las marcas de no canjeadas de CICS/CCU (por ejemplo, Schneider, Heineken, Imperial, etc.).

e) Budweiser: La única marca canjeada por CCU.

231. Nótese que todos los valores obtenidos son negativos, indicando que la operación remediada con la propuesta de desinversión y canje de marcas no genera incentivos a la suba de precios en ninguna de las categorías definidas. El valor para Budweiser si bien es negativo, es casi 0, lo que puede interpretarse que para este producto el resultado del test es neutro, mientras que para el resto de las categorías la fuerza del incentivo a la baja de precios propio de cualquier concentración⁵¹, supera a los incentivos hacia la suba de precios en un orden del 9%.

Tabla N° 16: Índices de presión alcista de precios (IPAP) para cada categoría de marcas implicadas en el canje

Categorías definidas	IPAP, en %	Referencias del agrupamiento
ABI (1)	-8,50%	Marcas no canjeadas de CMQ
ABI (2)	-8,42 %	Marcas desinvertidas por CMQ (Norte, Iguana y Báltica)
CASAI/SABMILLER	-9,16%	Marcas desinvertidas por CASAI/SABM (incluye Miller)
CCU	-9,31%	Marcas no canjeadas por CCU
Budweiser	-0,15%	Marca canjeada por CCU

Fuente: CNDC en base a información datos de AC Nielsen 2011/16 aportados por las notificantes.

Nota: Ver detalle en Anexo Único⁵².

⁵¹ Se consideraron ganancias de eficiencia del 10%. Como se explica en el Anexo Único, Farrell y Shapiro (2010) recomiendan usar un 10% de ganancias de eficiencia como valor estándar, que consideran razonable para la mayoría de los casos.

⁵² Las elasticidades por categoría se han calculado utilizando ecuaciones que relacionan los coeficientes obtenidos de las funciones de demanda por marca estimadas, la suma de las participaciones de mercado de las marcas de cada categoría definida y el promedio de los precios de las marcas de cada categoría. Ver detalle en Anexo Único

232. Los valores obtenidos permiten apreciar que, para la mayoría de los conjuntos de marcas de cerveza, resulta improbable que se produzcan incrementos de precios significativos, ya que los respectivos índices de presión alcista de precios toman valores negativos.
233. Aun así, debe tenerse presente que esta metodología puede sobrestimar los efectos negativos de una operación sobre los precios, porque este indicador no toma en cuenta los posibles reposicionamientos de marcas que se podrían producirse como resultado del plan de desinversión, por lo cual subestima la potencial baja de precios. Si algunas de las marcas de las empresas implicadas lograran reposicionarse en el mercado con el objetivo de incrementar sus participaciones, ello podría producir una presión adicional a la baja de los precios, no contemplada por el IPAP. Tal podría ser el caso de ciertas marcas que pasan a estar en poder de CICSA/CCU (Miller, Isenbeck, Diosa, Warsteiner, Grolsch, Iguana, Báltica y Norte), que podrían reposicionarse para disputar el mercado en cada uno de los segmentos y a cada uno de los grupos de demanda objetivo de las marcas de CMQ /AB INBEV.
234. Tampoco incorpora el IPAP el efecto pro-competitivo sobre los incentivos, resultado de evitar que CICSA/CCU deje de comercializar Budweiser, una de las marcas insignia de su principal competidor, con una licencia con tiempo limitado, a cambio de que pueda completar un portfolio de marcas que le permitan tener incentivos y productos para disputar el mercado y elimine un elemento potencialmente facilitador de prácticas coordinadas.

V.4. Conclusión sobre la admisibilidad del PREACUERDO DE DESINVERSIÓN como medida remedial

235. En la sección precedente IV se ha demostrado razonablemente que la adquisición de SABMILLER por parte de AB INBEV tal como ha sido notificada en Argentina incrementaría la concentración de modo tal que

afectaría la competencia y tendría la capacidad de generar un aumento del nivel de precios en el mercado argentino de cerveza.

236. En esta sección se ha analizado en detalle el compromiso ofrecido por las partes PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS, celebrado con su principal competidor en Argentina, como medida remedial para facilitar la aprobación conforme al Artículo 13 de la Ley N° 25.156.
237. A lo largo de las tres secciones precedentes se ha mostrado en primer lugar que el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN se enmarca en las prácticas recomendadas en materia de medidas remediales de operaciones de concentración. El paquete de desinversión se ajusta al perjuicio específico que cabe esperar de la operación notificada y la propuesta es efectiva en cuanto su facilidad de implementación y el logro del objetivo de preservar la competencia. El paquete de activos desinvertidos es cedido cumpliendo de modo razonable con la premisa de “negocio en marcha”.
238. En segundo término, se ha mostrado cómo el PREACUERDO remedia los efectos unilaterales que genera la operación y mejora los incentivos a competir de CICSA/CCU, único jugador con una cartera de productos con capacidad de competir con la firma líder a gran escala en el mercado argentino de cervezas.
239. En último término, se presentaron los resultados que ha arrojado el cálculo del Índice de Presión Alcista de Precios (IPAP) que muestra que la desinversión y el canje de marcas evita la presión alcista de precios que se produciría si se aprobara la operación tal como fue notificada.
240. Entonces en consonancia con la legislación argentina y las mejores prácticas internacionales, surge de lo expuesto que la aprobación de la adquisición de SABMILLER por parte de AB INBEV, debe subordinarse al cumplimiento del PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS signado por AB INBEV y CCU, para que la misma no restrinja la

competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general y, por tanto, pueda considerarse como una operación de concentración económica que no infringe el Artículo 7° de la Ley 25.156.

241. La efectiva implementación del PREACUERDO implica una serie de acciones que se describen a continuación.

VI. OBLIGACIONES A CUMPLIR EN EL MARCO DE COMPROMISO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS

242. Habida cuenta todo lo indicado en forma previa la operación notificada se recomendará subordinar la operación aquí notificada al cumplimiento del compromiso propuesto por AB INBEV, CCU y CCU ARGENTINA.

243. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los acuerdos que contempla la desinversión propuesta y a efectos de poder evaluar y monitorear su cumplimiento, esta Comisión Nacional entiende que tanto AB INVEB como CCU y CCU ARGENTINA, deberán acompañar cierta información y documentación que a continuación se describirá.

244. Dentro del plazo de SESENTA (60) días hábiles desde la notificación de la Resolución que dicte el señor Secretario de Comercio sobre la presente operación, deberá presentarse:

- a) el Acuerdo definitivo previsto en el Artículo 11 del Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas de fecha 5 de septiembre de 2017;
- b) el proyecto de Acuerdo Marco que contiene como anexos los acuerdos a ser celebrados por las partes suscripto entre CCU ARGENTINA, CCU y AB INBEV;
- c) el proyecto de Acuerdo de Rescisión anticipada del contrato de licencia sobre la marca “Budweiser”, a suscribirse por CCU ARGENTINA y ANHEUSER BUSCH, LLC y el documento y/o contrato que refleje la transferencia de los activos asociados a la misma en los términos

descriptos en el Preacuerdo de Canje de Marcas y Desinversión de fecha 5 de septiembre de 2017;

- d) el proyecto de contrato por el cual se transfiere la marca Isenbeck, a ser suscripto entre CCU ARGENTINA y AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS LIMITED;
- e) el proyecto de contrato por el cual se transfiere la marca Diosa, a ser suscripto entre CCU ARGENTINA y CASAI y el documento y/o contrato que refleje la transferencia de los activos asociados a la misma en los términos descriptos en el Preacuerdo de Canje de Marcas y Desinversión de fecha 5 de septiembre de 2017;
- f) el proyecto de contrato por el cual se transfieren las marcas Norte e Iguana a ser suscripto entre CCU ARGENTINA y CMQ y el documento y/o contrato que refleje la transferencia de los activos asociados a las mismas en los términos descriptos en el Preacuerdo de Canje de Marcas y Desinversión de fecha 5 de septiembre de 2017;
- g) el proyecto de contrato por el cual se transfiere la marca Báltica, a ser suscripto entre CCU ARGENTINA y CERVECERÍA CHILE S.A. y el documento y/o contrato que refleje la transferencia de los activos asociados a la misma en los términos descriptos en el Preacuerdo de Canje de Marcas y Desinversión de fecha 5 de septiembre de 2017;
- h) el proyecto de contrato por el cual WARSTEINER INTERNATIONAL KG le concede a CCU y/o a algunas de sus empresas controladas la licencia para producir y distribuir la marca Warsteiner en Argentina. En caso de no contar con dicho proyecto, deberán aportar el instrumento que refleje el mayor grado de avance sobre dicho acuerdo, hasta tanto el mismo se concrete.
- i) el proyecto de contrato por el cual ASAHI PREMIUM BRANDS LTD. le

concede a CCU y/ a alguna de sus empresas controladas, la licencia para producir y distribuir la marca Grolsch en Argentina. En caso de no contar con dicho proyecto, deberán aportar el instrumento que refleje el mayor grado de avance sobre dicho acuerdo, hasta tanto el mismo se concrete.

- j) el proyecto de acuerdo de transferencia de activos de Isenbeck a ser suscripto entre CICSА y CASAI;
- k) el proyecto de contrato sobre elaboración y compraventa de producto sobre las marcas Isenbeck y Diosa de hasta un año de duración, a ser suscripto entre CICSА y CASAI;
- l) el proyecto de contrato de producción y compraventa de producto de la marca Budweiser de hasta un año de duración, a ser suscripto entre CICSА y CMQ;
- m) el proyecto de acuerdo de transición sobre las marcas Norte, Iguana, Báltica, Warsteiner y Grolsch de hasta tres años de duración a ser suscripto entre CICSА, CMQ y CASAI;
- n) el proyecto de acuerdo de “interllenabilidad de botellas” a ser suscripto entre CICSА y CMQ;
- o) la constancia de inscripción ante el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) de las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica, nombre de CCU;

245. Esta Comisión Nacional dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles a contar desde la presentación de los mencionados proyectos de acuerdos y/o contratos, dictará la respectiva resolución que los apruebe y/o modifique.

246. A su vez, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación de la citada resolución AB INBEV, CCU y CCU ARGENTINA, deberán presentar ante esta Comisión Nacional los contratos definitivos debidamente firmados.

247. A fin de poder monitorear el desarrollo de las marcas involucradas en el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS AB INBEV, CCU y CCU ARGENTINA presentarán de manera cuatrimestral a esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la siguiente información:

- a) Para todas las 8 (ocho) marcas involucradas en el canje, las participaciones de mercado medidas mensualmente de CMQ/AB INBEV y CICSA/CCU, según volumen y facturación, tanto para el canal *off premise*, como para el mercado total (*off premise* + *on premise*) medidas por la consultora AC Nielsen, comparado con las participaciones de mercado correspondientes al período Enero 2017 - Noviembre 2017.
- b) En concordancia con lo establecido en el punto 4 (vii) del PREACUERDO, para las marcas que continuará comercializando CMQ durante la transición (Norte, Iguana, Báltica, Grolsch y Warsteiner), una copia de todos los informes producidos por ERNST & YOUNG, relativos a la elaboración, distribución y comercialización.
- c) Estas obligaciones de informaciones a presentar se extinguirán a medida en que cada empresa pase a elaborar, distribuir y comercializar cada marca de modo totalmente autónomo y por su propia cuenta y así sea documentado ante la CNDC.

VII. CONFIDENCIALIDADES

VII.1. Confidencialidad de la base de datos de la consultora MILLWARD BROWN solicitada por AB INBEV en presentación de fecha 31 de enero de 2017

248. Mediante presentación de fecha 31 de enero de 2017 (agregada a fs.1145/1146), el apoderado de AB INBEV solicitó la confidencialidad de la información solicitada en el marco de la audiencia a la consultora

MILLWARD BROWN (base de datos de MILLWARD BROWN). A través de la providencia de fecha 13 de febrero de 2017, esta Comisión Nacional les hizo saber a las partes que la información aportada en el soporte magnético era ilegible.

249. Con posterioridad, el 20 de marzo de 2017 el apoderado de AB INBEV adjuntó como Anexo I en formato electrónico la base de datos utilizada por la consultora Millward Brown, tras lo cual mediante proveído de fecha 30 de marzo de 2017 y atento a lo solicitado en la presentación de fecha 31 de enero de 2017, esta Comisión Nacional ordenó formar provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional “Anexo Confidencial I-base de datos MILLWARD BROWN”.
250. Con posterioridad, mediante providencia de fecha 27 de diciembre de 2017, se solicitó que se acompañe un resumen no confidencial, el cual fue aportado mediante presentación del 9 de enero de 2018.

VII.2. Confidencialidad solicitada por OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en presentación de fecha 31 de marzo de 2017

251. El día 31 de marzo de 2017 el Presidente de OTRO MUNDO BREWING COMPANY solicitó la confidencialidad del Anexo III: “información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”, conforme a lo solicitado en el marco de la audiencia testimonial oportunamente celebrada.
252. Mediante providencia de fecha 5 de abril de 2017, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional la información aportada, mientras que por providencia de fecha 27 de diciembre de 2017 esta Comisión Nacional requirió que se acompañara un resumen no confidencial en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación, bajo apercibimiento de tener por desistidos los pedidos de confidencialidad efectuados.

253. Habiendo quedado notificado el 2 de enero de 2018 de tal requerimiento y encontrándose vencido el plazo para que se aporte el resumen no confidencial petitionado, sin que el mismo se haya acompañado, corresponde tener por desistido al solicitante del pedido de confidencialidad, lo cual se aconsejará en el presente.

VII.3. Confidencialidad solicitada CICSA en presentación de fecha 12 de mayo de 2017

254. El día 12 de mayo de 2017 el señor Ezequiel Gussoni en su carácter de Gerente de Ventas de CICSA acompañó cierta información y/o documentación a la que se había comprometido en el marco de la audiencia oportunamente celebrada, y en la que se acompañó en sobre cerrado el Anexo Confidencial del informe preparado por Compass Lexecon titulado: “Análisis económico de los incentivos de CCU respecto a su licencia de explotación de la marca Budweiser en Argentina”, el que fuera reservado provisoriamente por la Dirección de Registro como: “Anexo confidencial Compass Lexecon conc.1375”.

255. Mediante providencia de fecha 27 de diciembre de 2017 esta Comisión Nacional solicitó que acompañaran un resumen no confidencial, habiendo dado cumplimiento a ello mediante presentación del 9 de enero de 2018.

VII.4. Procedencia de los pedidos de confidencialidad formulados

256. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes y por terceros importa información sensible para su concepción, esta Comisión Nacional considera que deben concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por AB INBEV y CICSA por lo que debe otorgarse carácter definitivo a los anexos confidenciales formados y reservados provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

257. En cuanto a la confidencialidad solicitada por OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A., y atento a lo expuesto en el punto IV.B), corresponde tenerla por desistida de la misma.
258. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse al ejercicio de dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación⁵³.

VIII. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

VIII.1. Pedido de eximición de traducción de fecha 19 de junio de 2017

259. Mediante providencia de fecha 14 de noviembre de 2016, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran cierta documentación, entre la cual se encontraba: i) el acuerdo celebrado en AB INBEV y MOLSON COORS a fin de vender la participación que SAB MILLER poseía en MOLSON COORS con su correspondiente traducción y legalización de corresponder; ii) Acuerdo de producción exclusiva para la marca “Miller” en Argentina; iii) Acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS para que esta última empresa adquiriera ciertos activos y marcas que pertenecen a SAB MILLER, entre las que se encuentra la marca Grolsch, con su respectiva traducción y legalización; iv) acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., a fin de suscribir un acuerdo de producción y distribución exclusiva para Argentina de la marca Grolsch.

⁵³ Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; *la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.*

260. Mediante presentación de fecha 2 de diciembre de 2016 fueron acompañados: i) el contrato entre AB INBEV y MOLSON COORS; ii) el contrato de licencia de la marca “Miller”, delimitado a Argentina; iii) el contrato entre AB INBEV y ASAHI GROUP para adquirir ciertos activos entre los que se encuentra la marca “Grolsch”; iv) “Transitional Service Agreement”, de alcance global entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS; v) “Grolsch manufacturing and distribution agreement”, delimitado a Argentina. En la citada presentación, las partes expusieron que atento a la extensión de los referidos contratos, acompañarían un resumen ejecutivo de los mismos en idioma español a la brevedad.
261. No habiendo sido acompañados dichos resúmenes no ejecutivos, por providencia de fecha 1º de junio de 2017, esta Comisión Nacional solicitó a las partes, entre otras cuestiones, que acompañara la traducción pública de los documentos antes mencionados.
262. A su vez por presentación de fecha 19 de junio de 2017, las partes explicaron que los mencionados contratos son complementarios de la operación notificada, por lo cual solicitaron la eximición de su traducción y que se tenga por contestado el requerimiento mediante la presentación de los resúmenes ejecutivos que acompañó como Anexo N° 1 a esa presentación⁵⁴.
263. Explicaron que dicho pedido es motivado por el altísimo costo económico que conlleva la traducción de los contratos y el extenso tiempo que demandarán sus traducciones, dada la extensión de dichos documentos.
264. Asimismo, el 21 de junio de 2017, el apoderado de AB INBEV efectuó una nueva presentación, reiterando los fundamentos expuestos en la presentación del 19 de junio de 2017, y solicitando que se tengan por contestados los

⁵⁴ Resumen ejecutivo de: i) Contrato de Compraventa entre AB INBEV y MOLSON COORS BREWING COMPANY y sus dos enmiendas; ii) Acuerdo de Licencia sobre la Marca Miller para Argentina; iii) Contrato entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS; iv) Acuerdo de Servicios Transitorios entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS; v) Contrato de elaboración de cerveza y explotación de derechos entre CASAI y KONINKLIJKE GROLSCH N.V

puntos vi), vii), viii), ix), x) del punto 2.f) del requerimiento efectuado con fecha 1 de junio de 2017, mediante la presentación de los resúmenes ejecutivos, en español y se los exima de traducir los contratos requeridos.

265. Nuevamente en la presentación de fecha 7 de julio de 2017-punto III.- solicitó la eximición de la traducción de la siguiente documentación, en base a los argumentos expuestos en presentaciones anteriormente citadas: i) Acuerdo de Confidencialidad de fecha 14 de octubre de 2015; ii) Documento de Esquema del Reino Unido; iii) Convocatoria a Junta General de la nueva compañía; iv) Documentos que reflejan la fusión inversa, tras lo cual, por providencia del 17 de julio de 2017, esta Comisión Nacional ordenó agregar la presentación efectuada y pasarla a despacho.

VIII.2. Pedido de eximición de traducción de fecha 11 de octubre de 2017

266. Mediante providencia del 1º de junio de 2017, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran los acuerdos de licencias de las marcas Warsteiner y Grolsch, habiéndose manifestado en la presentación del 11 de octubre de 2017 dicho contratos con un resumen ejecutivo en español.
267. Asimismo, se solicitó la eximición de traducción en función de la extensión de los mismos y de que dichos contratos no son relevantes para que esta Comisión Nacional se expida.

VIII.3. Pedido de eximición de traducción de fecha 10 de enero de 2018

268. El día 22 de noviembre de 2017, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran: i) la traducción pública efectuada por traductor público matriculado en Argentina del Acuerdo de Cooperación suscripto el 11 de noviembre de 2015 entre AB INBEV y SABMILLER; ii) traducción pública del Acuerdo de Confidencialidad de fecha 14 de octubre de 2015, acompañado como anexo 2 en la presentación del 7 de julio de 2017; iii) Traducción pública y de corresponder la legalización del Anexo N° 3

(“election form”), Anexo N° 5 (convocatoria a la junta general de la nueva compañía) y Anexo N° 6 (“documento que refleje la fusión inversa”); iv) traducción pública y legalización, en caso de corresponder del Acuerdo de Producción y Distribución de la marca Grolsch para Argentina suscripto el 11 de octubre de 2016.

269. Mediante presentación de fecha 10 de enero de 2018 el apoderado de AB INBEV efectuó una presentación en el marco del EX2017-34483726 (P. de desinversión), la cual se ordenó agregar a las presentes actuaciones, en relación a la traducción pública efectuada por traductor público matriculado en Argentina del Acuerdo de Cooperación suscripto el 11 de noviembre de 2015 entre AB INBEV y SABMILLER. A tal fin prestó declaración jurada en el sentido de que la traducción pública al español del acuerdo de cooperación mediante el cual se instrumentó la operación notificada, es una traducción fiel del documento original suscripto en idioma inglés.

270. Asimismo, manifestó que dado que la operación se notificó en varios países de habla hispana se realizó una sola traducción pública al español, debidamente legalizada para presentar el contrato en las distintas jurisdicciones.

271. Por lo cual expuso que atento a que se trata de una traducción pública y que se presta declaración jurada de su fidelidad al original en inglés solicita que se exima a su parte de acompañar una nueva traducción.

272. Mediante presentación de fecha 24 de enero de 2018, las partes acompañaron la traducción pública de: i) Acuerdo de Confidencialidad del 14 de octubre de 2017; b) Formulario de Canje de Acciones (“Election form”); c) Convocatoria de la Junta General de la Nueva Compañía; d) Documento que refleja la fusión inversa; e) Comunicado de Prensa; f) Acuerdo de Producción y Distribución de la marca Grolsch para Argentina.

VIII.4. Pedido de eximición de traducción de fecha 25 de enero de 2018

273. En la fecha antes mencionada el apoderado de las partes solicitó la eximición de traducción de la decisión de la Autoridad de Competencia de Estados Unidos, que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016, atento a la voluminosidad y costo económico involucrado en la traducción.

VIII.5. Procedencia de los pedidos de eximición de traducción efectuados

274. Al respecto y conforme a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, Anexo I punto c) apartado b) “Los documentos que se encuentren escritos en un idioma distinto al español deberán ser acompañados por sus respectivas traducciones, las que deberán ser realizadas por traductor público matriculado en la República Argentina. Sin embargo, la Autoridad de Aplicación, podrá dispensar este requisito a pedido de parte cuando, a su juicio, la versión en su idioma original o la traducción simple satisfaga las necesidades de información de la Autoridad de Aplicación”; razón por la cual, a criterio de esta Comisión Nacional, el contenido de la documentación, cuya eximición de traducción fuera solicitada por las partes, puede y pudo ser satisfecho con la información aportada por las partes a través de los resúmenes ejecutivos y de información agregada a las actuaciones; ya que tal como se evidencia con la descripción de la operación efectuada en el Punto I del presente Dictamen, puede considerarse satisfecha la necesidad de conocer los aspectos principales y sustanciales de la operación a los fines del análisis de defensa de la competencia a realizar, con la documentación enumerada en párrafos anteriores; por lo cual y habida cuenta la documentación acompañada a las actuaciones, se aconsejará al Señor SECRETARIO DE COMERCIO que exima a las partes de acompañar la traducción pública de:

i) traducción pública efectuada por traductor público matriculado en la República Argentina del Acuerdo de Cooperación suscripto el día 11 de

noviembre de 2015 entre AB INBEV y SABMILLER; ii) el acuerdo celebrado en AB INBEV y MOLSON COORS a fin de vender la participación que SAB MILLER poseía en MOLSON COORS; iii) Acuerdo de producción exclusiva para la marca “Miller” en Argentina; iv) Acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS para que esta última empresa adquiriera ciertos activos y marcas que pertenecen a SAB MILLER, entre las que se encuentra la marca Grolsch; v) Acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD; vi) Acuerdo de licencia de las marcas Warsteiner y Grolsch; viii) Documento de Esquema del Reino Unido; vii) decisión de la Autoridad de Competencia de Estados Unidos que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016.

IX. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

275. Al respecto, las partes han acompañado el Acuerdo de Confidencialidad suscripto entre AB INBEV y SABMILLER el 14 de octubre de 2015.
276. Del mismo resulta que las partes lo celebraron teniendo en mira que como consecuencia de la operación intercambiarían entre ellas determinada información confidencial.
277. Particularmente en la cláusula 2. se prevé específicamente una obligación de confidencialidad en los siguientes términos: Salvo pedido expreso por escrito de la otra parte, cada una garantiza y asegurará que cada una de sus personas vinculadas: a) mantenga la información confidencial de esa forma; b) utilice la información confidencial solo con el objeto de evaluar, negociar, asesorar o implementar la operación propuesta; c) no divulgue o distribuya cualquier información confidencial, excepto en la medida de lo admitido por los términos de dicho documento; d) informe a la otra parte si tomara conocimiento de que la información confidencial ha sido divulgada a un tercero no autorizado.

278. A su vez se previó que los compromisos de dicha cláusula no aplicará a la información confidencial que: a) al momento del suministro sea de dominio público; b) posteriormente sea de dominio público de manera diferente a como resultado de incumplimiento de la presente; c) la parte destinataria puede establecer a satisfacción de la otra parte que se encuentra en legítima posesión de la misma o de cualquier de las personas vinculadas y exenta de cualquier obligación de secreto o confidencialidad; o d) la parte destinataria puede establecer a satisfacción de la otra parte que posteriormente la recibe legítimamente o de alguna de las personas vinculadas de alguien diferente a la otra parte o sus personas vinculadas y cuya fuente no debe a la otra parte o alguna de sus personas vinculadas cualquier obligación de confidencialidad en relación a ello.
279. Se aprecia que las cláusulas de dicho acuerdo se refieren a cuestiones intrínsecamente vinculadas a los contratos en los que están insertas, por lo que no constituyen restricciones accesorias a la competencia.
280. A su vez, en citado Acuerdo de Confidencialidad se previó en la cláusula 20-No captación- en los siguientes términos: AB INBEV ni cualquiera de los miembros del grupo al que pertenece, intentará por un período de 12 meses a partir de la fecha en que se suscribió el acuerdo (14 de octubre de 2015), solicitar, incitar, emplear u ofrecer empleo a cualquier persona que al momento de la negociación de la operación haya sido ejecutivo o empleado de SABMILLER o miembro del Grupo SABMILLER y haya participado en las conversaciones referidas a la operación, hubiera o no esa persona, cometido cualquier incumplimiento en su contrato de servicio abandonando ese empleo, dado que ni un aviso y la consiguiente contratación para una posición disponible para el público en general constituye un incumplimiento de esta cláusula 20.

281. Habida cuenta de ello y el plazo pactado no se aprecia que la cláusula antes referida tenga aptitud suficiente para afectar la competencia en el mercado analizado.
282. Se destaca que en el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN de fecha 5 de septiembre de 2017, se observa la cláusula 14-titulada “Confidencialidad” en los siguientes términos: Las partes guardarán estricta confidencialidad sobre dicho PREACUERDO DE DESINVERSIÓN, sobre la operación y sobre toda otra información y documentación relacionada con ellos, recibida de la otra parte o en nombre de ella (así se define a la información confidencial). A su vez se previó que las partes no puedan divulgar la información confidencial a terceros, con excepción de los siguientes supuestos: (i) un tercero que deba conocer la información confidencial a los fines de la transacción, o bien (ii) ante un requerimiento de ley o de las normas de aplicación, las normas de la bolsa de valores, a solicitud de autoridades gubernamentales o de control, por citación a comparecer en tribunales o por otra diligencia legal, incluso en caso de fallo judicial o resolución de un organismo gubernamental que tenga jurisdicción para emitir tal resolución. A su vez se previó el alcance de la información confidencial detallando los supuestos que no abarca dicho concepto, como así también el mecanismo acordado de resarcimiento en caso de incumplimiento a dicha obligación, a todo lo cual nos remitimos en honor a la brevedad.
283. Por último, se destaca que únicamente se hace referencia a las cláusulas contenidas en los documentos que hacen a la operación principal que por la presente se notifica y no a las que puedan existir en otros contratos y/ documentos accesorios de la operación.

X. PRESENTACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES DE ISENBECK

284. El día 10 de noviembre de 2017 los siguientes distribuidores de ISENBECK efectuaron una presentación: el Señor Miguel Ángel

Spadavecchia, por su propio derecho y en nombre y representación de EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L, el Señor Carlos Alberto Carboni, el señor Juan Carlos Kunzi por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.A., la señora María Angélica Campagno, por su propio derecho, la Señora Patricia Marcela Gómez Pita por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA DLC S.A., el señor Marcos Ariel Loprete, por su propio derecho y en nombre y representación de FHERSEL S.R.L. el señor Miguel Ángel Leoni, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUCIONES ARIO S.R.L., el señor Sergio Fabián Kinderknecht, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., el Señor Claudio José Antonelli, por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L. Fernando Javier Tobio por su propio derecho y en nombre y representación de TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Jorge Omar Valguarnera, por su propio derecho y en nombre y representación de JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH, Santiago Aguirre, por su propio derecho, y en nombre y representación de ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., José Manuel Rodríguez, Fabio Oscar Urbani, Luis Alberto Gomollón, por su propio derecho y en nombre y representación de GOMOLLON MAYORISTA S.A. Luciano Augusto Dalla Benetta, por su propio derecho y en nombre y representación de DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Facundo Llames, por su propio derecho y en nombre y representación de TRANSFLET S.R.L. Patricio Drohobycki, por su propio derecho y en nombre y representación de REFRESCOS OSTE S.R.L. Matías Adrián Romero, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L. Néstor Raúl Baldomar, por su propio derecho y en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, el señor Walter Ricardo López, Carlos Samuel Kissner, Pedro Carlos Naser, por su propio derecho y en nombre y

representación de SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Eloy Manera por su propio derecho y en nombre y representación de MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Oscar Enrique Amigo, Gustavo Gabriel García, Marcelo Ricardo García, por su propio derecho y en nombre representación de DIHNAL S.R.L., German Luci, Lucas Adrián Maher y Agustín Irigoyen, por su propio derecho y en nombre y representación de AVANCE S.R.L. Asimismo, adhirieron a esa presentación: Liliana Graciela Cecchi, Miguel J. Giraudo, como Presidente de M.J GIRAUDO S.A., Camila Kinen, Claudia Marcela Lippolis.

285. El día 3 de enero de 2018 el señor Miguel Ángel Martínez en su carácter de Presidente de DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., el señor Daniel Casanova y el señor Carlos Fernando San Juan en su carácter de Gerente de DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L. (en adelante y conjuntamente con los mencionados en el punto anterior “los distribuidores”), adhirieron a la presentación efectuada el 10 de noviembre de 2017.
286. Allí expusieron que son distribuidores locales de la empresa CASAI según surge de los contratos de distribución que, según manifiesta, fueron adjuntados como anexo I⁵⁵.
287. Expresaron que a partir de notas periodísticas que trascendieron recientemente, tomaron conocimiento de una operación de concentración económica entre las firmas que denominó AB INBEV ARGENTINA, SAB MILLER ARGENTINA y CCU ARGENTINA⁵⁶.
288. Sostuvieron que, de acuerdo con la información obtenida por su parte, en el año 2016, el grupo AB INBEV, adquirió a nivel global a su competidor SAB MILLER, estando dicha operación pendiente de aprobación por parte de esta CNDC en Argentina.

⁵⁵ Se destaca que dichos contratos no fueron agregados a la presentación efectuada, objeto del presente dictamen.

⁵⁶ En rigor se trata de una operación a nivel global entre ANHEUSER BUSCH INBEV N.V /SA y SAB MILLER PLC.

289. Relataron que durante el mes de septiembre de 2017 AB INBEV y CCU ARGENTINA llegaron a un acuerdo por el cual se decidió la terminación anticipada del contrato de licencia en Argentina de la marca Budweiser, propiedad de AB INBEV y que, como contraprestación, ese grupo transferirá a CCU ARGENTINA, las marcas Isenbeck, Iguana, Diosa, Norte, Báltica.
290. Explicaron que dicha transacción no incluyó la planta productiva que ISENBECK tiene en Zárate, ni los contratos con sus empleados o distribuidores, ni la transferencia a CCU ARGENTINA de los pasivos de esa empresa.
291. Expresaron que la fusión entre AB INBEV y SAB MILLER puede tener como efecto la disminución, restricción o distorsión de la competencia, en perjuicio del interés económico general, en transgresión al Artículo 7° de la Ley N° 25.156.
292. Efectuaron consideraciones en relación al impacto en la distribución de otros productos en las economías y mercados regionales.
293. En relación a ello, expusieron que los distribuidores de ISENBECK no son exclusivos de dicha marca-a diferencia de los distribuidores de QUILMES-sino que de esta red de distribución dependen muchos otros productos de los cuales las marcas Danone, Ilolay, Peñaflor, las Marías, Bodegas Norton, entre otros, son algunos ejemplos tal como detalla en el Anexo II acompañado y que la distribución de esos productos sin la cerveza es inviable. Concluyeron sobre el punto en que el efecto de la supresión de los distribuidores de Isenbeck tiene un impacto directo en la distribución de otros productos, lo cual a su vez gravitará en las economías y mercados regionales.
294. Formularon consideraciones acerca del fortalecimiento del ejercicio de poder de mercado, ya que se ampliará, según expusieron, la cartera de marcas de QUILMES, al hacerse de una marca relevante que consolidará una posición de dominio tanto frente a los retailers, como respecto de

distribuidores y consumidores finales en perjuicio del interés económico general.

295. Citaron antecedentes de otras operaciones analizadas por esta Comisión Nacional, como así también decisiones sobre operaciones analizadas por Autoridades de Competencia extranjeras, a todo lo cual nos remitimos en honor a la brevedad.
296. Consideraron que la eliminación de un competidor cuya conducta competitiva es vigorosa y efectiva en el mercado relevante es un factor particular que debe ser considerado a los efectos de ponderar el posible perjuicio que pueda surgir como consecuencia de la operación, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Resolución de la ex SDCyC N° 164/2001.
297. Manifestaron que la eliminación de CASA INSEBECK convierte un oligopolio con tres jugadores en un duopolio, lo cual configura una situación de concentración horizontal.
298. Expusieron que resulta procedente condicionar la operación objeto de estas actuaciones al cumplimiento de una serie de subordinaciones conductuales y estructurales consistentes en un proceso de desinversión que incluya una serie de activos de distinta naturaleza y que conformarán un bloque inescindible.
299. Finalmente expresaron que dado su carácter de distribuidores de ISENBECK consideraron que tienen un interés legítimo en las actuaciones y que por esa razón solicitaron tomar intervención como parte coadyuvante a fin de presentar sus observaciones y aportar información y documentación relativa al mercado relevante y a la operación.
300. Destacaron que, sin perjuicio de ello, la operación no implica para los suscriptores de la presentación en trato, ningún tipo de notificación formal respecto de las posiciones de las empresas intervinientes, ya que la

información es de público conocimiento en algunos de los medios periodísticos.

301. Finalmente expusieron que en consideración a que QUILMES es una empresa que ha sido severamente denunciada por prácticas anticompetitivas en los últimos años, solicitaron que la operación no sea aprobada a menos que se modifiquen sus condiciones, a fin de evitar la distorsión en la competencia en el mercado relevante y que, en su carácter de interesados en las actuaciones, entendieron que el interés legítimo surge claramente por su calidad de distribuidores.

302. Por último, solicitaron una audiencia a fin de poder exponer su punto de vista, la cual fue celebrada con uno de los distribuidores el 8 de enero de 2018.

X.1. Solicitud de ser tenido por parte y pedido de audiencia a fin de efectuar consultas

303. Al respecto, se recuerda en esta instancia que el Artículo 42 de la Ley N° 25.156, establece que: “El Tribunal podrá dar intervención como parte coadyuvante en los procedimientos que se substancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados.”

304. Ya tiene dicho esta Comisión en numerosos precedentes que el Artículo antes mencionado se encuentra comprendido en el Capítulo VI de la Ley de la materia, que establece el procedimiento aplicable a las actuaciones que se inicien de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada cuando existan conductas prohibidas por la Ley N°

25.156 y no a la notificación de concentraciones económicas regulada en el Capítulo III de la Ley mencionada⁵⁷.

305. A su vez el Artículo 11 de la Ley N° 25.156 establece que: “El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al Tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos”, mientras que el Decreto N° 89/01, reglamentario de dicha norma, determina que: “el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, al dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 11 de la Ley N° 25.156, establecerá un procedimiento en virtud del cual se establezcan al menos tres (3) etapas sucesivas para la presentación gradual de información, de modo tal que sólo cuando la información presentada en una etapa resultare insuficiente para dictar la resolución prevista en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 se pasará a la etapa siguiente, la que implicará la presentación de una mayor cantidad de información...”.
306. Por su parte, la Resolución SDCyC N° 40/01, que aprobó la “Guía para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica”, establece el procedimiento aplicable a las actuaciones que se inicien por cuestiones relativas al Capítulo III de la Ley, a la que corresponde remitirse.
307. Así las cosas, en las mencionadas normas de procedimiento, aplicables a la notificación de concentraciones económicas, no se prevé la figura de parte coadyuvante, ni ninguna similar.

⁵⁷Al respecto Resolución CNDC N° 97/07, en el marco del expediente N° S01:0373486/2006, caratulado: GRUPO CLARÍN S.A., VISTONE LLC, FINTECH ADVISORY INC, FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC Y CABLEVISIÓN S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25,156 (CONC. 596)”, Resolución CNDC de fecha 8 de marzo de 2006, en el marco del expediente S01:0048000/2004, caratulado: “DISCO AHOLD INTERNATIONAL HOLDINGS N.V, CENCOSUD S.A. y CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING MARKETS PRIVATE EQUITY FUND L.P., CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND IV, L.P. y CGPE IV L.P. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 0447)”, Resolución SC N° 205 del 17 de marzo de 2017 que recibió el Dictamen CNDC N° 1419 de fecha 23 de diciembre de 2017, en autos caratulado: “INCIDENTE DE NOTIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA: FINTECH Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156 (INC. CONC. N° 741)”, Resolución: número: RESOL-2017-781-APN-SECC#MP de fecha 12 de octubre de 2017, correspondiente al Dictamen CNDC N° 222 de fecha 6 de octubre de 2017 dictada en las presentes actuaciones, entre otras.

308. Sobre la intervención de terceros en procedimientos de concentración económica se ha expresado la jurisprudencia. En particular, la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sostuvo que: “La noción de parte –como concepto general- está íntimamente ligada a la de proceso ...; concepto este último que, como se ha concluido precedentemente, es ajeno al trámite previsto en el art. 8 y siguientes de la ley 25.156 dirigido a obtener la autorización de ciertas operaciones de concentración económica por parte de la autoridad de aplicación...”, y continuó diciendo que “el trámite de control administrativo previo de los actos enumerados en el art. 6 de la ley 25.156 no constituye un proceso contradictorio en el que estén comprometidos los intereses y derechos de terceros ajenos al acto de concentración económica....” (C. 9628/02 CASA ISENBECK s. apel. Resol. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia).
309. Vale en este punto recordar que la misma Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, aclaró en la oportunidad de resolver la causa N° 10.335/05, caratulada “CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK SA S/ APEL. RESOL. COMISIÓN NAC. DEFENSA DE LA COMPET.” que “Este Tribunal, en la causa 9628/02 (“CASA Isenbeck s. apel. resol. CNDC”, resolución del 29-10-2002), confirmó la decisión de la Comisión desestimatoria del pedido de Isenbeck para intervenir como parte coadyuvante en las actuaciones correspondientes a la operación de concentración económica notificada por Brahma y Quilmes. Asimismo, esta Sala también desestimó la queja deducida por Isenbeck ante la denegatoria del recurso directo que interpuso contra la Resol. 5/03 en la que se dispuso subordinar la operación al cumplimiento de ciertas condiciones (ver causa 1029/03 del 24-5-2004).
310. Dicha doctrina está pacíficamente aceptada por el Poder Judicial, al decir de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, según su

fallo en causa N° 9628/02, caratulada “CASA ISENBECK S / APEL. RESOL. CNDC”, sentencia de fecha 29 de octubre de 2002, “...Es procedente la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que rechazó la solicitud de una empresa para que se la tuviera como parte coadyuvante en una actuación originada con motivo de la compra del paquete accionario de su competidora -autorización de concentración económica-, pues la solicitada intervención prevista en el art. 42 de la ley 25.156 (Adla, LIX-D, 3942) está limitada a los supuestos de control de comportamientos, es decir aquellos procedimientos en los que, por denuncia o de oficio, se investigan hechos que pudieran tipificar las conductas prohibidas por la ley, sin que quepa extenderla a otros casos no contemplados normativamente...” y “Debe confirmarse la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que rechazó la solicitud de una empresa para que se la tuviera como parte coadyuvante en una actuación originada con motivo de la compra del paquete accionario de su competidora, pues dicha intervención con los alcances pretendidos -derecho a ser oído, formular peticiones, exponer razones y defensas, ofrecer y producir pruebas, replicar e interponer recursos- se asimila a la calidad de parte querellante en el proceso, incompatible con la estructura del trámite de autorización de concentración económica previsto en el art. 8 de la ley 25.156 (Adla, LIX-D, 3942)”. Más aún, la Cámara en la sentencia citada aclaró en forma expresa que “La resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que rechazó la solicitud de una empresa para que se la tuviera como parte coadyuvante en una actuación originada con motivo de la compra del paquete accionario de su competidora -autorización de concentración económica- no viola las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, pues al no constituir dicho trámite un proceso contradictorio en el que estén comprometidos los intereses y derechos de terceros ajenos al acto de concentración económica, las garantías citadas no se encuentran

vulneradas...”, diciendo además que “...el trámite de control administrativo previo de los actos enumerados en el art. 6 de la ley 25.156 no constituye un proceso contradictorio en el que estén comprometidos los intereses y derechos de terceros ajenos al acto de concentración económica; en consecuencia, al no existir un "proceso" no se advierte que en el caso las garantías constitucionales invocadas estén vulneradas”.

311. Asimismo en un caso por el cual compañías que no eran partes notificantes en una operación de concentración económica solicitaron ser tenidos por parte en un expediente, habiéndose rechazado dicha solicitud, y recurrida la decisión, se dictó una sentencia recientemente en la que se estableció: “... Por otra parte, si bien esta Cámara ha señalado que la enumeración de las resoluciones apelables, indicadas en el citado art.52 de la norma no tiene carácter taxativo (confr.esta Sala, causas 1561/09, Sala 1, causa 12.808/02 del 10.6.03), la procedencia del recurso requiere la existencia de un gravamen irreparable que en el caso no aparece configurado ni ha sido concretamente demostrado por los recurrentes. Nótese en tal sentido que las negativas que surgen de la resolución 690 hacen al trámite de las actuaciones mas no involucran decisiones definitivas sobre la cuestión sustancial. Precisamente, vinculado con esto último, si se tuvo presente la oposición que plantearon (...) como surge del art.1º...” (Expediente N° 2949/2017 RH1, “Polo Industrial .S.A y otros c/ Secretaría de Comercio de la Nación s/ recurso de queja CNDC”, Sentencia de fecha 13 de octubre de 2017, Sala II Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

312. Habida cuenta lo expuesto anteriormente, únicamente son las partes notificantes de una operación de concentración económica las que pueden tener acceso al expediente que se origine con motivo de la mencionada notificación en los términos de los Artículos 6º y 8º de la Ley N° 25.156, lo

cual refuerza la decisión de adoptar la resolución del pedido efectuado por los distribuidores de modo negativo.

313. Sin perjuicio de ello, y en cuanto a la audiencia solicitada, se destaca que la misma fue celebrada el día 8 de enero de 2018.

314. En cuanto a la solicitud de ser parte de los distribuidores de CASAI, se aclara que si bien la Resolución SC N° 190/2016 en su Artículo 1° delegó a esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la facultad de resolver ciertas cuestiones, lo cierto es que admitir o rechazar el carácter de parte no se encuentra expresamente delegado por la mencionada resolución a este organismo, por lo cual y en virtud del principio de economía procesal, esta Comisión Nacional considera pertinente que la respuesta se materialice mediante una resolución de la Secretaría de Comercio.

X.2. Oposición a la operación en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 25.156

315. Sobre este punto, esta Comisión Nacional entiende que corresponde tener presente lo solicitado, como así también las manifestaciones efectuadas en la presentación a despacho destacándose que se ha ordenado agregar el escrito a los presentes actuados.

316. En lo que refiere a la naturaleza de la oposición presentada, esta Comisión Nacional entiende que, si bien los distribuidores de CASAI alegan que podrían verse perjudicados por la operación notificada y PREACUERDO DE DESINVERSIÓN y CANJE DE MARCAS al cual se propone subordinar esta operación, y que dicha desinversión por parte de la empresa adquiriente podría redundar en una merma significativa de sus ventas, esto no implica un perjuicio al interés económico general, por cuanto, tal como han manifestado los distribuidores que se han presentado por medio del escrito, los mismos realizan la distribución de una variedad de productos, que exceden a los productos involucrados en la presente operación. Asimismo, esta Comisión

Nacional no encuentra una evidencia suficiente para establecer una relación de causalidad entre la interrupción de la distribución de cervezas con la distribución que pueda realizarse de otros productos de la canasta corriente, en determinadas áreas geográficas del país.

317. En suma, en los términos planteados, esta Comisión Nacional no encuentra que el PREACUERDO DE DESINVERSION Y CANJE DE MARCAS propuesto por las partes presente motivos de preocupación en lo que refiere a la competencia, que puedan generar un perjuicio al interés económico general.

318. En sentido contrario, el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS celebrado entre AB INVEB, CCU y CCU ARGENTINA SA. Según se ha demostrado tiene la capacidad de mitigar los efectos negativos de la operación sin impedir los efectos positivos que pudiera generar para las partes o en general.

XI. CONCLUSIÓN

319. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica tal como fue notificada infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

320. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

a) Aprobar la propuesta instrumentada mediante el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS celebrado entre ANHEUSER BUSCH INBEV N.V/S.A., COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., de fecha 5 de septiembre de 2015, modificado con la oferta formulada el 13 de

diciembre de 2017 por ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y aceptada el 19 de diciembre de 2017 por COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A., por el cual ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. y/o alguna de sus empresas controladas transfieren las marcas Isenbeck, Diosa, Norte, Iguana y Báltica a COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y/o a alguna de sus empresas controladas y los terceros licenciantes de las marcas Warsteiner y Grolsch le otorgan la licencia a COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y/o a algunas de sus empresas controladas para producir y distribuir esas marcas en la República Argentina y se rescinde de forma anticipada el contrato de licencia sobre la marca Budweiser;

b) Subordinar la operación la operación notificada, consistente en la adquisición del control de SAB MILLER PLC por parte de ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/S.A. al cumplimiento íntegro de las obligaciones contenidas en el PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS de fecha 5 de septiembre de 2015, modificado con la oferta formulada el 13 de diciembre de 2017 por ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y aceptada el 19 de diciembre de 2017 por COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. y las dispuestas en el punto VI. del presente Dictamen, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso b) de la Ley N° 25.156.

c) Conceder de forma definitiva a COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A la confidencialidad solicitada de: i) la base de datos de la consultora “Millward Brown”, solicitada con fecha 31 de enero de 2017, teniendo por presentado el resumen no confidencial del 9 de enero de 2018; ii) el Anexo Confidencial del informe preparado por Compass Lexecon

titulado: “Análisis económico de los incentivos de CCU respecto a su licencia de explotación de la marca Budweiser en Argentina”.

d) Tener por desistida a OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. de la confidencialidad solicitada el 31 de marzo de 2017 del Anexo III: “información sobre el crecimiento de OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A. en volumen y en valores desde el año 2011 al 2016 inclusive”.

e) Eximir a las partes en virtud de lo establecido en el Anexo I, punto c) apartado b) de la Resolución SDCyC N° 40/2001, de acompañar la traducción de los siguientes documentos: i) traducción pública efectuada por traductor público matriculado en la República Argentina del Acuerdo de Cooperación suscripto el día 11 de noviembre de 2015 entre AB INBEV y SABMILLER; ii) el acuerdo celebrado en AB INBEV y MOLSON COORS a fin de vender la participación que SAB MILLER poseía en MOLSON COORS; iii) Acuerdo de producción exclusiva para la marca “Miller” en Argentina; iv) Acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS para que esta última empresa adquiera ciertos activos y marcas que pertenecen a SAB MILLER, entre las que se encuentra la marca Grolsch; v) Acuerdo entre AB INBEV y ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD; vi) Acuerdo de licencia de las marcas Warsteiner y Grolsch; vii) Documento de Esquema del Reino Unido; viii) decisión de la Autoridad de Competencia de Estados Unidos que fuera acompañada en la presentación de fecha 2 de diciembre de 2016.

f) Rechazar la solicitud del Señor Miguel Ángel Spadavecchia, por su propio derecho y en nombre y representación de EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L, el Señor Carlos Alberto Carboni, el señor Juan Carlos Kunzi por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.A., la señora María Angélica Campagno, por su propios

derecho, la Señora Patricia Marcela Gómez Pita por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA DLC S.A., el señor Marcos Ariel Loprete, por su propio derecho y en nombre y representación de FHERSEL S.R.L. el señor Miguel Ángel Leoni, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUCIONES ARIIO S.R.L., el señor Sergio Fabián Kinderknecht, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., el Señor Claudio José Antonelli, por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L. Fernando Javier Tobio por su propio derecho y en nombre y representación de TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Jorge Omar Valguarnera, por su propio derecho y en nombre y representación de JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH, Santiago Aguirre, por su propio derecho, y en nombre y representación de ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., José Manuel Rodríguez, Fabio Oscar Urbani, Luis Alberto Gomollón, por su propio derecho y en nombre y representación de GOMOLLON MAYORISTA S.A. Luciano Augusto Dalla Benetta, por su propio derecho y en nombre y representación de DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Facundo Llames, por su propio derecho y en nombre y representación de TRANSFLET S.R.L. Patricio Drohobycki, por su propio derecho y en nombre y representación de REFRESCOS OSTE S.R.L. Matías Adrián Romero, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L. Néstor Raúl Baldomar, por su propio derecho y en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, el señor Walter Ricardo López, Carlos Samuel Kissner, Pedro Carlos Naser, por su propio derecho y en nombre y representación de SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Eloy Manera por su propio derecho y en nombre y representación de MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Oscar Enrique Amigo, Gustavo Gabriel García, Marcelo Ricardo García, por su propio derecho y en nombre representación de

DIHNAL S.R.L., German Luci, Lucas Adrián Maher y Agustín Irigoyen, por su propio derecho y en nombre y representación de AVANCE S.R.L.. y las adhesiones efectuadas a esa presentación por: Liliana Graciela Cecchi, Miguel J. Giraudo, como Presidente de M.J GIRAUDO S.A., Camila Kinen, Claudia Marcela Lippolis, el señor Miguel Ángel Martínez, en su carácter de Presidente de DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., el señor Daniel Casanova y el señor Carlos Fernando San Juan en su carácter de Gerente de DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L., de ser tenidos por parte en las presentes actuaciones y/o en sus actuaciones vinculadas;

g) Notificar la resolución que dicte el señor SECRETARIO DE COMERCIO a ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V/SA, SABMILLER PLC, COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A., COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A., OTRO MUNDO BREWING COMPANY S.A., el Señor Miguel Ángel Spadavecchia, por su propio derecho y en nombre y representación de EMPRENDIMIENTOS DEL ITATÍ S.R.L, el Señor Carlos Alberto Carboni, el señor Juan Carlos Kunzi por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA GUADALUPE S.A., la señora María Angélica Campagno, por su propio derecho, la Señora Patricia Marcela Gómez Pita por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA DLC S.A., el señor Marcos Ariel Loprete, por su propio derecho y en nombre y representación de FHERSEL S.R.L. el señor Miguel Ángel Leoni, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUCIONES ARIO S.R.L., el señor Sergio Fabián Kinderknecht, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA TRINIDAD S.R.L., el Señor Claudio José Antonelli, por su propio derecho y en representación de DISTRIBUIDORA BURZACO S.R.L. Fernando Javier Tobio por su propio derecho y en nombre y representación de TODO PARA LA GASTRONOMÍA S.A., Jorge Omar Valguarnera, por su propio derecho y en nombre y representación de JORGE VALGUARNERA E HIJOS SH,

Santiago Aguirre, por su propio derecho, y en nombre y representación de ALVASAN DISTRIBUCIÓN S.R.L., José Manuel Rodríguez, Fabio Oscar Urbani, Luis Alberto Gomollón, por su propio derecho y en nombre y representación de GOMOLLON MAYORISTA S.A. Luciano Augusto Dalla Benetta, por su propio derecho y en nombre y representación de DIMARC DISTRIBUIDORA S.R.L., Facundo Llames, por su propio derecho y en nombre y representación de TRANSFLET S.R.L. Patricio Drohobycki, por su propio derecho y en nombre y representación de REFRESCOS OSTE S.R.L. Matías Adrián Romero, por su propio derecho y en nombre y representación de DISTRIBUIDORA EL ESTABLO S.R.L. Néstor Raúl Baldomar, por su propio derecho y en nombre y representación de SILVIA ESTHER MANNUCCI, el señor Walter Ricardo López, Carlos Samuel Kissner, Pedro Carlos Naser, por su propio derecho y en nombre y representación de SALTA LA LINDA DISTRIBUIDORA S.R.L., Eloy Manera por su propio derecho y en nombre y representación de MANERA ELOY Y FERRARRO MAURO SH, Oscar Enrique Amigo, Gustavo Gabriel García, Marcelo Ricardo García, por su propio derecho y en nombre y representación de DIHNAL S.R.L., German Luci, Lucas Adrián Maher y Agustín Irigoyen, por su propio derecho y en nombre y representación de AVANCE S.R.L., Liliana Graciela Cecchi, Miguel J. Giraudo, como Presidente de M.J GIRAUDO S.A., Camila Kinen, Claudia Marcela Lippolis, el señor Miguel Ángel Martínez, en su carácter de Presidente de DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.A., el señor Daniel Casanova y el señor Carlos Fernando San Juan en su carácter de Gerente de DISTRIBUIDORA DELESTE S.R.L.

321. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia de que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

Anexo Único: Detalle de cálculo del IPAP

1. Como se anticipó, el IPAP para un producto “a” se calcula de la siguiente manera: $IPAP_a = D_{ab} \cdot m_b \cdot p_b/p_a - 0,10 \cdot (1-m_a)$, donde D_{ab} es el cociente de desvío del producto “a” respecto de un producto sustituto “b”; m_b es el margen operativo del producto sustituto “b”, p_a y p_b son los precios de los productos “a” y “b”, 0,10 corresponde al supuesto de 10% de ahorro de costos y m_a es el margen operativo del producto “a”. Por tanto, los cocientes de desvío y los márgenes operativos son los principales elementos del cálculo del IPAP. Sigue a continuación cómo se han obtenido dichos valores, para el caso de marras.
2. Los datos de AC Nielsen, mensuales, periodo 2011/2015 presentados por las notificantes han permitido realizar un análisis de regresión para estimar las funciones de demanda por cada marca que opera en el mercado. Dicha estimación se ha realizado utilizando el denominado “modelo logit anidado”, desarrollado originalmente por Steven Berry, James Levinsohn y Ariel Pakes.⁵⁸
3. Empleando dicho modelo, las funciones de demanda por marcas fueron estimadas utilizando la siguiente ecuación:

$$Ln\left(\frac{s_j}{s_0}\right) = c(1) + c(2) \cdot p_j + c(3) \cdot Ln(s_{j/g}) + \sum c(i) \cdot X_i \quad ;$$

4. donde s_j es la participación de cada marca de cerveza dentro del total consumido de bebidas alcohólicas, s_0 es la participación conjunta de todas las bebidas alcohólicas distintas de la cerveza, p_j es el precio de cada marca de

⁵⁸ Véase Berry, Steven: “Estimating Discrete Choice Models of Product Differentiation”, *Rand Journal of Economics*, vol 25, pp 242-262, 1994; y Berry, Steven, James Levinsohn y Ariel Pakes: “Automobile Prices in Market Equilibrium”, *Econometrica*, vol 63, pp 842-890, 1995.

cerveza, $s_{j/g}$ es la participación de cada marca de cerveza dentro del grupo o “nido” en el cual dicha marca se encuentra (que en este caso puede ser el segmento premium, el segmento estándar o el segmento económico), y X_i representa un conjunto de variables que influye sobre la demanda a lo largo del tiempo o del espacio de preferencias de los consumidores (por ejemplo, ingreso de los consumidores, tipo de cerveza, etc.).

5. Los coeficientes de la ecuación expuesta ($c(1)$, $c(2)$, $c(3)$, $c(i)$) fueron estimados utilizando un total de 66 períodos mensuales (enero 2011-junio 2016) y 55 marcas distintas de cerveza, lo cual conforma un panel con un total de 3630 observaciones. Para ello se utilizó un método de estimación por mínimos cuadrados generalizados en dos etapas, propuesto originalmente por Pietro Balestra y Jayalakshmi Varadharajan-Krishnakuma.⁵⁹ De la estimación realizada surgieron valores iguales a “ $c(2) = -0,087$ ” y “ $c(3) = 0,913$ ”, los cuales resultaron estadísticamente significativos al 1% de probabilidad.
6. Con dichos valores, junto con los datos disponibles de participaciones de mercado y de precios relativos entre distintas marcas de cerveza, resultó posible estimar un conjunto completo de elasticidades directas y cruzadas para la demanda de cada marca respecto de su propio precio y del precio de las restantes marcas de cerveza, que permiten obtener los cocientes de desvío y márgenes operativos necesarios para calcular el IPAP.
7. A los efectos del cálculo del IPAP en este caso en particular, debido a que se debe evaluar un arreglo contractual que incluye varios aspectos (desinversiones y canjes de marcas), se ha considerado conveniente analizar por separado las marcas, de acuerdo a cómo cambia su situación con la desinversión y el canje.

⁵⁹ Véase Balestra, Pietro y Jayalakshmi Varadharajan-Krishnakuma: “Full Information Estimations of a System of Simultaneous Equations with Error Component Structure”, *Econometric Theory*, vol 3, pp 223-246, 1987.

8. Conforme a ello se han calculado 5 (cinco) IPAPs para cada una de las siguientes categorías⁶⁰, a saber:
- a) ABI (1): Las marcas no desinvertidas de CMQ/ABINVEB: la cartera de esas empresas (donde están las marcas insignia en Argentina como Quilmes y Brahma, marcas nuevas como Patagonia, etc.)
 - b) ABI (2): Las 3 (tres) marcas desinvertidas por CMQ: Norte, Iguana y Báltica.
 - c) CASAI/SABMILLER: Las 5 (cinco) marcas desinvertidas por dicha empresa (Isenbeck, Diosa, Grolsch, Warsteiner y Miller). La última marca no fue desinvertida como efecto del canje sino como resultado de las desinversiones propuestas por AB INVEB en EE.UU.
 - d) CCU: Las marcas de no canjeadas de CICSA/CCU (por ejemplo, Schneider, Heineken, Imperial, etc.).
 - e) Budweiser: La única marca canjeada por CCU.
9. Las fórmulas generales utilizadas para calcular las respectivas elasticidades directas (η_{AA}) y cruzadas (η_{AB}) de las 5 (cinco) categorías definidas son las siguientes:

$$\eta_{AA} = c(2) \cdot \left(\frac{1-c(3) \cdot s_{A/g}}{1-c(3)} - s_A \right) \cdot p_A \quad ;$$

$$\eta_{AB} = - \frac{c(2) \cdot s_B}{s_A} \cdot \left(\frac{c(3) \cdot s_{A/g}}{1-c(3)} + s_A \right) \cdot p_B \quad ;$$

donde $c(2)$ y $c(3)$ son los coeficientes de regresión previamente estimados, A y B son los grupos de productos cuyas elasticidades se están calculando, $s_{A/g}$ es la cuota de mercado del grupo de productos A dentro del total de cervezas, y s_A y s_B son las cuotas de mercado de los grupos A y B dentro del total de

⁶⁰ Los IPAP por categoría se han obtenido, simplemente, generando para cada categoría las elasticidades cruzadas y directas necesarias para calcular los cocientes de desvío y los márgenes óptimos de cada categoría de marcas. Dichas elasticidades se han calculado con los coeficientes que surgen de la regresión que estima las demandas por marca, la suma de las participaciones de mercado de las marcas de cada categoría definida y el promedio de los precios de las marcas de cada categoría. Ver detalle en Anexo Único.

bebidas alcohólicas. P_A y P_B , son los precios promedio de los grupos de productos.

Tabla N° 1: Elasticidades-precio estimadas por conjunto de marcas

Demanda / Precio	CMQ/ AB I post	CMQ/ AB I pre	CASAI/ SAB M.	CICSA/ CCU post	CICSA/ CCU pre
ABI (1)	-10,6999	0,7007	1,5896	4,2458	1,5996
ABI (2)	23,5119	-33,6241	1,5896	4,2458	1,5996
SAB	23,5119	0,7007	-37,5653	4,2458	1,5996
CCU	23,5119	0,7007	1,5896	-31,4541	1,5996
Budweiser	23,5119	0,7007	1,5896	4,2458	-29,5034

Referencias: ABI (1) marcas no canjeadas de CMQ/ABINVEB; ABI (2) marcas de CMQ/AB INVEB cedidas a CCU; SAB: marcas de CASAI/SABMILLER obtenidas por CCU (incluye Miller obtenida por la desinversión de AB INVEB en EEUU y no por el canje; CCU: marcas no canjeadas por CCU. Fuente: CNDC en base a información datos de AC Nielsen 2011/16 aportados por las notificantes

10. Las elasticidades calculadas aparecen expuestas en el cuadro precedente, en el cual cada fila representa la demanda de un conjunto de marcas, y cada columna representa el precio de cada uno de dichos conjuntos.
11. Obtenidos los valores para las elasticidades-precio expuestos en la Tabla N° 1, se han estimado tanto los cocientes de desvío (diversion ratios) entre los distintos conjuntos de marcas, como los márgenes operativos de cada marca. Los márgenes así obtenidos son los denominados “márgenes óptimos”, pues son los márgenes entre precio y costo marginal que se deducen a partir de la elasticidad inversa de cada demanda directa.
12. La tabla que sigue muestra los cocientes de desvío y márgenes operativos obtenidos según la metodología precedentemente explicada. Los márgenes aparecen en la diagonal principal de la matriz (resaltados en negro) y los cocientes de desvío en las restantes celdas.

Tabla N° 2: Márgenes precio-costo y cocientes de desvío

Concepto	ABI post	ABI pre	SAB	CCU post	CCU pre
ABI (1)	0,1000				0,1495
ABI (2)		0,0989	0,0473	0,1263	
SAB		0,0187	0,0266	0,1263	
CCU (1)		0,0187	0,0473	0,0335	
Budweiser	0,7969				0,0396

Referencias: ABI (1) marcas no canjeadas de CMQ/ABINVEB; ABI (2) marcas de CMQ/AB INVEB cedidas a CCU; SAB: marcas de CASAI/SABMILLER obtenidas por CCU (incluye Miller obtenida por la desinversión de AB INVEB en EEUU y no por el canje; CCU: marcas no canjeadas por CCU. Fuente: CNDC en base a información datos de AC Nielsen 2011/16 aportados por las notificantes

13. Los cocientes de desvío informados en el cuadro precedente corresponden a un análisis en el cual se parte de la situación original (en la cual CMQ, CASAI y CICSA operan de manera separada) y se llega a la situación final prevista después del canje de marcas entre AB INBEV y CCU. Nótese que algunas de las celdas del cuadro están vacías, porque corresponden a conjuntos de productos que terminan quedando en poder de diferentes empresas.
14. Las cifras de la Tabla N° 2, además, permiten calcular los “índices de presión alcista de precios” (IPAP), que se han presentado.
15. que surgen de aplicar la siguiente fórmula⁶¹:

$$IPAP_A = d_{AB} \cdot m_B \cdot \frac{p_B}{p_A} - e_A \cdot (1 - m_A) \quad ;$$

16. donde d_{AB} es el cociente de desvío de ventas del producto A que van al producto B, p_A y p_B son los respectivos precios, m_A y m_B son los

⁶¹ Esta metodología se encuentra explicada en “Herramientas cuantitativas para el análisis de concentraciones económicas”, CNDC, Serie Documentos de Trabajo Número 1 – Mayo 2017. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/herramientas_cuantitativas_para_el_analisis_de_concentrac_2.pdf

correspondientes márgenes precio-costo, y e_A es una estimación de las posibles ganancias de eficiencia derivadas de la operación.

17. El IPAP permite estimar si, como consecuencia de una operación de concentración, es probable que se produzca un incremento significativo en los precios de determinado producto o conjunto de productos. Ello ocurre en los casos en los cuales el valor del índice es positivo. En este caso, asumiendo ganancias de eficiencia del 10%⁶², los valores estimados para el IPAP son los que aparecen en la última columna de la Tabla N° 3.⁶³
18. Nótese que todos los valores obtenidos son negativos, indicando que la operación no genera incentivos a la suba de precios en ninguna de las categorías definidas. El valor para Budweiser si bien es negativo, es casi 0, lo que puede interpretarse que para este producto el resultado del test es neutro, mientras que para el resto de las categorías la fuerza del incentivo a la baja de precios propio de cualquier concentración (supuesto en un 10% de ahorro de costos debido a la concentración), supera a los incentivos hacia la suba de precios en un orden del 9%.

Tabla N° 3: Índices de presión alcista de precios (IPAP)

Categorías	dAB	mB	pB	pA	mA	IPAP
ABI (1)	0,1495	0,0396	31,25	37,07	0,1000	-8,50%
ABI (2)	0,1735	0,0318	36,90	34,41	0,0989	-8,42 %
SAB	0,1449	0,0434	35,84	39,28	0,0266	-9,16%
CCU	0,0659	0,0514	37,61	36,09	0,0335	-9,31%
Budweiser	0,7969	0,1000	37,07	31,25	0,0396	-0,15%

Referencias: ABI (1) marcas no canjeadas de CMQ/ABINVEB; ABI (2) marcas de CMQ/AB INVEB

cedidas a CCU; SAB: marcas de CASAI/SABMILLER obtenidas por CCU (incluye Miller obtenida por la

⁶² Como se explica en el documento citado en la nota precedente, Farrell y Shapiro (2010) recomiendan usar como valor estándar un número igual al 10%, que consideran razonable para la mayoría de los casos (Véase Farrell, Joseph y Carl Shapiro (2010); “Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition”; B.E. Journal of Theoretical Economics, Vol. 10, No. 1, Art. 9).

⁶³ Nótese que, en el Cuadro 17, los valores de los cocientes de desvío (d_{AB}) correspondientes a los conjuntos de marcas identificados como CMQ/AB INBEV pre, CASAI/SABMILLER y CICS/CCU post resultan de sumar cocientes de desvío reportados en el Cuadro 16. Esto obedece a que la operación analizada implica una concentración de esos tres conjuntos de marcas (que pertenecían respectivamente a CMQ/AB INBEV, CASAI/SABMILLER y CICS/CCU) en una sola empresa (CICS/CCU), y es por lo tanto necesario consolidar los desvíos de ventas que van desde cada uno de dichos conjuntos a los otros dos conjuntos restantes.

19. Los valores obtenidos permiten apreciar que, para la mayoría de los conjuntos de marcas de cerveza, resulta improbable que se produzcan incrementos de precios significativos, ya que los respectivos índices de presión alcista de precios toman valores negativos.
20. Aun así, debe tenerse presente que esta metodología puede sobrestimar los efectos negativos de una operación sobre los precios, porque este indicador no toma en cuenta los posibles reposicionamientos de marcas que se podrían producirse como resultado del plan de desinversión, por lo cual subestima la potencial baja de precios. Si algunas de las marcas de las empresas implicadas lograran reposicionarse en el mercado con el objetivo de incrementar sus participaciones, ello podría producir una presión adicional a la baja de los precios, no contemplada por el IPAP. Tal podría ser el caso de ciertas marcas que pasan a estar en poder de CICSА/CCU (Miller, Isenbeck, Diosa, Warsteiner, Grolsch, Iguana, Báltica y Norte), que podrían reposicionarse para disputar el mercado en cada uno de los segmentos y a cada uno de los grupos de demanda objetivo de las marcas de CMQ /AB INBEV.
21. Tampoco incorpora el IPAP el efecto pro-competitivo sobre los incentivos, resultado de evitar que CICSА/CCU deje de comercializar Budweiser, una de las marcas insignia de su principal competidor, con una licencia con tiempo limitado, a cambio de que pueda completar un portfolio de marcas que le permitan tener incentivos y productos para disputar el mercado y elimine un elemento potencialmente facilitador de prácticas coordinadas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Dictamen Conc 1375 - Artículo 13 inciso b)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 112 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.08 16:18:36 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.08 16:31:37 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.08 16:32:19 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.08 16:39:05 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.08 16:39:07 -03'00'